

www.leis.org

NORMA EM VIGOR

**A consolidação desta norma está incompleta.**[Clique aqui para verificar o relatório de inconsistências.](#)

LEI Nº 889, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1980.

(Vide Lei nº [2165/2005](#))

Imprimir

INSTITUI O CÓDIGO DE POSTURAS DO MUNICÍPIO DE ANDRADINA, ESTADO DE SÃO PAULO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS..

EIMON ALEXANDRE SALOMÃO, Prefeito Municipal de Andradina, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são atribuídas por lei, FAZ SABER, que a Câmara Municipal de Andradina DECRETA e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

**TÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art. 1º Este código contém medidas de polícia administrativa a cargo do Município em matéria de higiene, segurança, ordem e costumes públicos; institui normas disciplinadoras do funcionamento dos estabelecimentos comerciais e industriais; estatui as necessárias relações jurídicas entre o Poder Público e os munícipes, visando disciplinar o uso e o gozo dos direitos individuais em benefício do bem estar geral.

Parágrafo único. Ainda, quando a infração estiver capitulada em normas da competência de legislação federal ou estadual, a Prefeitura, no uso das prerrogativas da autonomia municipal assegurada na Carta Magna, não se omitirá no registro ou no conhecimento da ocorrência, para denunciar esta à autoridade que dela couber conhecer, buscando, assim, as providências indispensáveis e inadiáveis.

Art. 2º Ao Prefeito e, em geral, a seus auxiliares e funcionários da municipalidade, incumbe velar pela observância deste Código e punir os infratores.

Art. 3º Ninguém poderá se eximir do cumprimento da lei, sob pretexto de ignorância de seus preceitos.

Art. 4º A omissão de expressa proibição de atos ou ameaças, que contrariem as normas de posturas, não será motivo de estorvo ou impedimento da ação da autoridade, quando evidente que o ato ou a ameaça importe em infringir o disposto no artigo 1º, sendo assim, lícito, por analogia, o procedimento administrativo ou judicial para prevenir, corrigir ou punir.

Art. 5º Implica em desobediência ou desacato, sujeito o autor às sanções da legislação penal, além da infração cominada com a multa neste Código, o ato, a ação ou o comportamento do infrator de embaraçar ou descumprir ordem da autoridade ou faltar a esta com o devido acatamento.

Art. 6º O Prefeito, os fiscais e os servidores da municipalidade recorrerão à autoridade policial, sempre que for necessário o seu auxílio, para garantir a execução dos preceitos deste Código.

Art. 7º Ninguém poderá se opor a que o médico e os agentes fiscais ou outros funcionários, declinando a sua condição, inspecionem, durante o dia, o interior de casas, armazéns, estabelecimentos comerciais e industriais, quintais, áreas, etc, com o fim de verificarem o cumprimento das posturas municipais.

Parágrafo único. Também, se assegura essa inspeção à noite, quando tais estabelecimentos funcionarem depois das dezoito horas, ou quando ocorrer motivo relevante que aconselhe a diligência, respeitada a Lei.

Art. 8º Os casos omissos ou as dúvidas serão resolvidas pelo Prefeito, considerados os despachos dos dirigentes dos órgãos administrativos da Prefeitura.

TÍTULO II DAS INFRAÇÕES E DAS PENAS

Art. 9º Constitui infração toda ação ou omissão contrária às disposições deste Código.

Art. 10. Será considerado infrator todo aquele que cometer, constranger ou auxiliar alguém a praticar infração, e ainda, os responsáveis pela execução das leis e outros atos normativos baixados pela Administração Municipal que, tendo conhecimento da infração, deixarem de autuar o infrator.

Art. 11. As infrações a este Código serão punidas com as seguintes penas:

I - Multa;

II - Interdição de Atividade;

III - Apreensão de Bens;

IV - Proibição de transacionar com as repartições municipais;

V - Cassação de Licença.

CAPÍTULO I DAS MULTAS

Art. 12. As multas serão impostas em grau mínimo, médio ou máximo:

Parágrafo único. Na imposição da multa, e para graduá-la, ter-se-á em vista:

I - a maior ou menor gravidade da infração;

II - as suas circunstâncias atenuantes e agravantes;

III - os antecedentes do infrator, com relação as disposições deste Código.

Art. 13. Nas reincidências específicas as multas serão aplicadas em dobro.

Parágrafo único. Considera-se reincidente toda pessoa física ou jurídica que tiver cometido infração da mesma natureza, a este Código, já autuada ou punida.

Art. 14. Aplicada a multa, não fica o infrator desobrigado do cumprimento da exigência que a houver determinado e nem estará isento da obrigação de reparar o dano resultante da infração.

Art. 15. Quando as multas forem impostas de forma regular e pelos meios hábeis, e o infrator se recusar a pagá-la dentro dos prazos legais, os débitos serão judicialmente executados.

Parágrafo único. Os órgãos responsáveis pela execução deste Código deverão manter o necessário entrosamento com os setores competentes da Prefeitura, com vista à cobrança judicial das penas impostas e não pagas nos prazos regulamentares.

Art. 16. As multas não pagas nos prazos regulamentares serão inscritas na dívida ativa.

Parágrafo único. Os órgãos responsáveis pela execução deste código deverão manter o necessário entrosamento com os setores competentes da Prefeitura, com vistas à inscrição em dívida ativa das multas que não forem pagas nos prazos regulamentares.

Art. 17. Os débitos decorrentes de multas não pagas nos prazos regulamentares serão atualizadas, nos seus valores monetários, na base dos coeficientes de correção monetária idênticos aos fixados pelo órgão federal competente.

Parágrafo único. Nos cálculos de atualização dos valores monetários dos débitos decorrentes de multas a que se refere o presente artigo, serão aplicados os coeficientes da correção monetária que estiverem em vigor na data da liquidação das importâncias devidas.

Art. 18. As multas serão objetos de leis complementares, cujas tabelas poderão ser renovadas anualmente.

CAPÍTULO II DA INTERDIÇÃO DE ATIVIDADES

Art. 19. Aplicada a multa na reincidência específica e persistindo o infrator na prática do ato, será punido com a interdição das atividades.

Parágrafo único. A interdição de atividade será precedida de processo regular e do respectivo auto, que possibilite plena defesa do infrator.

CAPÍTULO III DA APREENSÃO DE BENS

Art. 20. A apreensão consiste na tomada dos objetos que constituem prova material da infração aos dispositivos estabelecidos neste código, leis, decretos ou regulamentos.

Art. 21. Nos casos de apreensão, as coisas apreendidas serão recolhidas ao depósito da Prefeitura.

§ 1º Quando as coisas apreendidas não puderem ser recolhidas ao depósito da Prefeitura ou quando a apreensão se realizar fora da cidade, poderão ser depositadas em mãos de terceiros, se idôneos.

§ 2º A devolução das coisas apreendidas só se fará depois de pagas as multas que tiverem sido aplicadas e indenizada a Prefeitura nas despesas que tiverem sido feitas com a apreensão, o transporte e o depósito.

Art. 22. No caso de não serem reclamadas e retiradas dentro de 30 (trinta) dias úteis, as coisas apreendidas serão vendidas em hasta pública, pela Prefeitura.

§ 1º A importância apurada na venda em hasta pública das coisas apreendidas,

será aplicada na indenização das multas e despesas de que trata o artigo anterior e entregue qualquer saldo ao proprietário, que será notificado no prazo de 5 (cinco) dias para receber o excedente, se não houver comparecido para fazê-lo.

§ 2º Prescreve em 30 (trinta) dias úteis o direito de retirar o saldo das coisas vendidas em leilão, depois deste prazo ficará ele em depósito para ser distribuído equitativamente, às Instituições de Assistência Social da cidade.

§ 3º No caso de material ou mercadoria perecível o prazo para reclamação ou retirada será de 24 (vinte e quatro) horas.

Art. 23. Da apreensão lavrar-se-á auto que conterá a descrição das coisas apreendidas e a indicação do lugar onde foram depositadas.

Parágrafo único. No auto de apreensão deverão constar as assinaturas de 2 (duas) testemunhas devidamente qualificadas.

CAPÍTULO IV DA PROIBIÇÃO DE TRANSACIONAR COM AS REPARTIÇÕES MUNICIPAIS

Art. 24. Os infratores que estiverem em débito de multa, impostos taxas, emolumentos e contribuição de melhoria, não poderão receber quaisquer quantias ou créditos que tiverem com a Prefeitura, participar de licitações, celebrar contratos ou termos de qualquer natureza, ou transacionar a qualquer título com a administração municipal.

CAPÍTULO V DA CASSAÇÃO DA LICENÇA

Art. 25. Aplicada a multa na reincidência específica ou a interdição de atividades e persistindo o infrator na prática do ato, será punido com a cassação da licença.

Parágrafo único. A cassação da licença deve ser precedida de processo regular e do respectivo decreto, que possibilite plena defesa do infrator.

CAPÍTULO VI DAS PENALIDADES FUNCIONAIS

Art. 26. Serão punidos com multas equivalentes a 15 (quinze) dias do respectivo vencimento:

I - Os funcionários ou servidores que se negarem a prestar assistência ao munícipe, quando por este solicitado, para esclarecimentos das normas consubstanciadas neste código;

II - Os agentes fiscais que, por negligência ou má fé lavrarem autos sem obediência aos requisitos legais de forma a lhes acarretar nulidade;

III - Os agentes fiscais que tendo conhecimento de infração deixarem de autuar o infrator.

Art. 27. As multas de que trata o artigo 26, serão impostas pelo Prefeito, mediante representação do Chefe do Departamento a que estiver lotado o servidor, funcionário ou o Agente Fiscal, concedida total e ampla defesa ao acusado, e serão devidas depois de transitado em julgado a decisão que a impôs.

CAPÍTULO VII DA RESPONSABILIDADE DA PENA

Art. 28. Não são diretamente passíveis das penas definidas neste Código:

I - Os incapazes na forma da lei;

II - Os que forem coagidos a cometer a infração devidamente apurado em processo regular.

Art. 29. Sempre que a infração for praticada por qualquer dos agentes a que se refere o artigo anterior, a pena recairá:

I - Sobre os pais, tutores ou pessoas sob cuja guarda estiver o menor;

II - Sobre o curador ou pessoas sob cuja guarda estiver o indivíduo;

III - Sobre aquele que der causa à contravenção forçada.

Art. 30. Quando um infrator incorrer, simultaneamente em mais de uma penalidade, constante de diferentes dispositivos legais, aplicar-se-á a pena maior, aumentada de 2/3 (dois terços).

TÍTULO III DO PROCESSO DE EXECUÇÃO DAS PENALIDADES

CAPÍTULO I DA NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR

~~Art. 31 - Verificando-se qualquer infração a este Código, lei, decreto ou regulamento, será expedida contra o infrator, notificação preliminar para que, no prazo de 30 (trinta) dias, regularize a situação.~~

Art. 31. Verificando-se qualquer infração a este Código, lei, decreto ou regulamento, será expedido contra o infrator, notificação preliminar para que, no prazo de 10 (dez) dias, regularize a situação (Redação dada pela Lei nº 1883/2001)

Art. 32. A notificação preliminar será feita em formulário destacado de talonário próprio, no qual ficará cópia a carbono, com o "ciente" do notificado, e conterá os seguintes elementos:

I - nome do notificado ou denominação que o identifique;

II - dia, mês, ano, hora e lugar da lavratura da notificação preliminar;

III - descrição do fato que a motivou e indicação do dispositivo legal infringido;

IV - a multa e a pena a ser aplicada;

V - assinatura do notificante.

Parágrafo único. Recusando-se o notificado a apor o "ciente", será tal recusa averbada na notificação preliminar pela autoridade que o lavrar perante 2 (duas) testemunhas qualificadas.

Art. 33. Ao infrator dar-se-á cópia da notificação preliminar.

Parágrafo único. A recusa do recebimento que será declarada pela autoridade fiscal, não favorece o infrator, nem o prejudica.

Art. 34. Os infratores analfabetos ou impossibilitados de assinar o documento de fiscalização e os incapazes na forma da lei, não estão sujeitos a fazê-lo.

Parágrafo único. O agente fiscal competente indicará o fato no documento de fiscalização, no qual constarão as assinaturas de duas testemunhas devidamente qualificadas.

Art. 35. Esgotado o prazo de que trata o artigo 31, sem que o infrator tenha regularizado a situação perante a Repartição competente, lavrar-se-á auto de infração.

Art. 36. Lavrar-se-á, igualmente, auto de infração quando o infrator se recusar a tomar conhecimento da notificação preliminar.

CAPÍTULO II DA REPRESENTAÇÃO

Art. 37. Qualquer pessoa do povo é parte legítima para representar contra toda a ação

ou omissão contrária as disposições deste código.

Art. 38. A representação far-se-á em petição assinada e mencionará, em letra legível, o nome, a profissão e o endereço do seu autor, será acompanhada de provas ou indicará os elementos desta e mencionará os meios ou circunstâncias em razão das quais se tomou conhecida a infração.

Parágrafo único. Não se admitirá representação feita por quem haja sido sócio, diretor preposto ou empregado do contribuinte, quando relativa a fatos anteriores a data em que tenham perdido essa qualidade.

Art. 39. Recebida a representação, a autoridade competente providenciará imediatamente as diligências para verificar a respectiva veracidade, e, conforme couber, notificará preliminarmente o infrator, autuá-lo-á ou arquivará a representação.

CAPÍTULO III DO AUTO DE INFRAÇÃO

Art. 40. Auto de infração é o instrumento por meio do qual a autoridade fiscal apura e fixa a violação das disposições deste Código e de outras leis, decretos e regulamentos do Município.

Art. 41. O auto de infração, impresso ou datilografado, lavrado com precisão e clareza, sem entrelinhas, emendas ou rasuras, deverá:

I - mencionar o local, dia, mês, ano e hora da lavratura;

II - referir o nome do infrator ou denominação que o identifique e das testemunhas;

III - descrever o fato que constitui a infração e as circunstâncias pertinentes, indicar o dispositivo legal ou regulamentar violado e fazer referência ao termo de fiscalização, em que consignou a infração, quando for o caso;

IV - conter a intimação em infrator para pagar as multas devidas ou apresentar defesa e provas nos prazos previstos;

V - assinatura de quem lavrou o auto de infração.

§ 1º As omissões ou incorreções do auto não acarretarão nulidade, quando do processo constarem elementos suficientes para determinação da infração e do infrator.

§ 2º A assinatura não constitui formalidade essencial à validade do auto, não implica em confissão, nem a recusa agravará a pena.

§ 3º Se o infrator, ou quem o represente não quiser ou não puder assinar o auto, far-se-á menção desta circunstância.

§ 4º Recusando-se o infrator a assinar o auto, esse procedimento não invalida o instrumento, que devera, então, consignar a recusa. Neste caso, deverá, em falta da assinatura do infrator, conter a de duas testemunhas.

Art. 42. O auto de infração poderá ser lavrado cumulativamente com o de apreensão, e então conterá, também, os elementos deste.

Art. 43. São autoridades competentes para lavrar o auto de infração, os Fiscais ou outros funcionários de nomeação ou designação para fazer cumprir as normas de Posturas municipais.

Art. 44. Da lavratura do auto será intimado o infrator:

I - pessoalmente, sempre que possível, mediante entrega de cópia do auto ao autuado, seu representante ou preposto, contra recibo datado no original;

II - por carta, acompanhada de cópia do auto, com aviso de recebimento datado e firmado pelo destinatário ou alguém de seu domicílio;

III - por edital, na imprensa local, com prazo de 30 (trinta) dias, se desconhecido o domicílio do infrator.

CAPÍTULO IV DAS RECLAMAÇÕES

Art. 45. O infrator terá o prazo de 10 (dez) dias úteis para reclamar contra a ação dos agentes fiscais, contados do recebimento do auto ou da publicação do edital.

Art. 46. A reclamação far-se-á por petição, facultada a juntada de documentos em qualquer fase do processo.

Art. 47. A reclamação contra a ação dos agentes fiscais terá efeito suspensivo da cobrança de multas, interdição de atividades ou cassação de licença ou da aplicação de outras penalidades.

CAPÍTULO V DA DECISÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA

Art. 48. O Prefeito criará uma Comissão composta por três funcionários da Prefeitura, de reconhecida capacidade jurídica para julgamento das reclamações contra os autos de infração. A Comissão decidirá, por maioria, na aplicação das multas e demais

cominações.

Art. 49. As reclamações contra a ação dos agentes fiscais, funcionários, ou servidores, serão decididas pela Comissão Julgadora, que proferirá a decisão no prazo de 10 (dez) dias.

§ 1º Se entender necessário, a Comissão Julgadora poderá, no prazo deste artigo, a requerimento da parte ou de ofício, dar vista, sucessivamente, ao autuado e ao autuante, ou ao reclamante e ao reclamado, por 3 (três) DIAS a cada um, para alegações finais.

§ 2º A Comissão Julgadora não fica adstrita às alegações das partes, devendo julgar de acordo com sua convicção, em face das provas produzidas e de novas provas.

Art. 50. A decisão, redigida com simplicidade e clareza, concluirá pela procedência ou improcedência do auto de infração ou de reclamação, definindo expressamente os seus efeitos, num e noutro caso.

Art. 51. Não sendo proferida decisão no prazo legal, nem convertido o julgamento em diligência, poderá a parte interpor recurso voluntário, como se fora procedente o auto de infração ou improcedente a reclamação, cessando, com a interposição do recurso, a jurisdição da Comissão Julgadora.

CAPÍTULO VI DO RECURSO

Art. 52. Da decisão de primeira instância caberá recurso voluntário ao Prefeito.

Parágrafo único. O recurso de que trata este artigo deverá ser interposto no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data da ciência da decisão da primeira instância, pelo autuado ou reclamante, ou pelo autuante ou reclamado.

Art. 53. O recurso far-se-á por petição, facultada a juntada de documentos.

Art. 54. É vedado reunir em uma só petição recursos referentes a mais de uma decisão, ainda que versem sobre o mesmo assunto e alcancem o mesmo autuado ou reclamante, salvo quando proferidas em um único processo.

Art. 55. Se o julgamento da reclamação concluir pela improcedência do auto de infração, a Comissão recorrerá, sempre ex-officio, para o Prefeito.

CAPÍTULO VII DA EXECUÇÃO DAS DECISÕES

Art. 56. Proferida a decisão, desta será intimado o infrator, que terá o prazo de 10 (dez) dias úteis para o recolhimento da multa decorrente da penalidade.

§ 1º A intimação será feita na forma prevista no Artigo 44 deste Código.

§ 2º Vencido o prazo de 10 (dez) dias úteis, não realizado o recolhimento, o processo irá à inscrição em dívida ativa, e, conseqüentemente, expedida a certidão para a cobrança judicial.

Art. 57. Se preferir, o infrator poderá pagar em 10 (dez) parcelas mensais e de igual valor, o montante do recolhimento, acrescido de juros e correção monetária.

Parágrafo único. A súplica de parcelamento, se peticionada em processo no qual a decisão haja cominado, também, a penalidade de fazer ou desfazer, terá curso, somente, depois de haver o infrator cumprido esta obrigação.

TÍTULO IV DA HIGIENE PÚBLICA

CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 58. É dever da Prefeitura do Município de Andradina, zelar pela higiene pública, concomitantemente com a União e Estado, em todo o território do Município, de acordo com as disposições deste Código e as normas estabelecidas pelo Estado e pela União.

Art. 59. A fiscalização das condições de higiene, objetiva proteger a saúde da comunidade e compreende basicamente:

~~I - higiene das vias públicas;~~

I - higiene de vias e áreas públicas; (Redação dada pela Lei Complementar nº 60/2025)

~~II - higiene das habitações;~~

II - higiene de habitações e terrenos; (Redação dada pela Lei Complementar nº 60/2025)

III - controle de água;

IV - higiene nos estabelecimentos comerciais e industriais;

V - controle do sistema de eliminação de dejetos;

VI - controle de lixo;

VII - higiene nos hospitais, casas de saúde, pronto socorros e maternidades;

VIII - higiene nas piscinas de natação;

IX - limpeza e desobstrução dos cursos de água e das valas.

Art. 59-A O Poder Executivo poderá dispor de sistema de câmeras de monitoramento como ferramenta auxiliar na fiscalização de infrações previstas neste Título.

Parágrafo único. O Poder Executivo poderá dispor, ainda, de meios de denúncia, para a apuração de infrações. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 60/2025)

Art. 60. Em cada inspeção em que for verificada irregularidade, apresentará o agente fiscal um relatório circunstanciado, sugerindo medidas ou solicitando providências a bem da higiene pública.

Parágrafo único. Os órgãos competentes da Prefeitura tomarão as providências cabíveis ao caso, quando o mesmo for da alçada da Administração Municipal, ou remeterão cópia do relatório às autoridades Federais ou Estaduais competentes, quando as providências forem de alçada das mesmas.

CAPÍTULO II DA HIGIENE DAS VIAS PÚBLICAS

CAPÍTULO II DA HIGIENE DAS VIAS E ÁREAS PÚBLICAS, TERRENOS E QUINTAIS (REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 60/2025)

Art. 61. Para preservar a estética e a higiene pública, é proibido:

~~I - manter terrenos com vegetação e água estancada;~~

I - Manter em imóveis vegetação e água estancada propensa à criação de insetos nocivos à saúde (Redação dada pela Lei nº 1883/2001)

II - lavar roupas em chafarizes, fontes ou tanques, situados nas vias públicas, salvo por motivo especial, a juízo do órgão competente da municipalidade;

III - consentir o escoamento de águas servidas das residências ou dos estabelecimentos para a rua, se existir rede de esgoto local;

IV - conduzir, sem as precauções devidas, quaisquer materiais ou produtos que possam comprometer o asseio das vias públicas;

V - queimar, mesmo nos quintais, lixo ou quaisquer detritos ou objetos em quantidade capaz de molestar a vizinhança;

VI - aterrar vias públicas, quintais ou terrenos baldios com lixo, materiais velhos ou quaisquer detritos;

VII - fazer varredura de lixo do interior das residências, estabelecimentos, terrenos ou veículos para as vias públicas;

VIII - lavar veículos nas vias ou logradouros públicos;

IX - abrir engradados ou caixas nas vias públicas;

X - conduzir doentes portadores de moléstias contagiosas ou repugnantes pelas vias públicas, salvo com as necessárias precauções de higiene e para fins de tratamento;

XI - conduzir doentes portadores de moléstias contagiosas ou repugnantes pelas vias públicas, a título de passeio ou esmolamento;

XII - sacudir ou bater tapetes, capachos ou quaisquer outras peças nas janelas ou portas que dão para as vias públicas;

XIII - atirar aves ou animais mortos, cascas, lixo, detritos, papéis velhos e outras impurezas através de janelas, portas e aberturas para as vias públicas;

XIV - colocar nas janelas das habitações ou estabelecimento vasos e outros objetos que possam cair nas vias públicas;

XV - derramar graxa, óleo, cal e outros corpos capazes de afetarem a estética e a higiene das vias públicas.

XVI - descartar lixo, entulho e qualquer outro rejeito em via pública, áreas públicas ou imóvel privado, salvo locais destinados ou previamente autorizados pelo Poder Público. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 60/2025)

Art. 62. A limpeza do passeio de residências ou estabelecimentos será de responsabilidade dos seus ocupantes.

§ 1º A lavagem ou varredura do passeio e sarjetas deverá ser efetuada em hora conveniente e de pouco trânsito.

§ 2º É absolutamente proibido, em qualquer caso, varrer lixo ou detritos sólidos de qualquer natureza para os ralos dos logradouros públicos.

Art. 63. A ninguém é lícito, sob qualquer pretexto, impedir ou dificultar o livre escoamento das águas pelos canos, valas, sarjetas ou canais das vias públicas, danificando ou destruindo tais servidões.

~~Art. 64. Na infração de qualquer artigo deste Capítulo, será imposta a multa correspondente ao valor de 20% (vinte por cento) a 1 (uma) UVF (Unidade de Valor Fiscal), impondo-se o dobro da multa na reincidência específica, seguindo-se da interdição de atividades, apreensão dos bens e cassação da licença, conforme o caso.~~

Art. 64. Na infração de qualquer artigo deste Capítulo, será imposta a multa correspondente ao valor de 10 (dez) a 30 (trinta) UVF (Unidade de Valor Fiscal), impondo-se o dobro da multa na reincidência específica, seguindo-se da interdição de atividades, apreensão dos bens e cassação da licença, conforme o caso. (Redação dada pela Lei nº 1604/1995)

Parágrafo único. As penalidades para as infrações ao inciso XVI do art. 61 são as previstas nos capítulos deste Título ou na legislação especial deste Código. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 60/2025)

CAPÍTULO III DA HIGIENE DAS HABITAÇÕES

Art. 65. As habitações em geral deverão ser mantidas em perfeitas condições de higiene, de acordo com as normas estabelecidas neste código, leis, decretos ou regulamentos.

Art. 66. O morador é responsável perante as autoridades fiscais pela manutenção da habitação em perfeitas condições de higiene.

Art. 67. A Prefeitura Municipal, por seu órgão competente, determinará o número de pessoas que pode habitar hotéis, pensões, internatos e outros estabelecimentos semelhantes destinados a habitações coletivas.

Art. 68. A Prefeitura, através dos seus órgãos competentes, poderá declarar insalubre toda construção ou habitação que não reúna condições de higiene indispensáveis, inclusive ordenar interdição ou demolição.

Art. 69. Os proprietários ou moradores são obrigados a conservar em perfeito estado

de asseio os seus quintais, pátios, prédios e terrenos.

Art. 70. Nas habitações ou estabelecimentos é terminantemente proibido conservar água estagnada nos quintais, pátios ou áreas livres abertas ou fechadas, bem como vegetação que facilite a proliferação de germes e insetos transmissores de moléstias.

Parágrafo único. O escoamento superficial das águas estagnadas nas áreas referidas neste artigo, deverá ser feito para ralos, canaletas, sarjetas, galerias, valas ou córregos, por meio de declividade apropriada existente sob os pisos ou nos terrenos.

Art. 71. É expressamente vedado a qualquer pessoa que ocupe lugar em edifício de apartamentos:

I - introduzir nas canalizações qualquer objeto que possa danificá-las, provocar entupimento ou produzir incêndios;

II - lançar lixo, resíduos, líquidos, impurezas e objetos em geral, através de janelas ou aberturas para as vias públicas;

III - estender, secar, bater ou sacudir tapetes ou quaisquer peças nas janelas ou em lugares visíveis do exterior do edifício;

IV - depositar objetos nas janelas ou aberturas para as vias públicas.

~~**Art. 72** Os galinheiros deverão ser instalados fora das habitações e terão o solo do poleiro impermeabilizados e com a declividade necessária para o escoamento das águas de lavagem.~~

Art. 72. Fica expressamente proibido a instalação de galinheiros e a criação de galináceos ou galiformes, nas imediações ou nos imóveis, habitadas ou não, localizadas na zona urbana do Município. (Redação dada pela Lei nº 1604/1995)

~~**Art. 73** Na infração de qualquer artigo deste Capítulo, será imposta a multa correspondente ao valor de 50% (cinquenta por cento) a 2 (duas) UVF (Unidade de Valor Fiscal), impondo-se o dobro da multa na reincidência específica, seguindo-se da interdição das atividades, apreensão dos bens e cassação de licença, conforme o caso.~~

Art. 73. Na infração de qualquer artigo deste capítulo, será imposta a multa correspondente ao valor de 10 (dez) a 30 (trinta) UVF (Unidade de Valor Fiscal), impondo-se o dobro da multa na reincidência específica, seguindo-se da interdição das atividades, apreensão dos bens e cassação de licença, conforme o caso. (Redação dada pela Lei nº 1604/1995)

Seção Única

Limpeza Dos Terrenos Urbanos (Redação acrescida pela Lei nº 2964/2013)

~~ART. 73 A. OS RESPONSÁVEIS POR IMÓVEIS NÃO EDIFICADOS, MURADOS OU NÃO, QUE SE LOCALIZEM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DA SEDE E DOS DISTRITOS, SÃO OBRIGADOS A MANTÊ-LOS LIMPOS E DRENADOS, RESPONDENDO, EM QUALQUER SITUAÇÃO, PELA SUA UTILIZAÇÃO COMO DEPÓSITO DE LIXO, DETRITOS OU RESÍDUOS DE QUALQUER ESPÉCIE OU NATUREZA. (Redação acrescida pela Lei nº 2964/2013)~~

Art. 73-A Os responsáveis por imóveis não edificadas, murados ou não, que se localizem dentro do perímetro urbano da sede e dos distritos, são obrigados a mantê-los limpos e drenados, respondendo, em qualquer situação, pela sua utilização como depósito de lixo, detritos ou resíduos de qualquer espécie ou natureza. (Redação dada pela Lei Complementar nº 39/2018)

~~ART. 73-B CABERÁ AOS RESPONSÁVEIS POR IMÓVEIS DE QUE TRATA O ART.73-A DESTA LEI, EXECUTAR, ALÉM DO CORTE, A RETIRADA DOS RESÍDUOS VEGETAIS, A REMOÇÃO DE ENTULHO OU RESÍDUOS DE QUALQUER NATUREZA QUE PROPICIEM A PROLIFERAÇÃO DE MICROORGANISMOS E ANIMAIS NOCIVOS QUE, POR QUALQUER FORMA, POSSAM VIR A CAUSAR DANOS A SAÚDE PÚBLICA, EXALEM MAU CHEIRO OU DÊEM MAU ASPECTO AO LOCAL.~~

~~§ 1º SERÁ PERMITIDA A EXISTÊNCIA DE VEGETAÇÃO TIPO RASTEIRA, ESPECIALMENTE GRAMÍNEA OU VEGETAÇÃO DE PORTE ARBUSTIVO OU ARBÓREO COM FINALIDADE PAISAGÍSTICA DESDE QUE NÃO ADENSADA.~~

~~§ 2º O RESPONSÁVEL DEVERÁ EFETUAR O CORTE SEMPRE QUE A VEGETAÇÃO ESTIVER ADENSADA, BEM COMO AS GRAMÍNEAS ESTEJAM COM PORTE AVANTAJADO. (Redação acrescida pela Lei nº 2964/2013)~~

Art. 73-B Caberá aos responsáveis por imóveis de que trata o art. 73-A desta lei, executar, além do corte, a retirada dos resíduos vegetais, a remoção de entulho ou resíduos de qualquer natureza que propiciem a proliferação de microorganismos e animais nocivos que, por qualquer forma, possam vir a causar danos à saúde pública, exalem mau cheiro ou dêem mau aspecto ao local.

§ 1º Será permitida a existência de vegetação tipo rasteira, especialmente gramínea ou vegetação de porte arbustivo ou arbóreo com finalidade paisagística desde que não adensada.

§ 2º O responsável deverá efetuar o corte sempre que a vegetação estiver adensada, bem como as gramíneas estejam com porte avantajado.

§ 3º Considerar-se-á limpo todo e qualquer terreno devidamente drenado, sem depósito de lixo, detrito ou entulho de qualquer espécie e com cobertura vegetal abaixo de 30 cm (trinta centímetros) de altura, em situação permanentes, descontadas as áreas reservadas ao passeio público, não podendo existir retenção de líquidos

geradores de focos de doenças ou mau cheiro que possam afetar a saúde e o bem-estar da comunidade.

§ 4º As disposições desta lei são aplicáveis, também, aos imóveis não utilizados, não habitados ou abandonados e aos que, embora contenham edificações iniciadas e paralisadas, demolidas ou semi-demolidas.

§ 5º As disposições da presente lei não se aplicam aos imóveis localizados em áreas de preservação permanente.

§ 6º Nos casos de necessidade simultânea ou não de capina de vegetação e remoção de entulho e outros elementos junto à mesma, aplicar-se-á exclusivamente esta lei.

§ 7º Os imóveis, em geral, que contenham plantações, deverão possuir arruamentos internos de modo a permitir a visibilidade e ventilação, e ainda ser mantidos:

I - limpos de vegetação com crescimento desordenado ou fora dos padrões de higiene e limpeza previstos na Legislação Municipal em vigor;

II - isentos de lixo ou quaisquer detritos;

III - com vegetação espaçada adequadamente das construções vizinhas e do passeio público para proteção ao patrimônio de terceiros;

IV - sem poças de líquido infecto ou objetos que acumulem água, águas servidas ou paradas, obedecendo-se ao que estiver contido nesta lei. (Redação dada pela Lei Complementar nº 39/2018)

~~ART. 73-C É PROIBIDO AO PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR A QUALQUER TÍTULO, ATEAR FOGO NA VEGETAÇÃO, NOS RESÍDUOS PROVENIENTES DE SEU CORTE E DEMAIS RESÍDUOS EXISTENTES EM IMÓVEIS LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO. (Redação acrescida pela Lei nº 2964/2013)~~

Art. 73-C É proibido ao proprietário ou possuidor a qualquer título, atear fogo na vegetação, nos resíduos provenientes de seu corte e demais resíduos existentes em imóveis localizados no município. (Redação dada pela Lei Complementar nº 39/2018)

~~ART. 73-D NA LIMPEZA GERAL DE TERRENOS SERÁ PERMITIDO O USO DE PRODUTOS OU SISTEMAS QUÍMICOS QUE NÃO SEJAM NOCIVOS ÀS PESSOAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. (Redação acrescida pela Lei nº 2964/2013)~~

Art. 73-D Na limpeza geral de terrenos será permitido o uso de produtos ou sistemas químicos que não sejam nocivos às pessoas e animais domésticos, devidamente

homologados pelos órgãos competentes para utilização em áreas urbanas.

Parágrafo único. Para realizar a utilização de produtos ou sistemas químicos, a cobertura vegetal deverá ser previamente roçada estando abaixo de 0,20 m (vinte centímetros) de altura. (Redação dada pela Lei Complementar nº 39/2018)

~~ART. 73-E A INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NESTA SEÇÃO ÚNICA DESTA LEI, PROPRIETÁRIO SERÁ DEVIDAMENTE NOTIFICADO, PARA QUE NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS REGULARIZE A SITUAÇÃO, CASO NÃO SERÁ MULTADO EM 0,08 UFV POR METRO QUADRADO DA ÁREA DE TERRENO NO QUAL TENHA OCORRIDO A INFRAÇÃO, DOBRADA A CADA REINCIDÊNCIA. (Redação acrescida pela Lei nº 2964/2013)~~

~~Art. 73-E Na inobservância do disposto nesta Seção Única desta lei, o proprietário será devidamente notificado, para que no prazo de 15 (quinze) dias regularize a situação do imóvel.~~

~~§ 1º As novas notificações, a serem emitidas, a contar da data da publicação desta lei, terão o prazo de validade de 6 (seis) meses, contados a partir da ciência dos fatos, ou após a publicação da notificação em edital.~~

~~§ 2º As notificações anteriormente expedidas, terão o seu prazo de validade também de 06 (seis) meses a contar da ciência dos fatos, ou após a publicação da notificação em edital. (Redação dada pela Lei Complementar nº 39/2018)~~

Art. 73-E Na inobservância do disposto nesta lei, o proprietário ou possuidor de qualquer título ou parte será devidamente notificado para que no prazo de 15 (quinze) dias regularize a situação do imóvel e o mantenha sempre regularizado após esse prazo.

§ 1º As novas notificações a serem emitidas a contar da data da publicação desta lei terão o prazo de validade de 05 (cinco) anos contados a partir da ciência dos fatos através de entrega pessoal ou postal ou após publicação da notificação em edital no Diário Oficial Eletrônico do Município, sendo assegurada a realização de autuações e autuações por reincidência postuladas no artigo 73-F desta lei sem nova notificação durante esse período salvo durante o prazo de 15 (quinze) dias para regularização da situação do imóvel.

§ 2º As notificações anteriormente expedidas continuarão com prazo de validade de 06 (seis) meses a contar da ciência dos fatos através de entrega pessoal ou postal ou após publicação em edital e prosseguirão com as demais disposições da Lei Complementar 039/2018 e da Lei Complementar 043/2019. (Redação dada pela Lei Complementar nº 47/2021)

~~ART. 73-F APÓS OCORRIDO A REINCIDÊNCIA DO INFRATOR E APLICADAS AS PENALIDADES DE QUE TRATA O ARTIGO ANTERIOR, CASO O RESPONSÁVEL NÃO~~

~~PROVIDENCIEM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PREVISTO NOS ARTS. 73-A AO 73-D DESTA LEI, A PREFEITURA, POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU MEDIANTE LICITAÇÃO, DETERMINARÁ SUA REALIZAÇÃO, BEM COMO A COBRANÇA DO CUSTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS, ACRESCIDO DE MULTA PUNITIVA EQUIVALENTE A 5 (CINCO) UFM.~~

~~§ 1º AS DISPOSIÇÕES DO PRESENTE ARTIGO APLICAM-SE TAMBÉM, AOS TERRENOS QUE ESTEJAM COMPLETAMENTE MURADOS E QUE POR RAZÕES DE SAÚDE PÚBLICA NECESSITEM DA EXECUÇÃO DA REFERIDA LIMPEZA, SENDO ASSEGURADO AO PODER PÚBLICO MUNICIPAL O ACESSO A ESTA ÁREA, BEM COMO A PRERROGATIVA DE PROMOVER, POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU MEDIANTE LICITAÇÃO, A RESPECTIVA LIMPEZA.~~

~~§ 2º NA HIPÓTESE DOS SERVIÇOS SEREM EXECUTADOS DIRETAMENTE PELA PREFEITURA OU OBJETO DE LICITAÇÃO, A MESMA PROVIDENCIARÁ SUA COBRANÇA TOMANDO POR BASE O VALOR DE 0,08 UFV POR METRO QUADRADO. (Redação acrescida pela Lei nº 2964/2013)~~

Art. 73-F Esgotados os prazos previsto nos arts. 73-A ao 73-E desta lei, sem atendimento da notificação, ao responsável será aplicada multa em 0,08 UFM por metro quadrado da área de terreno no qual tenha ocorrido a infração, dobrando-se o valor da primeira infração a cada reincidência.

Parágrafo único. Após o Auto de Infração, a Prefeitura Municipal poderá realizar os serviços necessários para a adequação do imóvel à presente lei, diretamente ou através de contratação de serviços de terceiros, e providenciará sua cobrança, do serviço realizado, tomando por base o valor de 0,08 UFM por metro quadrado, acrescido de multa punitiva equivalente a 05 (cinco) UFM. (Redação dada pela Lei Complementar nº 39/2018)

~~**ART. 73-G** SENDO O SERVIÇO DE LIMPEZA EXECUTADO PELA PREFEITURA, A MESMA IDENTIFICARÁ O TERRENO COM UMA PLACA INFORMATIVA COM OS SEGUINTE DIZERES: "~~

~~TERRENO URBANO LIMPO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA - APÓS CUMPRIMENTO DOS ARTIGOS 73-A ao 73-D do CÓDIGO DE POSTURAS MUNICIPAIS - SENDO QUE A LIMPEZA SERÁ COBRADA DE SEU PROPRIETÁRIO. (Redação acrescida pela Lei nº 2964/2013)~~

Art. 73-G As disposições do presente artigo aplicam-se também, aos terrenos que estejam completamente murados e que por razões de saúde pública necessitem da execução da referida limpeza, sendo assegurado ao poder público municipal o acesso a esta área, bem como a prerrogativa de promover, por administração direta ou mediante licitação, a respectiva limpeza. (Redação dada pela Lei Complementar nº 39/2018)

Parágrafo único. O poder público, além da autuação, poderá realizar o serviço com maquinário e mão de obra próprio ou contratado, compreendendo limpeza, capinagem,

desinfecção e drenagem, com custos a serem cobrados do proprietário. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 43/2019)

~~Art. 73-H Fica assegurado ao infrator o direito ao contraditório e à ampla defesa. (Redação acrescida pela Lei nº 2964/2013)~~

Art. 73-H Fica assegurado ao infrator o direito ao contraditório e à ampla defesa, nos termos e prazos previstos neste Código de Posturas. (Redação dada pela Lei Complementar nº 39/2018)

Art. 73-I O Poder Executivo Municipal realizará, mensalmente, mediante planejamento regular, em sistema rotativo por bairro ou região da cidade, a coleta domiciliar e disposição final adequada de móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos inservíveis e outros resíduos ou materiais industrializados não recolhidos pelo prestador do serviço de limpeza pública.

§ 1º O Poder Executivo divulgará, no bairro ou região, com a devida antecedência, através do sítio oficial de internet e outros meios idôneos, as datas de coleta domiciliar, com objetivo, ainda, de promover a conscientização e engajamento da população.

§ 2º O Poder Executivo manterá canais para contato e informações sobre a coleta domiciliar.

§ 3º O Poder Executivo manterá serviço de coleta de rejeitos domiciliares resultantes da limpeza de imóveis em bairros periféricos, mediante solicitação de interessados e, caso necessário, agendamento prévio. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 45/2019)

CAPÍTULO III-B DO DESCARTE IRREGULAR DE REJEITOS (REDAÇÃO ACRESCIDA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 60/2025)

Art. 73-J É proibido o descarte de lixo, entulho ou qualquer outro rejeito em via ou logradouro público, imóvel público ou, por terceiros, em imóvel privado.

§ 1º Excetuam-se salvo locais destinados ou previamente autorizados pelo Poder Público, observada a legislação ambiental.

§ 2º As sanções para as infrações ao disposto neste artigo são as definidas neste Título ou na legislação especial deste Código. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 60/2025)

CAPÍTULO IV

DO CONTROLE DE ÁGUA E DO SISTEMA DE ELIMINAÇÃO DE DEJETOS

Art. 74. Compete ao Serviço Urbano de Água e Esgoto da Prefeitura Municipal, o exame periódico das redes e instalações com o objetivo de constatar possível existência de condições que possam prejudicar a saúde da comunidade.

Art. 75. É obrigatória a ligação de toda construção considerada habitável, à rede pública de abastecimento de água e esgoto aos coletores públicos de esgotos, sempre que existentes. A ligação de água será feita por um único ramal domiciliar e a de esgoto por um único coletor predial.

§ 1º Quando não existir rede pública de abastecimento de água ou coletores de esgotos, o órgão de administração competente indicará as medidas a serem executadas.

§ 2º Constitui obrigação do proprietário do imóvel, a execução de instalação domiciliar adequada de abastecimento de água potável e de esgoto sanitário, cabendo ao ocupante do imóvel zelar pela necessária conservação.

Art. 76. Em caso de calamidade pública no abastecimento de água potável por falta da mesma, todos os usuários deverão restringir ao máximo o consumo de água, evitando assim, o agravamento da situação.

Art. 77. É proibido comprometer, por qualquer forma, a limpeza de água destinada ao consumo público ou particular.

Art. 78. Em todo reservatório de água existente em prédio, deverão ser asseguradas as seguintes condições sanitárias:

I - existir absoluta impossibilidade de acesso ao seu interior de elementos que possam poluir ou contaminar a água;

II - existir absoluta facilidade de inspeção e limpeza;

III - possuir tampa removível ou aberta para inspeção ou limpeza.

Art. 79. Nos prédios providos de rede de abastecimento de água, é proibida a abertura e manutenção de cisternas.

Art. 80. Nenhum prédio situado em via pública dotada de rede de abastecimento de água e de esgoto poderá ser habitado sem que seja ligado às redes referidas.

Art. 81. É proibido, nas indústrias que dispõem de sistemas particulares de

abastecimento, por meio de poços ou captação subterrâneas, a interligação desse sistema com o de abastecimento público.

Art. 82. Os reservatórios prediais deverão ter, no mínimo, capacidade para 500 (quinhentos) litros e serão dotados de canalização de descarga para limpeza e canalizado o extravasamento, com descarga total ou parcial em ponto visível do prédio.

Art. 83. É privativo ao Serviço Urbano de Água e Esgoto da Prefeitura Municipal autorização para qualquer serviço de ramal domiciliar de água e coletor predial do esgoto sanitário.

Art. 84. Compete ao Serviço Urbano de Água e Esgoto da Prefeitura Municipal, verificar as condições de lançamentos de esgotos sanitários e resíduos industriais, tratados ou não nas bacias hidrográficas do município, comunicando-se os órgãos competentes para as providências cabíveis, necessárias à preservação da salubridade dos receptores. A autorização para lançamento de esgotos e resíduos industriais em cursos d'água, será feita pela autoridade sanitária competente.

~~**Art. 85** Não será permitido fazer ligação de esgotos sanitários em redes de águas pluviais, bem como o lançamento de resíduos industriais.~~

Art. 85. Não será permitido fazer ligação de esgotos sanitários em redes de águas pluviais, bem como o lançamento de resíduos industriais, ficando o infrator sujeito à multa de 15 (quinze) UVF (Unidade de Valor Fiscal). Na reincidência específica a multa será aplicada em dobro, seguindo-se a interdição das atividades, e cassação da licença de funcionamento nos casos de estabelecimentos comerciais e industriais. (Redação dada pela Lei nº 1604/1995)

~~**Art. 86** A poluição de água ou do ar por detritos, gases ou resíduos acarretará ao infrator a multa de 15 (quinze) UVF (Unidade de Valor Fiscal). Na reincidência específica a multa será aplicada em dobro, seguindo-se a interdição das atividades, e cassação da licença de funcionamento nos casos de estabelecimentos comerciais e industriais.~~

Art. 86. A poluição de água ou do ar por detritos, gases ou resíduos acarretará ao infrator a multa de 50 (cinquenta) UVF (Unidade de Valor Fiscal). Na reincidência específica a multa será aplicada em dobro, seguindo-se a interdição das atividades, e cassação da licença de funcionamento nos casos de estabelecimentos comerciais e industriais. (Redação dada pela Lei nº 1604/1995)

Seção Única

Da Instalação e Limpeza de Fossas

Art. 87. Nas instalações individuais ou coletivas de fossas, deverão ser observadas as

prescrições legais.

Art. 88. A instalação de fossa séptica será exibida quando não houver coletor público de esgoto sanitário, ou quando o coletor público encontrar-se em condições precárias de funcionamento.

Art. 89. Os compradores de fossas sépticas deverão exigir dos vendedores as instruções escritas sobre operações e manutenção das mesmas, que os fabricantes são obrigados a fornecer, devidamente aprovadas pela autoridade sanitária competente.

Art. 90. Nas fossas sépticas deverão ficar registradas, em lugar visível e devidamente protegido, a data de instalação, o volume útil e o período de limpeza.

Art. 91. Na instalação de fossas devem ser satisfeitos os seguintes requisitos:

I - o lugar deve ser seco, bem como drenado e acima das águas que escorrem na superfície;

II - somente poderão ser abertas a uma distância das habitações não inferior a 10 (dez) metros;

III - não deve existir perigo de contaminação da água do subsolo que possa estar em comunicação em fontes e poços, nem de contaminação da água de superfície, isto é, de rios, riachos, lagoas, sarjetas, valas, canaletas, córregos;

IV - a área que circunda a fossa, cerca de 2 (dois) metros quadrados, deve ser livre de lixo, vegetação de grande porte, restos e resíduos de qualquer natureza;

V - evitar-se o mau cheiro e aspectos desagradáveis à vista;

VI - a fossa deve oferecer segurança e resguardo, bem como facilidade de uso;

VII - devem estar protegidas de proliferação de insetos.

Art. 92. As fossas devem ser limpas de 2 (dois) em 2 (dois) anos, no máximo, comunicando o fato à Prefeitura.

Art. 93. Quando as fossas estiverem cheias de material fecal até 0,50 (cinquenta centímetros) abaixo do nível do solo, de verão ser aterradas.

~~**Art. 94** Na infração dos artigos deste Capítulo, será imposta a multa correspondente ao valor de 1 (uma) a 2 (duas) UVF (Unidade de Valor Fiscal), impondo-se o dobro da multa na reincidência, seguindo-se de interdição.~~

Art. 94. Na infração dos artigos deste Capítulo, será imposta multa correspondente ao valor de 10 (dez) a 30 (trinta) UVF (Unidade de Valor Fiscal), impondo-se o dobro da multa na reincidência, seguindo-se de interdição. (Redação dada pela Lei nº 1604/1995)

CAPÍTULO V

DA HIGIENE DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS

Seção Primeira

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 95. Compete à Prefeitura exercer, em colaboração com as autoridades sanitárias do Estado e da União, severa fiscalização sobre a produção e o comércio de gêneros alimentícios em geral.

Parágrafo único. Para os efeitos deste código, consideram-se gêneros alimentícios todas as substâncias sólidas ou líquidas, destinadas a serem ingeridas, excetuando-se os medicamentos.

Art. 96. A inspeção veterinária dos produtos de origem animal, obedecerá aos dispositivos da legislação federal e estadual, no que for cabível.

Parágrafo único. Estão isentos de inspeção veterinária os animais de abate criados em propriedades rurais e destinados ao consumo doméstico particular dessas propriedades.

Art. 97. Os produtores rurais deverão requisitar a inspeção veterinária do órgão competente, quando exercerem atividades de abate de animais destinados ao consumo público.

Art. 98. Os produtos considerados impróprios para o consumo poderão ser destinados à alimentação animal, à industrialização ou outros fins que não o de consumo.

Art. 99. Não é permitida a comercialização de carnê de animais ou aves que não tenham sido abatidas em matadouro sujeito à fiscalização.

~~**Art. 100** A todo pessoal que exerça função nos estabelecimentos que produzam ou comerciam gêneros alimentícios será exigido anualmente exame de saúde, abreugrafia em cada 06 (seis) meses, e vacinação antivariólica.~~

~~Parágrafo único. O pessoal a que se refere este artigo, deverá exhibir aos agentes fiscais prova de que cumpriram as exigências estabelecidas neste artigo.~~

Art. 100. A todo pessoal que exerça função nos estabelecimentos que produzam ou

comercializam gêneros alimentícios será exigido anualmente exame de saúde, incluindo abreugrafia e vacinação antivariólica.

Parágrafo único. O pessoal a que se refere este artigo deverá exibir aos agentes fiscais prova de que cumpriram com as exigências deste artigo e que os exames estão dentro do prazo de validade. (Redação dada pela Lei nº 1604/1995)

Art. 101. O pessoal de que trata o artigo anterior, só poderá exercer suas atividades se cumprirem as exigências.

Art. 102. As pessoas portadoras de erupções cutâneas, não poderão trabalhar nos estabelecimentos que produzam ou comerciem com gêneros alimentícios.

Art. 103. Os proprietários ou empregados que, submetidos à inspeção de saúde, apresentarem qualquer doença infecciosa ou repugnante, serão imediatamente afastados de seu serviço, só retornando após cura total, devidamente comprovada por órgão oficial.

Art. 104. Independentemente do exame periódico de que trata o artigo 100 deste código, poderá ser exigida, em qualquer ocasião, inspeção de saúde, desde que se constate sua necessidade.

Art. 105. Nos estabelecimentos de gêneros alimentícios, quando se tratar de produtos descobertos, como pão, doces, salgadinhos e outros, o consumidor deverá ser atendido somente por pessoas que não manuseiem dinheiro, sendo vedado a estas tocar em tais produtos.

Art. 106. Os estabelecimentos comerciais e industriais deverão ser mantidos, obrigatoriamente, em rigoroso estado de higiene.

Parágrafo único. Sempre que se tomar necessário, a juízo da fiscalização municipal, os estabelecimentos industriais e comerciais deverão ser, obrigatoriamente, pintados ou reformados.

Art. 107. Para ser concedida licença de funcionamento pela Prefeitura, o prédio e as instalações de todo e qualquer estabelecimento comercial e industrial deverão ser previamente vistoriados pelos órgãos competentes, em particular a respeito das condições de higiene e segurança.

Parágrafo único. O alvará de licença só será concedido após informação pelos órgãos competentes da Prefeitura de que o estabelecimento atende as exigências estabelecidas neste Código.

Art. 108. Não será permitida a fabricação, exposição ou vendas de gêneros alimentícios deteriorados, falsificados, adulterados ou nocivos à saúde.

§ 1º Quando se verificar qualquer dos casos proibidos pelo presente artigo, os gêneros serão apreendidos pelo fiscalização municipal e removidos a local destinados à sua inutilização.

§ 2º A inutilização dos gêneros não eximirá o estabelecimento comercial de multas, interdição de atividades e cassação da licença de funcionamento, além das demais penalidades que possam sofrer em virtude da infração, nem de que se dê conhecimento da ocorrência aos órgãos estaduais ou federais, para as necessárias providências.

§ 3º A reincidência específica na prática das infrações previstas neste artigo, determinará a cassação da licença para funcionamento do estabelecimento comercial ou industrial.

Art. 109. Toda água que tenha de servir na manipulação ou preparo de gêneros alimentícios, desde que não provenha do abastecimento público, deve ser comprovadamente pura.

Art. 110. O gelo destinado ao uso alimentar deverá ser fabricado com água potável, isenta de qualquer contaminação.

Art. 111. Não será permitido o emprego de jornais, papéis velhos ou qualquer impresso para embrulhar gêneros alimentícios desde que estes fiquem em contato direto com aqueles.

Art. 112. Os estabelecimentos comerciais e industriais deverão realizar, na periodicidade determinada pelo órgão competente da Prefeitura Municipal, a dedetização de suas dependências.

Parágrafo único. A obrigatoriedade de dedetização de que trata este artigo, se estende às casas de divertimentos públicos, asilos, templos religiosos, escolas, hotéis, bares, restaurantes, casas de cômodos e outro a que, a juízo da autoridade competente, requererem tal providência.

Art. 113. O estabelecimento comercial ou industrial, após cada dedetização, deverá afixar, em local visível ao público, um comprovante onde conste a data e ter espaço reservado para o "visto" das autoridades fiscais.

Art. 114. Os vestiários e os sanitários dos estabelecimentos comerciais e industriais devem ser instalados separadamente para cada sexo, não se permitindo que se deposite neles qualquer material estranho às suas finalidades.

Art. 115. Os vestiários e os sanitários serão mantidos, obrigatoriamente, em rigoroso estado de higiene, devendo periodicamente sofrer vistoria de autoridade municipal.

~~Art. 116 Na infração de qualquer artigo deste Capítulo, será imposta a multa correspondente ao valor de 1 (uma) a 4 (quatro) UVF (Unidade de Valor Fiscal), impondo-se o dobro da multa na reincidência, seguindo-se a interdição de atividades, apreensão de bens e cassação de licença, conforme o caso.~~

Art. 116. Na infração de qualquer artigo deste capítulo, será imposta a multa correspondente ao valor de 10 (dez) a 30 (trinta) UVF (Unidade de Valor Fiscal), impondo-se o dobro da multa na reincidência, seguindo-se a interdição de atividades, apreensão de bens e cassação de licença, conforme o caso. (Redação dada pela Lei nº 1604/1995)

Art. 116-A As empresas que explorem atividade comercial com atendimento ao público deverão permitir o uso restrito de banheiro, ainda que interno, a clientes durante o horário de funcionamento, sem custos, quando solicitado por situação de necessidade imediata.

§ 1º A permissão será restrita a:

I - a pessoa idosa, assim qualificada na forma da lei;

II - a pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida;

III - a mulher gestante ou lactante;

IV - a criança, assim qualificada na forma da lei, acompanhada de um adulto.

§ 2º Deverão ser observadas as normas sanitárias aplicáveis, em especial o art. 115, bem como as normas regulamentadoras trabalhistas específicas.

§ 3º O proprietário ou responsável deverá manter, em local visível no estabelecimento, informações sobre a disponibilidade de banheiro, sem custos, quando solicitado por situação de necessidade imediata para o público referido no § 1º

§ 4º O descumprimento ao disposto neste artigo sujeita o infrator a:

I - advertência na primeira infração;

II - multa de 5 (cinco) a 10 (dez) UFM, observados os critérios de gradação do art. 12;

III - multa em dobro no caso de reincidência dentro de até 90 (noventa) dias, na forma do art. 13. (Redação acrescida pela Lei nº 4030/2023)

Seção Segunda

DAS LEITERIAS

Art. 117. As leiterias deverão possuir refrigeradores ou frigoríficos, balcões com tampo de mármore, aço inoxidável ou material equivalente a juízo da autoridade sanitária competente.

Art. 118. As prateleiras devem ser de mármore, aço inoxidável, fórmica ou material equivalente a juízo da autoridade competente.

Art. 119. O leite deve ser pausterizado e fornecido em recipientes apropriados.

Art. 120. O pessoal deve trabalhar com uniformes apropriados, de cor branca.

Art. 121. Se houver comércio de outros produtos, as leiterias devem possuir, igualmente, instalações apropriadas para a conservação desses produtos.

~~Art. 122. Na infração de qualquer artigo desta Seção, será imposta a multa correspondente ao valor de 1 (uma) a 5 (cinco) UVF (Unidade de Valor Fiscal), impondo-se o dobro da multa na reincidência, seguindo-se a interdição, apreensão dos bens e cassação da licença de funcionamento, conforme o caso.~~

Art. 122. Na infração de qualquer artigo desta Seção, será imposta a multa correspondente ao valor de 10 (dez) a 30 (trinta) UVF (Unidade de Valor Fiscal), impondo-se o dobro da multa na reincidência, seguindo-se a interdição, apreensão dos bens e cassação da licença de funcionamento, conforme o caso. (Redação dada pela Lei nº 1604/1995)

Seção Terceira

DAS TORREFAÇÕES DE CAFÉ

Art. 123. As torrefações de café deverão ter, na dependência destinada ao depósito de café e sobre o piso, um estrado de madeira que fique a 0,15m (quinze centímetros), no mínimo, acima do referido piso.

Art. 124. As torrefações de café serão instaladas em locais próprios, em que não se permitirá a exploração de qualquer outro ramo de comércio ou indústria de produtos alimentícios.

Art. 125. As torrefações de café deverão ter dependências destinadas a depósito de matéria prima, torrefação, moagem e acondicionamento, venda, vestiários e instalações sanitárias.

~~Art. 126. Na infração de qualquer artigo desta Seção, será imposta a multa de 1 (uma)~~

~~a 5 (cinco) UVF (Unidade de Valor Fiscal), impondo-se o dobro da multa na reincidência específica, seguindo-se a interdição das atividades, apreensão de bens, cassação da licença de funcionamento, conforme o caso.~~

Art. 126. Na infração de qualquer artigo desta Seção, será imposta a multa de 10 (dez) a 30 (trinta) UVF (Unidade de Valor Fiscal), impondo-se o dobro da multa na reincidência específica, seguindo-se a interdição das atividades, apreensão de bens, cassação da licença de funcionamento, conforme o caso. (Redação dada pela Lei nº 1604/1995)

Seção Quarta

DA HIGIENE DOS PRODUTOS EXPOSTOS À VENDA

Art. 127. O leite, manteiga, e queijos, expostos à venda, deverão ser conservados em recipientes apropriados, à prova de impurezas e insetos, satisfeitas ainda, as demais condições de higiene.

Art. 128. Os produtos que possam ser ingeridos sem cozimento, colocados à venda a retalho, deverão ser expostos em vitrine ou balcões para isolá-los de impurezas e insetos.

Art. 129. Os biscoitos e farinhas deverão ser conservados, obrigatoriamente, em latas, caixas ou pacotes fechados.

Parágrafo único. As farinhas de mandioca, milho e trigo, poderão ser conservadas em sacos apropriados.

Art. 130. No caso específico de pastelarias e confeitarias, o pessoal que serve o público deve pegar pastéis, doces, fritos e outros produtos, com colheres ou pegadores apropriados.

Art. 131. Os salames, salsichas, e produtos similares serão suspensos em ganchos de metal polido ou estanhado, ou colocados em recipientes apropriados, observados, rigorosamente, os preceitos de higiene.

Art. 132. Em relação às frutas expostas à venda, deverão ser observadas as seguintes prescrições:

I - Serem colocados sobre mesas, tabuleiros ou prateleiras rigorosamente limpos;

II - não serem descascadas nem ficarem expostas em fatias;

III - estarem sazoadas;

IV - não estarem deterioradas.

Art. 133. Em relação às verduras expostas à venda, deverão ser observadas as seguintes prescrições:

I - estarem lavadas;

II - não estarem deterioradas;

III - serem despojadas de suas aderências inúteis, Quando forem de fácil decomposição;

IV - quando tiverem de ser consumidas sem cozimento deverão ser dispostas convenientemente em mesas, tabuleiros ou prateleiras rigorosamente limpos.

Parágrafo único. É proibido utilizar-se para qualquer outro fim, dos depósitos de frutas ou de produtos horti-granjeiros.

~~**Art. 134** Na infração de qualquer artigo desta Seção, será imposta a multa de 1 (uma) a 5 (cinco) UVF (Unidade de Valor Fiscal), impondo-se o dobro da multa na reincidência específica, seguindo a interdição de atividade, apreensão de bens e cassação de licença de funcionamento, conforme o caso.~~

Art. 134. Na infração de qualquer artigo desta Seção, será imposta a multa de 10 (dez) a 30 (trinta) UVF (Unidade de Valor Fiscal), impondo-se o dobro da multa na reincidência específica, seguindo a interdição de atividade, apreensão de bens e cassação de licença de funcionamento, conforme o caso. (Redação dada pela Lei nº 1604/1995)

Seção Quinta

DA VENDA DE AVES E OVOS

Art. 135. As aves, quando ainda em vida, destinadas à venda, deverão ser mantidas dentro de gaiolas apropriadas.

Parágrafo único. As gaiolas deverão ter fundo móvel, para facilitar a sua limpeza, que será feita diariamente.

Art. 136. Não poderão ser expostas à venda, aves consideradas impróprias para o consumo.

Parágrafo único. Nos casos de infração ao presente artigo as aves serão apreendidas pela fiscalização afim de serem sacrificadas, não cabendo aos seus proprietários qualquer indenização.

Art. 137. As aves mortas deverão ser expostas à venda completamente limpas, tanto

de plumagem como das vísceras e partes não comestíveis.

Parágrafo único. As aves a que se refere este artigo deverão ficar, obrigatoriamente, em balcões ou Câmaras Frigoríficas.

Art. 138. Os ovos deteriorados deverão ser apreendidos e destruídos pela fiscalização.

~~Art. 139. Na infração dos artigos desta Seção, será imposta a multa correspondente de 1 (uma) a 5 (cinco) UVF (Unidade de Valor Fiscal), imposta em dobro na reincidência específica, seguindo-se a interdição das atividades, apreensão de bens e cassação da licença de funcionamento, quando for o caso.~~

Art. 139. Na infração dos artigos desta Seção, será imposta a multa correspondente de 10 (dez) a 30 (trinta) UVF (Unidade de Valor Fiscal), imposta em dobro na reincidência específica, seguindo-se a interdição das atividades, apreensão de bens e cassação da licença de funcionamento, quando for o caso. (Redação dada pela Lei nº 1604/1995)

Seção Sexta

DA HIGIENE DOS AÇOUGUES E MATADOUROS

Art. 140. Além das exigências legais vigentes, os açougues e matadouros deverão atender as seguintes condições:

I - serem dotados de torneiras e de pias apropriadas;

II - terem balcões com tampo de mármore, aço inoxidável, fórmica ou material equivalente, a juízo da autoridade sanitária competente;

III - Terem câmaras frigoríficas ou refrigeradores com capacidade proporcional às suas necessidades;

IV - disporem de armação de ferro ou aço polido, fixa às paredes ou ao teto, e a que serão suspensas, por meio de ganchos, do mesmo material, os quartos de reses para talho;

V - os ralos devem ser diariamente desinfetados;

VI - os utensílios de manipulação, instrumentos e as ferramentas de corte, devem ser materialmente inoxidáveis, bem como mantidos em estado de limpeza;

VII - ter luz artificial incandescente ou fluorescente.

Parágrafo único. Não existindo condições de conservar as carnes em Câmaras

Frigoríficas ou refrigeradores, e se não forem vendidas até 24 (vinte e quatro) horas após a sua entrada no açougue ou matadouro, deverão ser imediatamente salgadas e só poderão ser vendidas neste estado.

Art. 141. Nos açougues só poderão entrar carnes provenientes dos matadouros devidamente licenciados, regularmente inspecionados e carimbadas e conduzidas em veículos.

Art. 142. Os sebos e outros resíduos de aproveitamento industrial, deverão ser, obrigatoriamente, mantidos em recipientes estanques e só poderão ser transportados em veículos hermeticamente fechados.

Art. 143. Com exceção do cepo, nos açougues não serão permitidos moveis ou objetos de madeira.

Art. 144. Nos açougues ou nas suas dependências, é proibido o preparo de produtos de carnês ou a sua manipulação para qualquer fim.

Art. 145. Nenhum açougue ou matadouro poderá funcionar em dependências de fábricas de produtos de carnês e estabelecimentos congêneres, mesmo que entre eles haja conexão.

Art. 146. Nos açougues ou matadouros não será permitido qualquer ramo de negócios diverso do da especialidade que lhes corresponde.

Art. 147. Os açougueiros são obrigados a observar as seguintes prescrições:

I - manter o estabelecimento em completo estado de asseio e higiene;

II - não guardar na sala de talho objetos que sejam estranhos;

III - não admitir, nem manter no serviço, empregados que não sejam portadores da carteira sanitária ou atestado médico comprovando que não são portadores de moléstia contagiosa;

IV - usar sempre aventais e gorros brancos.

Art. 148. Os proprietários deverão cuidar para que nos açougues e matadouros não entrem pessoas, que apresentem a vista, moléstias contagiosas ou repugnantes, segundo as disposições legais de saúde pública.

Art. 149. O serviço de transporte de carnê para açougues ou estabelecimentos congêneres só poderá ser feito em veículo apropriado, fechado e com dispositivo para ventilação.

~~Art. 150 — Na infração de qualquer artigo desta Seção, será aplicada a multa correspondente ao valor de 1 (uma) a 5 (cinco) UVF (Unidade de Valor Fiscal), impondo-se o dobro da multa na reincidência, seguindo-se a apreensão de bens, interdição das atividades e cassação da licença de funcionamento, conforme o caso.~~

Art. 150. Na infração de qualquer artigo desta Seção será aplicado a multa correspondente ao valor de 20 (vinte) a 60 (sessenta) UVF (Unidade de Valor Fiscal), impondo-se o dobro da multa na reincidência, seguindo-se a apreensão de bens, interdição das atividades e cassação da licença de funcionamento, conforme o caso. (Redação dada pela Lei nº 1604/1995)

Seção Sétima

DA HIGIENE NAS PEIXARIAS

Art. 151. Além das prescrições legais vigentes, as peixarias deverão atender às seguintes condições:

I - serem dotadas de torneiras e de pias apropriadas;

II - terem balcões com tampo de mármore, aço inoxidável, fórmica ou material equivalente, a juízo da autoridade sanitária competente;

III - terem câmaras frigoríficas ou refrigeradores com capacidade proporcional às suas necessidades;

IV - os ralos devem ser diariamente desinfetados;

V - os utensílios de manipulação devem ser mantidos em estado de limpeza;

VI - terem luz artificial incandescente ou fluorescente.

Art. 152. Com exceção do cepo, nas peixarias não serão permitidos móveis ou objetos de madeira.

Art. 153. Para limpeza e escamagem dos peixes deverão existir, obrigatoriamente, locais apropriados, bem como recipientes para recolher os detritos, não podendo, de forma alguma e sob qualquer pretexto, serem jogados no chão ou permanecerem sobre as mesas.

Art. 154. É terminantemente proibido o preparo ou fabrico de conservas de peixes nas peixarias e dependências.

Art. 155. Nas peixarias não será permitido qualquer outro ramo de negócio diverso do da especialidade que lhe corresponde.

Art. 156. Os peixeiros serão obrigados a observar as seguintes prescrições de higiene:

I - manter o estabelecimento em completo estado de higiene e asseio;

II - não admitir, nem manter em serviço, empregado que não seja portador de carteira sanitária ou atestado médico, comprovando não sofrerem de moléstias contagiosas.

Art. 157. Os proprietários de peixarias e seus empregados devem cuidar para que no estabelecimento não entrem, pessoas que apresentem à vista, moléstia contagiosa ou repugnante, segundo as disposições de saúde pública.

Art. 158. O serviço de transporte de peixes para as peixarias ou estabelecimentos congêneres, só poderá ser feito em recipientes apropriados.

~~**Art. 159** — Na infração de qualquer artigo desta Seção, será imposta a multa correspondente ao valor de 1 (uma) a 5 (cinco) (Unidade de Valor Fiscal), impondo-se o dobro na reincidência específica, seguindo-se de apreensão de bens, interdição das atividades ou cassação da licença de funcionamento, conforme o caso.~~

Art. 159. Na infração de qualquer artigo desta Seção, será imposta a multa correspondente ao valor de 20 (vinte) a 60 (sessenta) UVF (Unidade de Valor Fiscal), impondo-se o dobro na reincidência específica, seguindo-se de apreensão de bens, interdição das atividades ou cassação da licença de funcionamento, conforme o caso. (Redação dada pela Lei nº 1604/1995)

Seção Oitava

DA HIGIENE NOS HOTÉIS, PENSÕES, RESTAURANTES, CASAS DE LANCHES, CAFÉS, BARES E ESTABELECIMENTOS CONGÊNERES

Art. 160. Além das exigências estabelecidas no Capítulo V, do TÍTULO IV deste Código, e das demais disposições legais que regem a matéria, os hotéis, pensões, restaurantes, casas de lanches, cafés, bares e estabelecimentos congêneres deverão observar as seguintes prescrições:

I - lavagem de louças e talheres, deverá fazer-se em água corrente, não sendo permitida, sob qualquer hipótese, a lavagem em baldes, tonéis ou vasilhames;

II - a higienização da louça e talheres deverá ser feita em esterilizadores, mantidos em temperatura adequada à boa higiene deste material;

III - a louça e os talheres deverão ser guardados em armários, com portas e ventiladores, não podendo ficar expostos à poeira e insetos;

IV - os guardanapos e toalhas serão de uso individual;

V - os alimentos não poderão ficar expostos e deverão ser colocados em balcões envidraçados;

VI - os açucareiros serão de tipo que permitam a retirada do açúcar, sem o levantamento da tampa;

VII - as roupas servidas deverão ser guardadas em depósitos apropriados;

VIII - deverão possuir água filtrada para o público;

IX - as cozinhas, copas e despensas, deverão ser conservadas em perfeitas condições de higiene;

X - os sanitários, mictórios, banheiros e pias, deverão permanecer limpos e desinfetados;

XI - nos salões de consumo não será permitido o depósito de caixas ou qualquer material estranho às suas finalidades;

XII - os utensílios de cozinha, as louças, os talheres, devem estar sempre em perfeitas condições de uso e serão apreendidos e inutilizados, imediatamente, os materiais que estiverem danificados, lascados ou trincados;

XIII - os balcões deverão ter o tampo de mármore, aço inoxidável, fórmica ou material equivalente, a juízo da autoridade sanitária competente;

XIV - serem dotados de torneiras e pias apropriadas;

XV - terem luz artificial, incandescentes ou fluorescentes.

Parágrafo único. Os estabelecimentos a que se refere o presente artigo, serão obrigados a manter seus empregados ou garçons limpos, convenientemente trajados e barbeados, de preferência uniformizados.

~~Art. 161 — Na infração de qualquer artigo desta Seção, será imposta a multa correspondente ao valor de 1 (uma) a 5 (cinco) UVF (Unidade de Valor Fiscal), impondo-se o dobro da multa na reincidência, seguindo-se a apreensão de bens, interdição das atividades e cassação da licença de funcionamento, conforme o caso.~~

Art. 161. Na infração de qualquer artigo desta Seção, será imposta a multa correspondente ao valor de 20 (vinte) a 50 (cinquenta) UVF (Unidade de Valor Fiscal), impondo-se o dobro da multa na reincidência, seguindo-se a apreensão de bens, interdição das atividades e cassação da licença de funcionamento, conforme o caso. (Redação dada pela Lei nº 1604/1995)

Seção Nona

DOS SALÕES DE BARBEIRO E CABELEIREIRO

Art. 162. Nos salões de barbeiro e cabeleireiro, os instrumentos de trabalho devem ser, obrigatoriamente, submetidos à completa desinfecção antes do atendimento de cada freguês, por meio de estufa ou esterilizadores.

Art. 163. Nos salões de barbeiro e cabeleireiro, é obrigatório o uso de toalhas e golas individuais.

Parágrafo único. Durante o trabalho, os oficiais ou empregados deverão usar blusas brancas, apropriadas e rigorosamente limpas.

Art. 164. As toalhas ou panos que recobrem o encosto das cadeiras devem ser usados uma só vez para cada atendimento.

~~**Art. 165** Na infração de qualquer artigo desta Seção, será imposta a multa correspondente ao valor de 1 (uma) a 2 (duas) UVF (Unidade de Valor Fiscal), seguindo-se a interdição das atividades, apreensão de bens e cassação do alvará, conforme o caso.~~

Art. 165. Na infração de qualquer artigo desta Seção, será imposta a multa correspondente ao valor de 10 (dez) a 20 (vinte) UVF (Unidade de Valor Fiscal), seguindo-se a interdição das atividades, apreensão de bens e cassação do Alvará, conforme o caso.(Redação dada pela Lei nº 1604/1995)

CAPÍTULO VI

DA HIGIENE DOS HOSPITAIS, CASAS DE SAÚDE E MATERNIDADES

Art. 166. Nos hospitais, Casas de Saúde e Maternidades, além das disposições gerais deste código, que lhes forem aplicáveis, é obrigatório:

I - a existência de uma lavanderia à água quente com instalação completa de desinfecção;

II - a existência de depósito apropriado para roupa servida;

III - a esterilização de louças, talheres e utensílios diversos;

IV - a desinfecção de colchões, travesseiros e cobertores;

V - a instalação de necrotério e velório;

VI - a cozinha, copa e despensa deverão ser conservadas devidamente asseadas e com condições de completa higiene;

VII - os sanitários, mictórios, banheiros e pias deverão ser mantidos sempre em estado de limpeza;

VIII - o lixo deverá ser incinerado no próprio estabelecimento;

IX - os doentes ou suspeitos de serem portadores de doenças infectocontagiosas, deverão ocupar dependências individuais ou enfermaria exclusiva para isolamento.

~~Art. 167 - Na infração de qualquer artigo deste Capítulo, será imposta a multa correspondente ao valor de 1 (uma) a 5 (cinco) UVF (Unidade de Valor Fiscal), aplicando-se a multa em dobro na reincidência específica, seguindo-se da apreensão dos bens, interdição das atividades, e cassação da licença de funcionamento, conforme o caso.~~

Art. 167. Na infração de qualquer artigo deste Capítulo, será imposta a multa correspondente ao valor de 20 (vinte) a 60 (sessenta) UVF (Unidade de Valor Fiscal), aplicando-se a multa em dobro na reincidência específica, seguindo-se da apreensão dos bens, interdição das atividades e cassação da licença de funcionamento, conforme o caso. (Redação dada pela Lei nº 1604/1995)

CAPÍTULO VII DA HIGIENE DAS PISCINAS DE NATAÇÃO

Art. 168. As piscinas de natação deverão obedecer às seguintes prescrições:

I - nos pontos de acesso haverá tanques-lava-pés, contendo em solução um desinfetante ou fungicida para assegurar a esterilização dos pés dos banhistas;

II - disporem de vestiários chuveiros e instalações sanitárias de fácil acesso e separados para cada sexo, na proporção estabelecida em lei;

III - a limpidez da água deve ser de tal forma que a uma profundidade de 3 (três) metros possa ser visto, com nitidez, o fundo das piscinas;

IV - o equipamento especial da piscina deverá assegurar a perfeita e uniforme circulação, filtração e esterilização da água.

Art. 169. A água das piscinas deverá e ser tratada pelo cloreto ou seus compostos. As piscinas deverão manter, sempre que estiverem em uso, um excesso de cloro livre não inferior a 0,2 e nem superior a 0,5 partes por um milhão.

§ 1º Quando o cloro ou os seus compostos forem usados com amônia, o teor do

cloro residual na água, quando a piscina estiver em uso, não deve ser inferior a 0,6 partes do milhão.

§ 2º As piscinas que receberem continuamente água de boa qualidade e cuja renovação total se realize em tempo inferior a 12 horas, poderão ser dispensadas as exigências de que trata este artigo.

Art. 170. Em todas as piscinas é obrigatório o registro diário das operações de tratamento e controle.

Art. 171. Os frequentadores das piscinas são obrigados a se submeterem, na periodicidade determinada pela autoridade sanitária competente, a exames médicos provados por atestados, que os autorizará ao uso da piscina.

Art. 172. Nenhuma piscina poderá ser usada quando suas águas forem julgadas poluídas pela autoridade sanitária competente.

~~Art. 173. Na infração de qualquer dispositivos deste Capítulo será imposta a multa correspondente ao valor de 1 (uma) a 5 (cinco) UVF (Unidade de Valor Fiscal), impondo-se o dobro na reincidência específica, seguindo-se da interdição.~~

Art. 173. Na infração de qualquer dispositivo deste Capítulo será imposta a multa correspondente ao valor de 10 (dez) a 30 (trinta) UVF (Unidade de Valor Fiscal), impondo-se o dobro na reincidência específica, seguindo-se da interdição. (Redação dada pela Lei nº 1604/1995)

CAPÍTULO VIII DO CONTROLE DE LIXO

Seção Primeira

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 174. Os serviços Municipais da Prefeitura estabelecerão normas sobre a coleta, transporte e destino do lixo e fiscalizarão o seu cumprimento.

Art. 175. O transporte do lixo proveniente dos serviços de limpeza pública, deverá ser feito em veículos fechados e apropriados para essa tarefa.

Art. 176. O lixo proveniente dos serviços de limpeza pública, deverá ser eliminado de modo que não afete à saúde da população, através de processo aprovado pelas autoridades sanitárias.

Parágrafo único. O órgão competente da Prefeitura participará, obrigatoriamente, na determinação do processo de eliminação do lixo, proveniente dos serviços de lim-

peza pública, bem como fiscalizará o correto cumprimento dessa determinação.

~~Art. 177. Quando o destino final do lixo for aterro sanitário, este terá uma camada de recobrimento de espessura mínima de 50 (cinquenta) centímetros.~~

Art. 177. Quando o destino final do lixo for aterro sanitário, este terá uma camada de recobrimento de espessura mínima de 50 (cinquenta) centímetros e não poderá estar localizada a menos de três mil metros do perímetro urbano (Redação dada pela Lei nº 1320/1990)

Art. 178. Quando o lixo for usado como adubo ou alimentação de animais a autoridade sanitária indicada pela Prefeitura, apontará, em cada caso, as medidas acauteladoras da saúde pública.

Art. 179. A Prefeitura promoverá na zona rural os cuidados adequados com o lixo.

Art. 180. Sempre que necessário, a Prefeitura poderá realizar exames sanitários dos produtos industrializados provenientes do lixo, e estabelecer condições para sua utilização.

Art. 181. O pessoal encarregado da coleta, transporte e destino final do lixo, deverá trabalhar protegido com luvas, botas e vestuário apropriados, com o objetivo de prevenir contaminação e acidentes.

Art. 182. Os Serviços Municipais da Prefeitura, em conexão com outros setores da Municipalidade, promoverá a instalação em pontos diferentes da cidade, de cestas coletoras de lixo.

Art. 183. A Prefeitura, deverá promover, sempre que necessário, campanhas públicas visando esclarecer e educar a população sobre o perigo que o lixo representa para a saúde, e conseqüentemente, dizendo da necessidade de manter a cidade em condições de limpeza em níveis desejáveis.

Seção Segunda

DA LIMPEZA PÚBLICA

Art. 184. O lixo das habitações será recolhido em vasilhas apropriadas providas de tampa ou sacos plásticos, e deverão ser mantidos em boas condições de utilização.

Parágrafo único. O lixo deverá ser colocado a frente das residências, ou estabelecimento, nos horários pré-determinados pelos serviços municipais da Prefeitura.

Art. 185. Não serão considerados como lixo os resíduos industriais, de oficinas, os restos de material de construção, os entulhos provenientes de obras ou demolições, os

restos de forragem de cocheiras, ou estábulos, a terra, folhas, galhos dos jardins e quintais particulares, que não poderão ser lançados na via pública e serão removidos as custas dos respectivos proprietários, ou inquilinos, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

~~Parágrafo único. O material de que trata este artigo, poderá ser recolhido pelo órgão de limpeza pública da Prefeitura, mediante prévia solicitação do interessado, que deverá pagar o recolhimento, de acordo com as tarifas fixadas por decreto do Executivo.~~

Parágrafo único. Os materiais de que trata este artigo, caso não sejam retirados dentro do prazo de 24 horas, o Município o fará, sujeitando, no entanto o infrator além das penalidades previstas no Artigo 196, ao pagamento da taxa correspondente aos serviços de coleta, acrescidos de 50%. (Redação dada pela Lei nº 1604/1995)

Art. 186. A ninguém é permitido utilizar o lixo para qualquer fim em áreas localizadas no perímetro urbano.

Parágrafo único. Nas zonas suburbanas e rurais o despejo, uso e industrialização do lixo deverá obedecer a uma distância mínima de cinco quilômetros de escolas, hospitais, farmácias e asilos.

Art. 187. Os cadáveres de animais encontrados nas vias públicas, serão recolhidos pelo órgão de limpeza pública da Prefeitura, que providenciará a cremação ou enterramento.

Art. 188. É proibido o despejo nas vias públicas de águas servidas de estabelecimentos comerciais, industriais, recreativos, hospitalares, oficinas, lavagem de viaturas e outros.

Art. 189. É proibido o despejo nas vias públicas e terrenos sem edificação, de cadáveres de animais, entulhos, lixo de qualquer origem e quaisquer materiais que possam prejudicar a saúde pública, trazer incômodo à população e prejudicar a estética da cidade.

Art. 190. As cinzas e escórias de lixo hospitalar incinerado pelo próprio hospital, deverão ser depositados em coletores metálicos providos de tampa, de propriedade dos interessados.

Parágrafo único. O lixo de que trata este artigo será recolhido e transportado para seu destino final pelo órgão de limpeza pública da Prefeitura.

Art. 191. Os resíduos industriais poderão ser incinerados, enterrados ou removidos, de acordo com as normas estabelecidas pelo órgão competente da Prefeitura.

Art. 192. Os resíduos industriais deverão ser depositados em coletores metálicos providos de tampa, de propriedade do interessado, com capacidade e dimensões estabelecidas pelos Serviços Municipais da Prefeitura.

Art. 193. Nos prédios destinados a apartamentos ou escritórios é obrigatória a instalação de tubos de queda para coleta de lixo, compartimento para depósito durante 24 (vinte e quatro) horas, ou dispositivo para incineração.

§ 1º As instalações de que trata o artigo devem permitir a lavagem periódicas, e os tubos de queda devem ser ventilados na parte superior, acima da cobertura do prédio.

§ 2º Os tubos de queda não deverão comunicar-se diretamente com as partes de uso comum, e devem ser instalados em câmaras apropriadas, a fim de evitar exalações inconvenientes.

~~**Art. 194** Nos edifícios de apartamentos com mais de 40 (quarenta) compartimentos, é obrigatória a instalação de incinerador.~~

~~Parágrafo único. Nos edifícios que possuam incineradores de lixo, as cinzas e escórias deverão ser recolhidas em coletores metálicos, providos de tampa, de propriedade dos interessados, para posterior coleta pelo órgão de limpeza pública da Prefeitura.~~

Art. 194. Nos edifícios de apartamentos com mais de 40 (quarenta) compartimentos, é obrigatória a instalação de pelo menos 2 (dois) tubos de queda para coleta de lixo, e de pelo menos, também, 2 (dois) compartimentos para depósito durante 24 (vinte e quatro) horas.

Parágrafo único. Os lixos deverão ser recolhidos em coletores metálicos, providos de tampa, de propriedade dos condôminos, para posterior coleta pelo órgão de limpeza pública da Prefeitura. (Redação dada pela Lei nº 1604/1995)

~~**Art. 195** As instalações coletoras e incineradores de lixo, existentes nas habitações ou estabelecimentos, deverão ser providos de dispositivos adequados à sua limpeza e lavagem, segundo preceitos de higiene.~~

Art. 195. As instalações coletoras, existentes nas habitações ou estabelecimentos, deverão ser providos de dispositivos adequados à sua limpeza e lavagem, segundo preceitos de higiene. (Redação dada pela Lei nº 1604/1995)

~~**Art. 196** Na infração de dispositivos desta Seção, será aplicada a multa correspondente ao valor de 1 (uma) a 2 (duas) UVF (Unidade de Valor Fiscal), aplicando-se o dobro na reincidência específica, seguindo-se de apreensão de bens, interdição de atividades e cassação da licença de funcionamento, conforme o caso.~~

Art. 196. Na infração de dispositivos desta Seção, será aplicada a multa correspondente ao valor de 20 (vinte) a 50 (cinquenta) UVF (Unidade de Valor Fiscal), aplicando-se o dobro na reincidência específica, seguindo-se de apreensão de bens, interdição de atividades e cassação da licença de funcionamento, conforme o caso. (Redação dada pela Lei nº 1604/1995)

CAPÍTULO IX

DA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DOS CURSOS DE ÁGUA E DAS VALAS

Art. 197. Compete aos proprietários conservarem limpos e desobstruídos os cursos de água ou valas que existirem nos seus terrenos, ou com eles limitarem, de forma que a vasão dos cursos de água ou valas se encontre sempre completamente desembaraçada.

Parágrafo único. Nos terrenos alugados ou arrendados, a limpeza e desobstrução dos cursos de água e das valas compete ao inquilino ou arrendatário.

Art. 198. Quando for julgado necessário a regularização de cursos de água ou valas a Prefeitura poderá exigir que o proprietário do terreno execute as respectivas obras.

Parágrafo único. No caso de curso de água ou vala serem limítrofes entre dois terrenos, as obras serão de responsabilidade dos dois proprietários.

Art. 199. Intimado o proprietário, inquilino ou arrendatário a executar as obras ou serviços a que se refere os artigos 197 e 198 deste código, e não o fazendo no prazo determinado na notificação, ficará a critério da Municipalidade por si ou através de terceiros, a execução dos serviços ou obras, cobrando-se em qualquer dos casos as despesas que houver, acrescidas de 30% (trinta por cento) correspondentes aos gastos de administração.

Art. 200. Na construção de açudes, represas, barragens, tapagens ou de quaisquer obras de caráter permanente ou temporário, deverá ser assegurado sempre o livre escoamento das águas.

Art. 201. As tomadas de água para quaisquer fins, ficarão condicionadas às exigências formuladas pelo Serviço de Águas e Esgotos e Diretoria de Obras e Viação.

Art. 202. Nenhum serviço ou construção poderá ser feito nas margens, no leito ou por cima de valas ou de cursos de água, sem serem executadas as obras de arte tecnicamente adequadas, bem como conservadas ou aumentadas as dimensões da seção de vasão, a fim de tornar possível a descarga conveniente.

~~**Art. 203** — Na infração de dispositivos deste Capítulo, será imposta multa correspondente ao valor de 1 (uma) a 5 (cinco) UVF (Unidade de Valor Fiscal), aplicando-se a multa em dobro no caso da reincidência específica, seguindo-se de~~

~~interdição e cassação de licença, conforme o caso.~~

Art. 203. Na infração de dispositivos deste Capítulo, será imposta multa correspondente ao valor de 20 (vinte) a 30 (trinta) UVF (Unidade de Valor Fiscal), aplicando-se a multa em dobro no caso de reincidência específica, seguindo-se de interdição e cassação de licença, conforme o caso. (Redação dada pela Lei nº 1604/1995)

CAPÍTULO X DA EDUCAÇÃO SANITÁRIA

Art. 204. A Prefeitura Municipal de Andradina, poderá desenvolver programas de educação sanitária, de modo a criar ou modificar os hábitos e o comportamento do indivíduo em relação à Saúde.

TÍTULO V DA POLÍCIA DE COSTUMES, DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA

CAPÍTULO I DA MORALIDADE E SOSSEGO PÚBLICO

Art. 205. A Prefeitura exercitará atribuições de policiamento de costumes, de segurança e ordem pública, podendo fazê-lo com seus agentes ou em convênio com o Estado ou a União.

~~Art. 206 É expressamente proibida:~~

~~I - Explorar o comércio de gravuras, jornais ou revistas pornográficas ou obscenas, como tentar, por qualquer meio, contra a moral ou os bons costumes, com palavras, gestos e a nudez;~~

~~II - Perturbar o sossego público, com ruídos e sons excessivos, não se permitindo:~~

~~a) o uso de motores de explosão desprovidos de aparelho silencioso, ou com este em mau estado de funcionamento;~~

~~b) o uso de buzinas, clarins, tímpanos, campainhas ou outros aparelhos de som, desde que sejam estridentes;~~

~~c) a propaganda realizada com alto-falantes, fixos ou veículos, sem prévia licença ou autorização da Prefeitura, assim como bumbos, tambores, cornetas, etc;~~

~~d) os ruídos produzidos por morteiros, bombas e demais fogos ruidosos;~~

~~e) os apitos ou silvos de sirenes de fábricas, cinemas, ou outros estabelecimentos, por mais de 30 (trinta) segundos, ou depois das 22 (vinte e duas) horas;~~

~~f) os batuques, congados e outros divertimentos congêneres, sem licença das autoridades.~~

~~Parágrafo único. Excetuam-se das proibições deste artigo:~~

~~I - os tímpanos, sinetas ou sirenes dos veículos de Assistência, Corpo do Bombeiros e Polícia;~~

~~II - os apitos das rondas e guardas policiais.~~

Art. 206 ~~É expressamente proibido: "~~

~~I - Explorar o comércio de gravuras, jornais ou revistas pornográficas ou obscenas, como atentar, por qualquer meio, contra a moral ou os bons costumes, com palavras, gestos e a nudez;~~

~~II - Perturbar o sossego público, com ruídos e sons excessivos, não se permitindo:~~

~~a) o uso de motores de explosão desprovidos de aparelho silenciosos, ou com este em mau estado de funcionamento;~~

~~b) o uso de buzinas, clarins, tímpanos, campainhas ou outros aparelhos de som, desde que sejam extridentes e/ou intermitentes;~~

~~c) os ruídos produzidos por morteiros, bombas e demais fogos ruidosos;~~

~~d) os apitos ou silvos de sirenes de fábricas, cinemas ou outros estabelecimentos, por mais de 30 (trinta) segundos, ou depois das 22 (vinte e duas) horas;~~

~~e) os batuques, congadas e outros divertimentos congêneres, sem licença das autoridades.~~

~~Parágrafo único. Excetuam-se das proibições deste artigo:~~

~~I - os tímpanos, sinetas ou sirenes dos veículos de assistência, corpo de bombeiros e polícia;~~

~~II - a propaganda realizada com alto-falante em veículos, desde que:~~

~~a) seja explorado por firma comercial, devidamente registrada em órgão competente e cadastrada junto ao órgão municipal;~~

~~b) seja o veículo obrigatoriamente identificado com o número do alvará de autorização pintado em seus parabrisa, sem prejuízo da visibilidade de que o dirige;~~

~~c) seja no horário correspondido entre 12:00 e 18:00 horas, nos dias úteis;~~

~~d) seja feita, ainda que no horário e dias permitidos, fora do centro comercial da cidade, que compreende o quadrilátero entre as Ruas Minas Gerais, Homero Rodrigues Silva e Guararapes, José Bonifácio e Presidente Vargas;~~

~~e) não seja em veículos parados e mantenha uma distância mínima de 100 (cem) metros nas proximidades de Escolas, Hospitais, Creches, Asilos, Fórum de Justiça e Delegacia de Polícia.~~

~~III - O Poder Executivo, fixará sanções pecuniárias para os infratores e a suspensão de alvarás das empresas cadastradas, na desobediência das determinações deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 1405/1991)~~

Art. 206. **É expressamente proibido:**

~~I - Explorar o comércio de gravuras, jornais ou revistas pornográficas ou obscenas, como atentar, por qualquer meio, contra a moral ou os bons costumes, com palavras, gestos e a nudez;~~

I - Atentar, por qualquer meio, contra a moral ou os bons costumes, sendo vedado:

a) explorar o comércio de gravuras, jornais ou revistas pornográficas ou obscenas

mediante exposição pública;

- b) afixar publicidade ou propaganda, na forma do art. 248, incluindo serviços online ou mídias sociais, sobre ou com conteúdo sexual ou de nudez explícita;
- c) expor ao público conteúdo sexual infantil ou expor criança a nudez ou conteúdo sexual, independentemente da motivação ou finalidade, inclusive artística;
- d) expor menor de idade a conteúdo de áudio ou audiovisual obsceno e ou de cunho sexual, em público, em área residencial ou em mídia social;
- e) palavras e gestos obscenos ou imorais em público;
- f) VETADO. (Redação dada pela Lei Complementar nº 58/2023)

II - Perturbar o sossego público, com ruídos e sons excessivos, não se permitindo:

- a) O uso de motores de explosão desprovidos de aparelhos silenciosos, ou com este em mau estado de funcionamento;
- b) O uso de buzinas, clarins, tímpanos, campainhas ou outros aparelhos de som, desde que sejam estridentes e/ou intermitentes;
- c) Os ruídos produzidos por moinhos, bombas e demais fogos ruidosos;
- d) Os apitos ou silvos de sirenes de fábricas, cinemas ou outros estabelecimentos, por mais de 30 (trinta) segundos, ou depois das 22 (vinte e duas) horas;
- e) Os batuques, congadas e outros divertimentos congêneres, sem licença das autoridades.

Parágrafo único. Excetua-se das proibições deste artigo:

I - Os tímpanos, sinetas ou sirenes dos veículos de assistência, corpo de bombeiros e polícia;

II - A propaganda realizada com alto-falante em veículos, desde que:

- a) seja explorado por firma comercial, devidamente registrada em órgão competente e cadastrada junto ao órgão municipal;
- b) seja o veículo obrigatoriamente identificado com o número do alvará de autorização pintado em seu pára-brisa, sem prejuízo da visibilidade de quem o dirige;
- c) seja no horário correspondido entre 09:00 e 20:00 horas;
- d) não seja em veículos parados e mantenha uma distância de 100 (cem) metros nas proximidades de Escolas, Hospitais, Creches, Asilos, Fórum de Justiça e Delegacia de Polícia.

III - O Poder Executivo fixará sanções pecuniárias para os infratores e a suspensão de alvarás das empresas cadastradas, na desobediência das determinações deste artigo. (Redação dada pela Lei Complementar nº 7/2003)

Art. 206-A Para os fins desta lei, o período de descanso noturno é fixado entre as 22h00 e 7h00 de segunda-feira a sábado, estendido até as 9h00 aos domingos.

Parágrafo único. O disposto neste artigo será considerado na dosagem da penalidade administrativa, ou na sua qualificação, conforme dispuser esta lei, nos casos de infração referente a perturbação ao sossego público e alheio e à tranquilidade pública previstos neste Capítulo. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 40/2018)

~~Art. 207 — Os proprietários ou seus propostos, de estabelecimentos que funcionam depois das 22 horas são responsáveis pela cessação, a partir desse horário, de barulho, desordem ou algazarra no seu interior, com perturbação da tranquilidade e do bem-estar da vizinhança, cabendo-lhes, imediatamente denunciar a ocorrência às autoridades, sob pena de multa pela infração, além de ser, na reincidência, cassada licença, pelo menos para esse horário extraordinário.~~

Art. 207. O proprietário ou preposto de estabelecimento que funcione no período de descanso noturno, compreendido entre as 22h00 e 07h00, é responsável pela cassação, sobretudo neste período, de qualquer barulho, desordem ou algazarra no interior do estabelecimento que possa perturbar a tranquilidade, o sossego público ou alheio, o bem-estar e o repouso noturno da vizinhança, cabendo-lhes, imediatamente denunciar a ocorrência às autoridades, sob pena de multa pela infração, além de, na reincidência, cassação da licença pelo menos para este horário. (Redação dada pela Lei Complementar nº 40/2018)

Art. 208. É proibido executar qualquer trabalho ou serviço que produza ruído, antes das 7 horas e depois das 20 horas nas proximidades de hospitais, escolas, asilos e casas de residências.

Art. 209. As instalações elétricas só poderão funcionar quando tiverem dispositivos capazes de eliminar, ou pelo menos reduzir ao mínimo, as correntes parasitas, diretas ou induzidas, as oscilações de alta frequência, chispas e ruídos prejudiciais à rádio recepção.

Parágrafo único. As máquinas e aparelhos que, a despeito da aplicação de dispositivos especiais não apresentarem diminuição sensível das perturbações, não poderão funcionar aos domingos e feriados, nem a partir das dezoito horas, nos dias úteis.

Art. 210. É proibido estender roupas ou colocar gaiolas de pássaros, ou ainda qualquer objeto de uso doméstico, inclusive vasos de plantas, às janelas que deitarem para as vias públicas.

Parágrafo único. No perímetro da cidade, ninguém poderá estender roupas nas ruas, praças, muros e demais logradouros públicos.

~~Art. 211 — Na infração de qualquer artigo deste Capítulo, será imposta multa correspondente ao valor de 1 (uma) a 5 (cinco) UVF (Unidade de Valor Fiscal), aplicada~~

~~a multa em dobro na reincidência específica, seguindo-se da interdição e cassação da licença de funcionamento, conforme o caso.~~

Art. 211. Na infração de qualquer artigo deste Capítulo, será imposta multa correspondente ao valor de 20 (vinte) a 30 (trinta) UVF (Unidade de Valor Fiscal), aplicada a multa em dobro na reincidência específica, seguindo-se da interdição e cassação da licença de funcionamento, conforme o caso. (Redação dada pela Lei nº 1604/1995)

CAPÍTULO II DOS DIVERTIMENTOS PÚBLICOS

Art. 212. Divertimentos públicos, para os efeitos deste código, são os que se realizarem nas vias públicas ou em recintos fechados de livre acesso ao público ou cujos ingressos sejam remunerados.

§ 1º Nenhum divertimento público poderá ser realizado sem licença da Prefeitura e sem o pagamento do tributo respectivo.

§ 2º O requerimento de licença para o funcionamento de qualquer casa de diversão será instruído com a prova de terem sido satisfeitas as exigências regulamentares referentes à construção e higiene do edifício e procedida a vistoria policial.

Art. 213. Em todas as casas de diversões públicas serão observadas as seguintes disposições, além das estabelecidas pelas leis federais e estaduais:

I - tanto as salas de entradas como as do espetáculo serão mantidas higienicamente limpas;

II - as portas e os corredores para o exterior serão amplos e conservados sempre livres de grades, móveis ou quaisquer objetos que possam dificultar a retirada rápida do público, em qualquer emergência;

III - todas as portas de saídas serão encimadas pela inscrição "SAÍDA", legível à distância e luminosa de forma suave, quando se apagarem as luzes da sala;

IV - os aparelhos destinados a renovação do ar deverão ser conservados e mantidos em perfeito funcionamento;

V - haverá instalações sanitárias independentes para homens e senhoras;

VI - serão tomadas as precauções necessárias para evitar incêndios, sendo obrigatória a adoção de extintores de fogo em locais visíveis e de fácil acesso;

VII - possuirão bebedouros automáticos de água filtrada, e escarradeira hidráulica, em perfeito estado de funcionamento;

VIII - durante os espetáculos deverão as portas conservar-se abertas, vedadas apenas com reposteiros ou cortinas;

IX - deverão possuir material de pulverização de inseticidas;

X - o mobiliário será mantido em perfeito estado de conservação.

Parágrafo único. É proibido aos espectadores, sem distinção de sexo, assistir aos espetáculos de chapéu a cabeça ou fumar no local das funções.

Art. 214. Em todos os teatros, cinemas, ou salas de espetáculos, serão reservados quatro lugares, destinados as autoridades policiais, municipais, ou encarregadas da fiscalização.

Art. 215. Nas casas de espetáculos de sessões consecutivas que não tiverem exaustores suficientes, deve, entre a saída e a entrada dos espectadores, decorrer lapso de tempo suficiente para o efeito de renovação do ar.

Art. 216. Os programas anunciados serão executados integralmente, não podendo os espetáculos iniciar-se em hora diversa da marcada.

Parágrafo único. Em caso de modificação do programa ou de horário, e quando ocorrer reclamação, o empresário devolverá aos espectadores o preço integral da entrada, ainda que a interrupção ocorra com espetáculo já iniciado.

Art. 217. Os bilhetes de entrada não poderão ser vendidos por preço superior ao anunciado e em número excedente à lotação do teatro, cinema, circo ou sala de espetáculos, sendo, assim, aconselhável adotar-se numeração de ordem sucessiva.

Art. 218. Não serão fornecidas licenças para a realização de jogos ou diversões ruidosas em local considerado em área formada por um raio de 100 metros de hospitais, casa de saúde ou maternidade.

Art. 219. Para funcionamento de teatros, além das demais disposições aplicáveis deste Código, deverão observar o seguinte:

I - a parte destinada ao público será inteiramente separada d'aquela outra destinada aos artistas, não havendo entre as duas, mais do que as indispensáveis comunicações de serviço;

II - a parte destinada aos artistas deverá ter quando possível, fácil e direta comunicação com as vias públicas, de maneira que assegure saída e entrada franca,

sem dependência da parte destinada à permanência do público.

Art. 220. Para funcionamento de cinemas serão, ainda, observadas as seguintes disposições:

I - os aparelhos de projeção ficarão em cabinas de fácil saída, construídas em materiais incombustíveis;

II - no interior das cabinas não haverá maior número de películas do que as necessárias para as sessões de cada dia, e ainda assim deverão elas estar depositadas em recipientes especiais, incombustíveis hermeticamente fechadas e que não sejam abertos por mais tempo que o indispensável ao serviço.

Art. 221. A armação de circos de pano ou parques de diversões só será permitida em locais a juízo da Prefeitura.

§ 1º A autorização de funcionamento dos estabelecimentos de que trata este artigo não poderá ser por tempo superior a 30 (trinta) dias úteis.

§ 2º Ao conceder a autorização, poderá a Prefeitura estabelecer as restrições que julgar convenientes no sentido de assegurar a ordem e a moralidade dos divertimentos, bem como o sossego da vizinhança.

§ 3º A seu juízo, poderá a Prefeitura não renovar a autorização concedida a um circo ou parque de diversões, ou obrigá-los a novas restrições ao conceder-lhes a súplica de renovação.

§ 4º Os circos e parques de diversões, embora autorizados, só poderão ser franqueados ao público depois de vistoriados em todas as suas instalações pelas autoridades da Prefeitura.

~~**Art. 222** Para permitir a armação de circos ou barracas em logradouros públicos, inclusive de parques de diversões, poderá a Prefeitura condicionar a licença ou exigir, se assim julgar conveniente, um depósito até o máximo 7 UVF (SETE UNIDADES DE VALOR FISCAL), como garantia de despesa com a eventual limpeza e recomposição do logradouro.~~

~~Parágrafo único. O depósito será restituído integralmente se não houver necessidade de limpeza especial ou reparos, em caso contrário, serão deduzidas do mesmo as despesas com aquele serviço.~~

Art. 222. Para permitir a armação de circos ou barracas em logradouros públicos, inclusive de parques de diversões, poderá a Prefeitura condicionar a licença ou exigir, se assim julgar conveniente, um depósito até o máximo de 30 (trinta) UVF (Unidade de Valor Fiscal), como garantia de despesa com a eventual limpeza e recomposição do logradouro.

Parágrafo único. O depósito será restituído depois de deduzido às despesas com aquele serviço. (Redação dada pela Lei nº 1604/1995)

Art. 223. Na localização de "dancing", ou de estabelecimentos de diversões noturnas, a Prefeitura terá sempre em mira o sossego e decoro da população.

Art. 224. É expressamente proibido, durante os festejos carnavalescos, apresentar-se com fantasias indecorosas, atirar água ou outra substância que possa molestar os transeuntes.

Art. 225. Fora do período destinado aos festejos carnavalescos, a ninguém será permitido apresentar-se mascarado ou fantasiado nas vias públicas, salvo com licença especial das autoridades.

~~Art. 226 Na infração de qualquer artigo deste Capítulo, será imposta a multa correspondente ao valor de 1 (uma) a 3 (três) UVF (Unidade de Valor Fiscal), impondo-se o dobro da multa na reincidência específica, seguindo-se da apreensão de bens, interdição e cassação de licença de funcionamento.~~

Art. 226. Na infração de qualquer artigo deste Capítulo, será imposta a multa correspondente ao valor de 20 (vinte) a 30 (trinta) UVF (Unidade de Valor Fiscal), impondo-se o dobro da multa na reincidência específica, seguindo-se da apreensão de bens, interdição e cassação de licença de funcionamento. (Redação dada pela Lei nº 1604/1995)

CAPÍTULO III DOS LOCAIS DE CULTO

Art. 227. As igrejas, os templos e as casas de cultos são locais tidos e havidos por sagrados e, por isso, devem ser respeitados, sendo proibido picar suas paredes e muros, ou neles fixarem cartazes.

Art. 228. Nas igrejas, Templos, Capelas e outras casas de culto, os locais franqueados ao público deverão ser conservados limpos, iluminados e arejados.

Parágrafo único. Nessas casas religiosas, a lotação não deverá exceder ao espaço destinado às reuniões.

~~Art. 229 Na infração de qualquer artigo deste Capítulo será imposta a multa de 50% (cinquenta por cento) a 2 (duas) UVF (Unidade de Valor Fiscal), impondo-se o dobro da multa na reincidência específica.~~

Art. 229. Na infração de qualquer artigo deste Capítulo, será imposta a multa de 10 (dez) a 20 (vinte) UVF (Unidade de Valor Fiscal), impondo-se o dobro da multa na

reincidência específica. (Redação dada pela Lei nº 1604/1995)

CAPÍTULO IV DA UTILIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS

Seção Primeira

DA DEFESA DAS ÁRVORES DA ARBORIZAÇÃO PÚBLICA

~~Art. 230 — É expressamente proibido podar, cortar, derrubar, remover ou sacrificar as árvores da arborização pública, sendo estes serviços de atribuição específica da Prefeitura Municipal.~~

Art. 230. É expressamente proibido podar, cortar, derrubar, remover ou sacrificar as árvores da arborização pública, sendo estes serviços de atribuições específicos da Prefeitura Municipal e da Companhia Energética. (Redação dada pela Lei nº 1604/1995)

Parágrafo único. O Poder de que trata este artigo é vinculado ao parecer do Conselho Municipal de Defesa Ecológica ou Meio Ambiente, ou, na inexistência deste, mediante autorização do órgão estadual competente, com exceção da poda de árvores.

Art. 231. Não será permitida a utilização das árvores da arborização pública, para colocar cartazes e anúncios ou fixar cabos e fios, nem para suporte ou apoio e instalação de qualquer natureza ou finalidade.

~~Art. 232 — Na infração de qualquer artigo desta seção, será imposta a multa correspondente ao valor de 1 (uma) a 10 (dez) UVF (Unidade de Valor Fiscal), impondo-se o dobro da multa na reincidência específica, seguindo-se da apreensão dos bens, sem prejuízo das demais cominações judiciais, cabíveis.~~

Art. 232. Na infração de qualquer artigo desta Seção, será imposta a multa correspondente ao valor de 10 (dez) a 20 (vinte) UVF (Unidade de Valor Fiscal), impondo-se o dobro da multa na reincidência específica, seguindo-se da apreensão dos bens, sem prejuízo das demais cominações judiciais, cabíveis. (Redação dada pela Lei nº 1604/1995)

Seção Segunda

DOS AVISADORES DE INCÊNDIOS, DAS CAIXAS POSTAIS, DAS CAIXAS DE PAPÉIS USADOS E DOS BANCOS NAS VIAS PÚBLICAS

~~Art. 233 — Os avisadores de incêndio e as caixas postais, só poderão ser colocadas nos logradouros públicos mediante prévia autorização da Prefeitura.~~

Art. 233. Os avisadores de incêndios, os hidrantes, e as caixas postais, só poderão ser colocados nos logradouros públicos mediante prévia autorização da Prefeitura. (Redação dada pela Lei nº 1604/1995)

Parágrafo único. Para cada caso, na licença deverão ser indicadas as condições de instalação e sua respectiva localização.

Art. 234. As caixas de papéis usadas e os bancos nos logradouros públicos só poderão ser instalados depois de aprovados Prefeitura, e quando representem real interesse para o público e para a cidade, não prejudicando a estética, nem perturbando a circulação.

Art. 235. A Prefeitura poderá, mediante concorrência pública, permitir a instalação de bancos e caixas de papéis usados em que constem publicidade do concessionário ou de terceiros.

~~**Art. 236** Na infração dos artigos desta Seção, será imposta a multa de 50% (cinquenta por cento) a 2 (duas) UVF (Unidade de Valor Fiscal), aplicando-se o dobro da multa na reincidência específica, seguindo-se da apreensão dos bens.~~

Art. 236. Na infração dos artigos desta Seção, será imposta a multa de 10 (dez) a 20 (vinte) UVF (Unidade de Valor Fiscal), aplicando-se o dobro da multa na reincidência específica, seguindo-se de apreensão dos bens. (Redação dada pela Lei nº 1604/1995)

Seção Terceira

DAS BANCAS DE JORNAIS, REVISTAS, LIVROS, FLORES E DAS CADEIRAS DE ENGRAXATES

~~**Art. 237** A colocação de bancas de jornais e revistas nos logradouros públicos, só será permitida se forem satisfeitas seguintes condições:~~

- ~~I - serem devidamente licenciadas, após o pagamento das respectivas taxas;~~
- ~~II - apresentarem um bom aspecto de construção, obedecendo aos padrões propostos pela Prefeitura;~~
- ~~III - ocuparem exclusivamente os lugares que lhes forem destinados pela Prefeitura;~~
- ~~IV - serem deslocados para ponto indicado pela Prefeitura ou removidos de logradouro, quando julgado conveniente;~~
- ~~V - serem de fácil remoção;~~

~~VI - serem colocadas de forma a não impedir o livre trânsito público nas calçadas;~~
~~Parágrafo único. As exigências estabelecidas no presente artigo são extensivas às cadeiras de engraxates.~~

Art. 237. A colocação de bancas de jornal, livros, flores, chaves e bilhetes, só serão permitidos se forem satisfeitas as seguintes condições:

I - Serem devidamente licenciados, após o pagamento das respectivas taxas;

II - Apresentarem um bom aspecto de construção, obedecendo aos padrões propostos pela Prefeitura;

III - Ocuparem exclusivamente os lugares que lhes forem destinados pela Prefeitura;

IV - Serem deslocados para ponto indicado pela Prefeitura ou removidos de logradouro, quando julgado conveniente;

V - Serem de fácil remoção;

VI - Serem colocadas de forma a não impedir o livre trânsito público nas calçadas.

Parágrafo único. As exigências estabelecidas no presente artigo são extensivas às cadeiras de engraxates. (Redação dada pela Lei nº 1604/1995)

~~Art. 238 — Na infração de dispositivos desta Seção, será, imposta a multa correspondente ao valor de 1 (uma) a 3 (três) UVF (Unidade de Valor Fiscal), aplicando-se a multa em dobro na reincidência específica, seguindo-se da interdição de atividades, apreensão de bens, cassação de licença de funcionamento, quando for o caso.~~

Art. 238. Na infração de dispositivos desta Seção, será, imposta a multa correspondente ao valor de 20 (vinte) a 50 (cinquenta) UVF (Unidade de Valor Fiscal), aplicando-se a multa em dobro na reincidência específica, seguindo-se da interdição de atividades, apreensão de bens, cassação de licença de funcionamento, quando for o caso. (Redação dada pela Lei nº 1604/1995)

Seção Quarta

DA OCUPAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS

~~Art. 239 — A ocupação de vias públicas com mesas e cadeiras só será permitida quando forem satisfeitos os seguintes requisitos:~~

Art. 239. A ocupação das vias públicas com mesas, cadeiras e churrasqueiras, por parte dos estabelecimentos comerciais e ambulantes, só será permitida quando forem satisfeitos os seguintes requisitos: (Redação dada pela Lei nº 1842/2000)

I - ocupar apenas parte do passeio, correspondente à testada do estabelecimento para a qual forem licenciados;

II - deixarem livre, para o trânsito público, uma faixa de passeio de largura não inferior a 1,50m (um metro e cinquenta centímetros);

III - distar uma da outra no mínimo 1,50m (um metro e cinquenta centímetros);

~~IV - existência de toldo ou outra espécie de cobertura.~~

IV - existência de toldo ou outra espécie de cobertura e desde que não desçam inclusive seus elementos constitutivos como as bambinelas, abaixo de 2,20 m ao nível do passeio. (Redação dada pela Lei nº 1604/1995)

Parágrafo único. O pedido de licença deverá ser acompanhado de uma planta do estabelecimento, indicando a testada, a largura do passeio, o número de disposições das cadeiras e mesas.

~~Art. 240 — Na infração de dispositivos desta Seção será imposta a multa correspondente ao valor de 1 (uma) a 5 (cinco) UVF (Unidade de Valor Fiscal), aplicando-se o dobro da multa na reincidência específica, seguindo-se de apreensão de bens, interdição de atividades, cassação de licença de funcionamento, conforme o caso.~~

Art. 240. Na infração de dispositivos desta Seção será imposta a multa correspondente ao valor de 30 (trinta) a 60 (sessenta) UVF (Unidade de Valor Fiscal), aplicando-se o dobro da multa na reincidência específica, seguindo-se de apreensão de bens, interdição de atividades, cassação de licença de funcionamento, conforme o caso. (Redação dada pela Lei nº 1604/1995)

Seção Quinta

DOS RELÓGIOS

Art. 241. Os relógios só poderão ser colocados nos logradouros públicos ou em qualquer ponto do exterior de edifícios, se comprovado seu valor estético ou sua utilidade pública, mediante apresentação de projeto à Prefeitura Municipal e aprovação da mesma.

§ 1º Além dos desenhos, o órgão competente da Prefeitura, poderá exigir a apresentação de fotografias e composições perspectivas que melhor comprovem o valor estético do conjunto.

§ 2º Os relógios a que se referem o presente artigo deverão ser, obrigatoriamente, mantidos em perfeito estado de funcionamento e de precisão horária.

§ 3º O local escolhido para a colocação do relógio, dependerá também da aprovação da Prefeitura, tendo em vista as exigências da perspectiva e do trânsito público.

~~Art. 242 — Na infração de dispositivos desta Seção, será imposta a multa~~

~~correspondente ao valor de 1 (uma) a 2 (duas) UVF (Unidade de Valor Fiscal), aplicando-se o dobro da multa na reincidência específica, seguindo-se de apreensão dos bens.~~

Art. 242. Na infração de dispositivos desta Seção, será imposta a multa correspondente ao valor de 10 (dez) a 20 (vinte) UVF (Unidade de Valor Fiscal), aplicando-se o dobro da multa na reincidência específica, seguindo-se de apreensão dos bens. (Redação dada pela Lei nº 1604/1995)

Seção Sexta

DOS CORETOS OU PALANQUES

Art. 243. Para comícios públicos, festividades cívicas e religiosas ou em caráter popular, poderão ser armados coretos ou palanques provisórios nos logradouros públicos desde que seja solicitada à Prefeitura a aprovação de sua localização, com antecedência mínima de 24 horas.

§ 1º Na localização de coretos ou palanques deverão ser observados, obrigatoriamente, os seguintes requisitos:

I - Não perturbarem o trânsito público;

II - Serem providos de instalação elétrica, quando de utilização noturna;

III - não prejudicarem o calçamento nem o escoamento das águas pluviais, correndo por conta dos responsáveis pelas festividades, os estragos por acaso verificados;

IV - serem removidos no prazo de 12 (doze) horas, a contar do encerramento dos festejos.

§ 2º Após o prazo estabelecido no item IV do parágrafo anterior, a Prefeitura poderá promover a remoção do coreto ou palanque dando ao material o destino que entender e cobrando aos responsáveis as despesas de remoção, sem prejuízo da aplicação de multa e demais cominações previstas neste Código.

~~**Art. 244** Na infração aos dispositivos desta Seção, será imposta a multa de 1 (uma) a 5 (cinco) UVF (Unidade de Valor Fiscal) aplicando-se o dobro da multa na reincidência.~~

Art. 244. Na infração aos dispositivos desta Seção, será imposta a multa de 15 (quinze) a 20 (vinte) UVF (Unidade de Valor Fiscal), aplicando-se o dobro da multa na reincidência. (Redação dada pela Lei nº 1604/1995)

Seção Sétima

DAS BARRACAS

Art. 245. É proibido o licenciamento para a localização de barracas para fins comerciais nos passeios e nos leitos das vias e logradouros públicos, exceto barracas móveis sob-rodas.

Art. 246. Nas festas de caráter público ou religioso, poderão ser instaladas barracas provisórias para divertimentos mediante prévia licença da Prefeitura solicitada pelos interessados no prazo mínimo de 5 (cinco) dias de antecedência.

§ 1º Na instalação de barracas, deverão ser observados os seguintes requisitos:

I - apresentarem bom aspecto estético e terem a área mínima de 3 (três) m² (metros quadrados);

II - ficarem fora da faixa de rolamento do logradouro público e dos pontos de estacionamento de veículos;

III - serem, quando de prendas, providas de mercadorias para pagamento dos prêmios;

IV - funcionarem exclusivamente no horário e no período fixado para a festa para a qual foram licenciadas.

§ 2º Quando destinados à venda de refrigerantes e alimentos as barracas deverão ter licença expedida pela autoridade sanitária competente, além da licença da Prefeitura.

§ 3º Nas barracas a que se refere o presente artigo não serão permitidos jogos de azar, sob qualquer pretexto.

~~**Art. 247** Na infração do dispositivo desta Seção será imposta a multa correspondente ao valor de 1 (uma) a 5 (cinco) UVF (Unidade de Valor Fiscal), aplicando-se o dobro da multa na reincidência específica, seguindo-se de interdição, apreensão de bens e cassação de licença, conforme o caso.~~

Art. 247. Na infração do dispositivo desta Seção será imposta a multa correspondente ao valor de 20 (vinte) a 30 (trinta) UVF (Unidade de Valor Fiscal), aplicando-se o dobro da multa na reincidência específica, seguindo-se de interdição, apreensão de bens e cassação de licença, conforme o caso. (Redação dada pela Lei nº 1604/1995)

Seção Oitava

DOS ANÚNCIOS E CARTAZES

Art. 248. A afixação de anúncios, cartazes e quaisquer outros meios de publicidade e

propaganda, referentes a estabelecimentos comerciais, industriais ou profissionais, escritórios, consultórios ou gabinetes, casas de diversões ou qualquer outro tipo de estabelecimento, depende de licença da Prefeitura, mediante requerimento dos interessados.

§ 1º Incluem-se nas exigências do presente artigo os letreiros, painéis, tabuletas, emblemas, placas, avisos ou faixas.

§ 2º As prescrições do presente artigo e do parágrafo anterior, são extensivas aos referidos meios de publicidade e propaganda afixados, suspensos ou pintados em paredes, muros, tapumes ou veículos.

§ 3º Ficam compreendidos na obrigatoriedade do presente artigo, os anúncios e letreiros colocados em terrenos próprios de domínio privado e que forem visíveis dos logradouros públicos.

§ 4º Depende ainda de licença da Prefeitura, a distribuição de anúncios, cartazes e quaisquer outros meios de publicidade e propaganda escrita.

Art. 249. É expressamente proibido pichar paredes, postes e muros de prédios construídos na zona urbana, bem como neles pregar cartazes.

Art. 250. Os pedidos de licença à Prefeitura, para colocação, pintura ou distribuição de anúncios, cartazes e quaisquer outros meios de publicidade e propaganda, deverão mencionar:

I - local em que serão colocados, pintados ou distribuídos;

II - dimensões;

III - inscrições e texto.

§ 1º Quando se tratar de colocação de anúncios ou letreiros, os pedidos de licença deverão ser acompanhados de desenhos, em escala que permita perfeita apreciação dos seus detalhes, devidamente cotados, contendo:

- a) composição dos dizeres, bem como das alegorias quando for o caso;
- b) cores a serem adotadas;
- c) indicações rigorosas quanto a colocação;
- d) total da saliência a contar do plano da fachada, determinado pelo alinhamento do prédio;
- e) altura compreendida entre o ponto mais baixo da saliência luminosa e o passeio.

§ 2º Nos casos de anúncios luminosos, os pedidos de licença deverão indicar o

sistema de iluminação a ser adotado, não podendo os referidos anúncios serem localizados a uma altura inferior a 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros) do passeio.

Art. 251. É permitida a colocação de letreiros nas seguintes condições:

I - à frente de lojas ou sobrelojas de edifícios comerciais, devendo ser disposto de forma a não interromperem linhas acentuadas pelo alvenaria ou pelo revestimento nem encobrirem placas de numeração, nomenclatura e outras indicações oficiais dos logradouros;

II - em edifícios de apartamentos mistos, quando tenham iluminação fixa e sejam confeccionados de forma que não se verifiquem reflexos luminosos diretos nos vãos dos pavimentos superiores do mesmo edifício, além de observadas as exigências do item anterior;

III - em prédio de caráter residencial, totalmente ocupado por uma única atividade profissional, comercial ou industrial, desde que seja letreiro luminoso ou placa esteticamente aplicada sobre a fachada;

IV - dispostos perpendicularmente ou com a inclinação sobre as fachadas do edifício ou parâmetro de muros situados no alinhamento dos logradouros, constituindo saliências, desde que sejam luminosos que não fiquem instalados em altura inferior a 2,80m (dois metros e oitenta centímetros) do passeio, não ultrapassem a largura do passeio, quando instalados no pavimento térreo, nem possuam balanço que exceda de 1,50 (um metro e cinquenta centímetros) quando aplicados acima do primeiro pavimento;

V - à frente de edifícios comerciais, inclusive em muretas, fachadas de balcões ou sacadas, quando luminosos, desde que não resultem em prejuízo da estética das fachadas e do respectivo logradouro;

VI - à frente de lojas ou sobrelojas de galerias sobre passeios de logradouros ou de galerias internas, constituindo saliências luminosas em altura não inferior a 2,80m (dois metros e oitenta centímetros);

VII - nas vitrines e mostruários, quando lacônicos e de feitura estética, permitidas as descrições relativas a mercadorias e preços somente no interior dessas instalações.

§ 1º As placas com letreiros poderão ser colocadas quando confeccionadas em metal, vidro ou material adequado, nos seguintes casos:

a) para indicação de profissional liberal nas respectivas residências, escritórios ou consultórios, mencionando apenas o nome do profissional, a profissão e especialidade

o horário de atendimento e número de Registro nos respectivos Conselhos Regionais.

b) para a indicação dos profissionais responsáveis do projeto e da execução da obra, com seus nomes, endereços, números do registro do CREA, número da obra, nas dimensões exigidas pela legislação federal vigente e colocados em local visível, sem ocasionar perigos aos transeuntes.

Art. 252. Os anúncios e letreiros deverão ser mantidos em perfeito estado de conservação, funcionamento e segurança.

§ 1º Os anúncios luminosos intermitentes ou equipados com luzes ofuscantes funcionarão somente até as 22 (vinte e duas) horas.

§ 2º Quando tiverem de ser feitas modificações de dizeres, consertos ou reparações de anúncios e letreiros dependerão apenas de comunicação escrita à Prefeitura.

Art. 253. Os postes, suportes, colunas, relógios, painéis e murais para colocação de anúncios e cartazes, só poderão ser instalados mediante licença prévia da Prefeitura devendo ser indicada a sua localização.

Art. 254. Não será permitida a afixação, inscrição ou distribuição de anúncios, cartazes e quaisquer outros meios de publicidade e propaganda nas seguintes condições:

I - quando, pela sua natureza, provoquem aglomeração prejudiciais ao trânsito público

II - quando forem ofensivos à moral ou contiverem referências desprimorosas a indivíduos, estabelecimentos, instituições ou crenças;

III - quando contiverem incorreções de linguagem;

IV - quando fizerem uso de palavras em língua estrangeira, salvo aquelas que, por insuficiência de nosso léxico a ele se tenham incorporado.

Art. 255. Fica proibido a colocação de letreiros em prédios nos seguintes casos:

I - quando projetados de forma a obstruir, interceptar ou reduzir os vãos de portas e janelas e respectivas bandeiras, salvo se ocuparem a parte superior dos respectivos vãos e forem constituídos por letras vazadas ou recortadas, confeccionadas em tubo luminoso ou filete de metal, sem painel de fundo;

II - quando pela sua multiplicidade, proporções ou disposições possam prejudicar aspectos estéticos das fachadas.

Art. 256. Fica vedada a colocação de anúncios nos seguintes casos:

I - quando prejudicarem de alguma forma os aspectos paisagísticos da cidade, seus panoramas naturais e monumentos históricos;

II - em ou sobre muros, muralhas e grades externas de parques e jardins públicos ou particulares de estações de embarque e desembarque de passageiros, bem como de balaustradas de pontes e pontilhões;

III - em arborização e posteamento público, inclusive nas grades protetoras;

XV - na pavimentação ou meios-fios ou quaisquer obras;

V - nas balaustradas, muros ou muralhas dos logradouros públicos;

VI - em qualquer parte de cemitério;

VII - quando puderem prejudicar a passagem de pedestres e visibilidade dos veículos.

~~**Art. 257** Na infração de quaisquer dispositivos desta seção, será punido o infrator, com a multa correspondente ao valor de 1 (uma) a 3 (três) UVF (Unidade de Valor Fiscal), aplicando-se o dobro na reincidência específica, seguindo-se da apreensão de bens interdição e cassação de licença, conforme o caso.~~

Art. 257. Na infração de quaisquer dispositivos desta Seção, será punido o infrator, com a multa correspondente ao valor de 30 (trinta) a 60 (sessenta) UVF (Unidade de Valor Fiscal) aplicando-se o dobro na reincidência específica, seguindo-se da apreensão de bens, interdição e cassação de licença, conforme o caso. (Redação dada pela Lei nº 1604/1995)

Art. 258. A Prefeitura poderá mediante concorrência pública, permitir a instalação de placas, cartazes e outros dispositivos em que constem, além do nome da via ou logradouro público, publicidade comercial do concessionário ou de interessados que com este contrate a propaganda.

CAPÍTULO V DA PRESERVAÇÃO DA ESTÉTICA NOS EDIFÍCIOS

Seção Primeira

DOS TOLDOS

Art. 259. As instalações de toldos, à frente de lojas ou de outros estabelecimentos comerciais, será permitida desde que satisfaçam as seguintes condições:

I - não excederem a largura dos passeios e ficarem sujeitos ao balanço máximo de 2m (dois metros);

II - não descerem quando instalados no pavimento térreo, ou seus elementos constitutivos, inclusive bambinelas, abaixo de 2,20m (dois metros e vinte centímetros) em cota referida ao nível do passeio;

III - não terem bambinelas de dimensões verticais superiores a 0,60m (sessenta centímetros);

IV - não prejudicarem a arborização e a iluminação pública, nem ocultarem placas de nomenclatura de logradouros;

V - serem aparelhados com ferragens e roldanas necessárias ao completo enrolamento da peça junto à fachada;

VI - serem feitos de material de boa qualidade e convenientemente acabados.

§ 1º - Será permitida a colocação de toldos metálicos, constituídos por placas e providos de dispositivos reguladores de inclinação, com relação ao plano da fachada, dotados de movimento de contração e distensão, desde que satisfaçam as seguintes exigências:

a) o material utilizado deverá ser indeteriorável não sendo permitido a utilização de material quebrável ou estilhaçável.

b) o mecanismo de inclinação, dando para o logradouro, deverá garantir perfeita segurança e estabilidade ao toldo e não poderá permitir seja atingido o ponto abaixo da cota de 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros) a contar do nível do passeio.

§ 2º Para colocar toldos o requerimento à Prefeitura deverá ser acompanhado de desenho técnico em 5 (cópias) heliográficas, representando uma seção normal da fachada, na qual figuram o toldo, o segmento de fachada e o passeio com as respectivas cotas, no caso de se destinarem ao pavimento térreo.

~~Art. 260 — Na infração dos dispositivos desta seção, será imposta a multa correspondente ao valor de 1 (uma) a 3 (três) UVF (Unidade de Valor Fiscal), aplicando-se o dobro da multa, na reincidência específica, seguindo-se de demolição.~~

Art. 260. Na infração dos dispositivos desta Seção, será imposta a multa correspondente ao valor de 10 (dez) a 30 (trinta) UVF (Unidade de Valor Fiscal), aplicando-se em dobro a multa, na reincidência específica, seguindo-se de demolição. (Redação dada pela Lei nº 1604/1995)

Seção Segunda

DOS MASTROS NAS FACHADAS DOS EDIFÍCIOS

Art. 261. A colocação de mastros nas fachadas será permitida sem prejuízo de estética nos edifícios e da segurança dos transeuntes.

Parágrafo único. Os mastros que não satisfizerem os requisitos do presente artigo, deverão ser substituídos, removidos ou suprimidos.

Art. 262. Os mastros não poderão ser instalados a uma altura abaixo de 1,70m (um metro e setenta centímetros) em cota referida ao nível do passeio.

~~**Art. 263** — Na infração dos dispositivos desta Seção, será imposta a multa correspondente ao valor de 1 (uma) a 3 (três) UVF (Unidade de Valor Fiscal), aplicando-se o dobro da multa na reincidência específica, seguindo-se de demolição.~~

Art. 263. Na infração dos dispositivos desta Seção, será imposta a multa correspondente ao valor de 10 (dez) a 30 (trinta) UVF (Unidade de Valor Fiscal), aplicando-se o dobro da multa na reincidência específica, seguindo-se de demolição. (Redação dada pela Lei nº 1604/1995)

CAPÍTULO VI DA CONSERVAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS EDIFÍCIOS

Art. 264. Os edifícios e suas dependências deverão ser conservados em bom estado de higiene e estabilidade pelos respectivos proprietários ou inquilinos, a fim de não ser comprometida a segurança e a saúde de seus ocupantes, vizinhos ou transeuntes.

Art. 265. A conservação dos materiais dos edifícios e da pintura de suas fachadas deverá ser feita de forma a garantir o aspecto estético do mesmo e da vida ou logradouro público.

Art. 266. Ao ser verificado o mau estado de conservação de um edifício, seu proprietário será intimado pela Prefeitura a realizar os serviços necessários, concedendo-se prazo para esse fim.

§ 1º De intimação deverá constar a relação dos serviços a executar.

§ 2º Não sendo atendida a intimação no prazo fixado pela Prefeitura, o edifício será interditado até que sejam executados os serviços constantes da intimação.

§ 3º Quando não for cumprida a decisão da Prefeitura, deverá ser promovida a interdição pelos meios legais.

Art. 267. Aos proprietários dos prédios em ruínas será concedido pela Prefeitura, um prazo para reformá-lo e colocá-lo de acordo com as determinações desta, obedecidas

as prescrições legais.

§ 1º Para atender as exigências do presente artigo, será feita a necessária intimação.

§ 2º No caso dos serviços não serem executados no prazo fixado na intimação, o proprietário deverá proceder a demolição do edifício.

Art. 268. Ao ser constatado, através de perícia técnica, que um edifício oferece risco de ruir, colocando em perigo a incolumidade pública, o órgão competente da Prefeitura deverá tomar as seguintes providências:

I - interditar o edifício;

II - intimar o proprietário a iniciar no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, os serviços de consolidação ou demolição;

§ 1º Quando o proprietário não atender a intimação, a Prefeitura deverá solicitar da autoridade competente as providências para desocupação urgente do edifício.

§ 2º As despesas de execução dos serviços serão cobradas do proprietário.

Art. 269. Para ser utilizado, qualquer edifício deverá satisfazer as seguintes condições:

I - estar em conformidade com as exigências legais, tendo em vista a sua destinação;

II - atender as prescrições da Prefeitura, no tocante ao zoneamento, ao estabelecer que a atividade prevista para cada edifício, será unicamente aquela permitida para o local.

Art. 270. A utilização de prédio residencial para fins comerciais e industriais depende de prévia autorização da Prefeitura.

Parágrafo único. Para ser concedida a autorização a que se refere o presente artigo, será indispensável que os diversos compartimentos do prédio satisfaçam as novas finalidades, bem como que a utilização pretendida se enquadre no zoneamento local.

~~**Art. 271** Na infração de qualquer disposição deste Capítulo, sem prejuízo de outras cominações nele prevista, será ao infrator aplicada a multa correspondente de 1 (uma) a 5 (cinco) UVF (Unidade de Valor Fiscal), dobrando-se em caso de reincidência.~~

Art. 271. Na infração de qualquer dispositivo deste Capítulo, sem prejuízo de outras

comunicações nele prevista, será ao infrator aplicada à multa correspondente de 20 (vinte) a 30 (trinta) UVF (Unidade de Valor Fiscal), dobrando-se em caso de reincidência. (Redação dada pela Lei nº 1604/1995)

CAPÍTULO VII

DOS MUROS E CERCAS, DAS MURALHAS DE SUSTENTAÇÃO, DOS FECHOS DIVISÓRIOS EM GERAL E DOS PASSEIOS

Art. 272. Os terrenos não edificadas, com frente para vias e logradouros públicos serão obrigatoriamente fechados nos respectivos alinhamentos, de acordo com as disposições deste Capítulo e demais legislações específicas.

Art. 273. Os terrenos referidos no artigo anterior serão fechados com muros de alvenaria ou revestidos de concreto ou blocos de concreto, com altura de até 2,20m (dois metros e vinte centímetros) a juízo da Prefeitura, dotados de portão vazado para inspeção e limpeza quando:

I - situados em zona urbana, em ruas dotadas de guias e sarjetas;

II - situados em zona urbana, em ruas dotadas de guias, sarjetas e rede de água;

III - situados em zona urbana, em ruas dotadas de guias, sarjetas e redes de água e esgoto;

IV - situados em zona urbana, em ruas dotadas de guias, sarjetas, redes de água e esgoto e pavimentação.

Parágrafo único. A critério da Prefeitura, tendo em vista a composição urbanística do local, poderá ser dispensada a vedação exigida neste artigo, desde que os interessados se disponham a gramar ou ajardinar seus respectivos imóveis.

Art. 274. A construção e reconstrução de muros será iniciada dentro do prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da data da intimação ao proprietário ou inquilino.

§ 1º O prazo para a conclusão ou reconstrução de que trata o artigo não poderá ser superior a 90 (noventa) dias.

§ 2º Tendo em vista a carência de mão de obra e material, a Prefeitura dará prioridade nas intimações aos terrenos mais centrais, aos situados em logradouros mais densamente edificadas e aos que, por quaisquer circunstâncias, exijam providências urgentes.

Art. 275. Os terrenos não construídos, situados em áreas da zona rural, poderão ser fechados por meio de cerca de madeira, cerca de arame, tela ou cerca viva.

Parágrafo único. No fechamento dos terrenos não será permitido o emprego de plantas venenosas ou que tenham espinhos.

Art. 276. Sempre que o nível de qualquer terreno urbano edificado ou não, for superior ao nível do logradouro em que ele se situe, a Prefeitura deverá exigir do proprietário a construção de muralhas de sustentação ou de revestimento de terras.

§ 1º A exigência estabelecida no presente artigo, é extensiva aos casos de necessidade de construção de muralhas de arrimo no interior dos terrenos e nas divisas dos terrenos vizinhos, quando terras ameaçarem desabar, pondo em risco construções ou benfeitorias por ventura existentes no próprio terreno ou nos terrenos vizinhos.

§ 2º O ônus da construção de muralhas ou obras de sustentação caberá ao proprietário onde forem executadas escavações ou quaisquer obras que tenham modificado as condições de estabilidade anteriormente existente.

§ 3º A Prefeitura deverá exigir, ainda, do proprietário de terreno, edificado ou não, a construção de sarjetas ou drenos, para desvio de águas pluviais ou de infiltrações que causarem prejuízos ou danos aos logradouros públicos ou dos proprietários vizinhos.

§ 4º O proprietário do terreno, edificado ou não, terá um prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da notificação, para indicar as construções previstas neste artigo e seus parágrafos.

§ 5º O prazo de duração das construções previstas neste artigo e seus parágrafos será de 90 (noventa) dias.

Art. 277. Os proprietários de imóveis, edificados ou não, situados em vias ou logradouros públicos dotados de guias e sarjetas, são obrigados a construir ou reconstruir os respectivos passeios e mantê-los em perfeito estado de conservação.

§ 1º Será considerado irregular, além de em outras previsões legais, o passeio público construído com desníveis que impeçam o seguro trânsito de pedestres, a exemplo da rampa de acesso a garagem ou piso que não garanta a estabilidade. (Redação acrescida pela Lei nº 2246/2006)

§ 2º A aprovação de projetos técnicos de construção, ampliação, reforma, reconstrução ou regularização pelo departamento competente da administração municipal será negada quando do projeto constar irregularidade no passeio público (Redação acrescida pela Lei nº 2246/2006)

Art. 278. Os passeios referidos no artigo anterior terão os pisos de:

I - ladrilhos, quando situados no perímetro da 1ª Zona Central;

II - acimentados, quando situados nas demais zonas urbanas.

Art. 279. Somente serão tolerados consertos de muros, passeios, muralhas, quando a área em mau estado de conservação não exceder a 1/5 (um quinto) da área total e não ficar prejudicado o aspecto estético e harmonioso do conjunto.

Art. 280. Notificado para cumprir o disposto no artigo 279 deste Código, o proprietário terá o prazo de 60 (sessenta) dias a contar da notificação, para a construção ou reconstrução.

§ 1º A notificação especificará o tipo do passeio a ser observado, bem como sua espessura.

§ 2º O prazo para sua conclusão não poderá ser superior a 90 (noventa) dias.

§ 3º Tendo em vista a carência de material e mão de obra, a Prefeitura, nas intimações, dará prioridade aos passeios mais centrais, aos situados em logradouros mais densamente edificados e aos que, por quaisquer circunstâncias, exijam providências urgentes.

Art. 281. Ficará a cargo da Prefeitura a reconstrução ou consertos de muros ou passeios afetados por alteração do nivelamento e das guias ou por estragos ocasionados pela arborização das vias e logradouros públicos.

Art. 282. A restauração de muros, passeios, lajes e revestimentos para a execução ou consertos de coletores de esgotos sanitários ou ramais de água potável, correrá, por conta do proprietário do prédio ou terreno, quando esses serviços forem feitos para beneficiá-lo diretamente. Caso contrario caberá à Prefeitura a reposição.

Art. 283. No caso de remoção total ou parcial de passeios, muros, pavimentação ou revestimento, procedida por outras entidades públicas que não a Prefeitura, a reconstrução ou consertos ficarão à cargo das mesmas.

Art. 284. As canalizações para escoamento de águas pluviais e outras passarão sob os passeios.

~~**Art. 285** - Aos infratores de dispositivos deste capítulo, serão aplicadas as multas abaixo, cobráveis judicialmente, nos termos da legislação em vigor:~~

~~I - para a construção e reconstrução de muros, muralhas, cercas e passeios:~~

~~a) em ruas dotadas de guias e sarjetas, a importância correspondente a 1 (uma) UVF (Unidade de Valor Fiscal);~~

~~b) em ruas dotadas de guias, sarjetas e rede de água potável, a importância correspondente a 2 (duas) UVF (Unidade de Valor Fiscal);~~

~~c) em ruas dotadas de guias, sarjetas e redes de água e esgoto, a importância~~

correspondente a 3 (três) UVF (Unidade de Valor Fiscal);

d) em ruas dotadas de guias, sarjetas, redes de água e esgoto e pavimentação, a importância correspondente a 4 (quatro) UVF (Unidade de Valor Fiscal).

~~Art. 285 O descumprimento do disposto neste capítulo sujeita o infrator à pena de multa estabelecida neste Código, cobrada judicialmente, conforme dispuser a Lei.~~

~~§ 1º Pela falta de construção e reconstrução de muros, muralhas, cercas e passeios, multa equivalente a:~~

~~a) em ruas dotadas de guias e sarjetas: 25% da U.V.F, por metro linear da testada do imóvel;~~

~~b) em ruas dotadas de guias, sarjetas e rede de água potável: 50% da U.V.F, por metro linear da testada do imóvel;~~

~~c) em ruas dotadas de guias, sarjetas e redes de água e esgoto: 75% da U.V.F, por metro linear da testada do imóvel;~~

~~d) em ruas dotadas de guias, sarjetas, redes de água e esgoto e pavimentação: 100% da U.V.F, por metro linear da testada do imóvel.~~

~~§ 2º As multas acima estabelecidas serão cobradas pelo dobro do seu valor, a partir da segunda notificação ao proprietário, e assim sucessivamente. (Redação dada pela Lei nº 1294/1990)~~

Art. 285. O descumprimento do disposto neste Capítulo sujeita o infrator a pena de multa estabelecida neste código, cobrada judicialmente, conforme dispuser a lei:

§ 1º Pela falta de construção e reconstrução de muros, muralhas, cercas e passeios, multa equivalente a:

a) em ruas dotadas de guias e sarjetas: 1 (uma) UVF (Unidade de Valor Fiscal), por cada metro linear da testada do imóvel;

b) em ruas dotadas de guias, sarjetas e rede de água potável: 2 (duas) UVF (Unidade de Valor Fiscal) por metro linear da testada do imóvel;

c) em ruas de guias, sarjetas, de água e esgoto: 3 (três) UVF (Unidade de Valor Fiscal), por metro linear da testada do imóvel;

d) em ruas dotadas de guias, sarjetas, redes de água e esgoto e pavimentação: 4 (quatro) UVF, por metro linear da testa da do imóvel.

§ 2º As multas acima estabelecidas serão cobradas com 50% (cinquenta por cento) de acréscimo, a partir da segunda notificação ao proprietário, e assim sucessivamente. (Redação dada pela Lei nº 1294/1990, por força da Lei nº 1604/1995)

~~Art. 286 Não sendo as obras ou serviços executados nos prazos constantes deste Capítulo, sua execução ficará a critério da Municipalidade, cobrando-se do proprietário o custo do serviço feito, acrescido de 20% (vinte por cento) como adicional relativo à administração.~~

Art. 286. Não sendo as obras executadas nos prazos constantes deste capítulo, fica facultado à Municipalidade sua execução, cobrando-se do proprietário o custo do serviço, acrescido de 50% (cinquenta por cento), como adicional relativo à administração.(Redação dada pela Lei nº 1294/1990)

CAPÍTULO VIII DOS INFLAMÁVEIS E DOS EXPLOSIVOS

Art. 287. À Prefeitura cabe, com o máximo do rigor, fiscalizar a fabricação, o comércio, o transporte e o emprego de inflamáveis e explosivos.

Art. 288. São considerados inflamáveis:

I - o fósforo e materiais fosforados;

II - os caburetos, o alcatrão e as matérias betuminosas líquidas;

III - a gasolina e os demais derivados de petróleo;

IV - os éteres, álcoois, as aguardentes, os óleos em geral e toda e qualquer substância cujo ponto de inflamabilidade seja acima de cento e trinta e cinco graus centígrados (135º);

V - algodão.

Art. 289. São considerados explosivos:

I - os fogos de artifícios;

II - a nitroglicerina e seus compostos derivados;

III - a pólvora, o algodão-pólvora, as espoletas, os estopins, os cartuchos de guerra, caça e minas;

IV - os fulminatos, cloratos, formietos e congêneres.

Art. 290. É proibido:

I - ter fábrica de pólvora e de fogos de artifícios, ou quaisquer outras em que sejam empregadas substâncias inflamáveis ou explosivas, fora dos lugares e excedendo à quantidade consignadas na licença expedida pela Prefeitura;

II - ter em depósito substâncias inflamáveis e materiais explosivos, em lugares diversos dos designados na licença expedida pela Prefeitura.

Art. 291. É proibido:

I - conduzir ou transportar, dentro do município, substâncias inflamáveis ou explosivas, com inobservância das seguintes precauções:

a) os veículos que transportarem materiais explosivos não poderão ao mesmo tempo conduzir materiais inflamáveis ou de fácil combustão; deverão se movimentar em marcha lenta e só poderão deter-se, salvo motivo de força maior, nos pontos de partida e destino;

b) esses veículos deverão ter içada, como aviso, uma bandeira vermelha;

c) se o transporte ocupar vários veículos no mesmo tempo e na mesma direção, estes guardarão entre si a distância mínima de 30 (trinta) metros.

Art. 292. Em caso de algum, se concederá licença para o estabelecimento de fábrica ou depósito, em que se empreguem ou devam ser recolhidas substâncias inflamáveis ou explosivos, no centro da cidade, na periferia ou arredores povoados, ou em que haja instalada ou se pretenda instalar caldeiras a vapor.

Art. 293. É vedado depositar ou conservar, embora provisoriamente, nas ruas e praças da cidade materiais inflamáveis ou explosivos.

Art. 294. A licença para vender a varejo substâncias inflamáveis ou explosivos será especial e determinará quais as substâncias e em que quantidade poderá o negociante conservar em seu estabelecimento.

§ 1º O comerciante é obrigado a remover o excesso ou as substâncias não compreendidas na licença, cumprindo essa obrigação imediatamente a ordem que receber da fiscalização.

§ 2º A Prefeitura promoverá, incontinenti, a remoção, na hipótese de evidente procrastinação do comerciante fazê-lo, ficando este sujeito às despesas de remoção para local adequado, multa e pena de desobediência.

§ 3º Na reincidência será cessada a licença para essa espécie de negócio, com a subsequente remoção do inflamável ou explosivo armazenado, e denunciado o infrator considerado na prática de contrabando.

Art. 295. É expressamente proibido:

I - soltar balões na área do município;

~~II - queimar qualquer espécie de fogos de artifício em janelas e portas, assim como fazer fogueira na via pública, desde que ofereça perigo de ferimento aos transeuntes;~~

II - Queimar qualquer espécie de fogos de artifício em janelas e portas, assim como fazer fogueira na via pública pavimentada ou não. (Redação dada pela Lei nº 1604/1995)

III - preparar fogos ou armadilhas com armas de fogo, sem colocação visível de sinal para advertência dos transeuntes e passantes.

Art. 296. Nenhuma instalação de postos de abastecimento de combustível, bombas de gasolina e depósitos desses ou outros inflamáveis de suprimento a veículos ou à indústria, será permitida na cidade, nos distritos ou povoado, sem prévia licença da Prefeitura, que é a autoridade local para deferir ou indeferir a realização da obra.

§ 1º A condição de segurança pública, a cautela de assegurar tranquilidade do passeio, tanto a vizinhança como as vias públicas, a defesa do livre trânsito, poderão obstar a concessão da licença.

§ 2º A Prefeitura recorrerá à medida administrativa e judicial de embargos, se o infrator se obstinar na infração.

~~Art. 297 — Na infração de dispositivos deste Capítulo, será imposta a multa correspondente ao valor de 2 (duas) a 10 (dez) UVF (Unidade de Valor Fiscal), aplicando-se o dobro da multa na reincidência específica, seguindo-se da apreensão de bens, interdição das atividades e cassação da licença de funcionamento, conforme o caso.~~

Art. 297. Na infração de dispositivos deste Capítulo, será imposta a multa correspondente ao valor de 30 (trinta) a 60 (sessenta) UVF (Unidade de Valor Fiscal), aplicando-se o dobro da multa na reincidência específica, seguindo-se da apreensão de bens, interdição das atividades e cassação da licença de funcionamento, conforme o caso. (Redação dada pela Lei nº 1604/1995)

CAPÍTULO IX DAS QUEIMADAS E DOS CORTES DE ÁRVORES E PASTAGENS

Art. 298. A Prefeitura colaborará com o Estado e a União, na vigilância e providências para evitar a devastação das florestas e estimular o reflorestamento em toda a área do Município.

~~Art. 299 — É expressamente proibido o corte e poda de árvores ou arbustos nas vias públicas ou logradouros, jardins e parques, por pessoas estranhas a Administração Municipal.~~

~~Parágrafo único. Quando empresas de telégrafos, ou de telefones, ou de iluminação, necessitarem, seja para proteger as linhas de fiação ou postes ou por outro qualquer motivo, que se façam cortes ou podas dessas árvores, somente o farão~~

~~através o serviço respectivo da Prefeitura, que será convocado a essa colaboração.~~

Art. 299. É expressamente proibido o corte e poda de árvores ou arbustos nas vias públicas ou logradouros, jardins e parques, por pessoas estranhas à Administração Municipal ou à Empresas autorizadas pelo Município ou Estado.

Parágrafo único. Quando Empresas de Telégrafos, ou de Telefones, ou de Iluminação, necessitarem, seja para proteger as linhas de fiação ou postes ou por outro qualquer motivo, que se façam cortes ou podas dessas árvores, somente o farão através da concordância do Município que poderá ser convocada inclusive a essa colaboração. (Redação dada pela Lei nº 1604/1995)

Art. 300. Nas queimadas e para evitar a propagação de incêndios observar-se-ão medidas preventivas.

Art. 301. A ninguém é permitido atear fogo em roçadas, palhadas ou matos que delimitem com terras de outrem, ainda que existam cercas ou tapumes, sem tomar as seguintes precauções:

I - Preparar aceiros, no mínimo de 5 (cinco) metros de largura, ampliado na proporção da cautela necessária relativamente à composição do roçado ou palhada;

II - prevenir-se com a colaboração da quantidade de pessoas, em número que, distribuídas na periferia, limite o fogo à área da queimada;

III - mandar avisos aos confinantes, com antecedência de 12 (doze) horas, marcando dia, hora e lugar para lançamento do fogo.

Art. 302. A derrubada de matas dependerá de licença da Prefeitura, além dos demais órgãos competentes.

§ 1º A Prefeitura só concederá licença quando o terreno se destinar à construção, plantio ou reflorestamento pelo proprietário.

§ 2º A licença será negada se a mata for considerada de utilidade pública.

~~**Art. 303** Na infração de qualquer artigo deste Capítulo, será imposta a multa de 1 (uma) a 5 (cinco) UVF (Unidade de Valor Fiscal), aplicando-se o dobro na reincidência específica, seguindo-se da cassação de licença.~~

Art. 303. Na infração de qualquer artigo deste Capítulo, será imposta a multa de 20 (vinte) a 30 (trinta) UVF (Unidade de Valor Fiscal), aplicando-se o dobro na reincidência específica, seguindo-se da cassação de licença. (Redação dada pela Lei nº 1604/1995)

CAPITULO X

DA EXPLORAÇÃO DE PEDREIRAS, CASCALHEIRAS, OLARIAS E DEPÓSITOS DE AREIA E SAIBRO

Art. 304. A exploração de pedreiras, cascalheiras, olarias e extração de areia e saibro depende de licença prévia da Prefeitura, que a poderá conceder, observados os preceitos deste Código.

Art. 305. Não será, porém, concedida licença para, na zona urbana da cidade, da sede dos distritos e povoados, se proceder à exploração das atividades referidas no artigo anterior.

Art. 306. O pedido de licença atinente às atividades do artigo 304 será processado mediante a apresentação do requerimento assinado pelo proprietário do solo, pelo concessionário deste, ou do explorador, mediante o seguinte:

§ 1º Do requerimento deverão constar as seguintes indicações:

I - nome e residência do proprietário do terreno;

II - nome e residência do explorador, se este não for o proprietário;

III - localização precisa da entrada do terreno;

IV - declaração do processo de exploração e da qualidade do explosivo a ser empregado, se for o caso.

§ 2º O referido requerimento de súplica de licença deverá ser instruído com os seguintes documentos:

I - prova de propriedade do terreno, e na hipótese de não ser o proprietário, a autorização deste para exploração, a qual deverá ser lavrada em cartório;

II - planta da situação, com indicação do relevo do solo por meio de curvas de nível, contendo a delimitação exata da área a ser explorada com a localização das respectivas instalações e indicando as construções, logradouros, os mananciais e os cursos d'água situados em uma faixa de 100 (cem) metros em torno da área a ser explorada.

Art. 307. As licenças atinentes ao disposto nos artigos anteriores serão sempre por prazo fixo, e a Prefeitura fará, neles constar, as ressalvas de decisões anteriores impondo restrições ou revogações, sem se obrigar a indenização.

Parágrafo único. Será interditada a Pedreira ou parte desta, embora concedida a licença, desde que posteriormente se verifique que a exploração acarreta perigo, dano

à vida ou à propriedade, ou outro motivo de evidente relevância.

Art. 308. Os pedidos de prorrogação de licença para a continuação de exploração ou renovação do prazo desta, serão feitos por meio de requerimento, instruído este com comprovação de licença anteriormente concedida.

Art. 309. A exploração de pedreira a fogo fica sujeita às seguintes condições:

I - declaração expressa, no requerimento de súplica da licença, da qualidade de explosivo e empregar;

II - afirmação de que o explorador se obriga a cumprir as seguintes cautelas:

- a) intervalo mínimo de 30 (trinta) minutos entre cada séries de explosões;
- b) içamento, antes da explosão, de uma bandeira vermelha à altura conveniente para ser vista à distância mínima de cem (100) metros, e com antecedência de 10 (dez) minutos, no mínimo;
- c) toque, por três vezes, com antecedência mínima de cinco minutos, de uma cineta e o aviso em brado prolongado, dando sinal de fogo, precedendo a cada explosão.

Art. 310. A instalação de olarias, o que, somente, se permitirá fora da zona urbana da cidade, ou dos distritos, deverá obedecer às seguintes prescrições:

I - as chaminés serão construídas de modo a não incomodar os moradores vizinhos pela emanção de matéria nociva, ou mesmo fumaça;

II - Quando as escavações facilitarem a formação de depósito de águas, será o explorador obrigado a fazer o devido escoamento, ou aterrar as cavidades à medida que for retirado o barro.

Art. 311. A Prefeitura poderá, a qualquer tempo, determinar que o explorador daquelas atividades enumeradas neste Capítulo execute, à sua custa obras no recinto da exploração, com o intuito de proteger propriedades particulares ou públicas, evitar obstrução de geleiras ou cursos d'água, ou qualquer outra razão evidente.

Art. 312. É proibida a extração de areia, em todos os cursos d'água sem prévia autorização ou licença da Prefeitura, a cuja atividade deverá observar as seguintes cautelas:

I - à jusante do local em que recebem contribuição de esgoto;

II - quando concorram para modificar o leito ou as margens desses cursos;

III - quando sejam causas de formação de locais de estagnação d'água;

IV - quando de algum modo possa oferecer perigo a pontes, muralhas ou qualquer obra construída nas margens ou nos leitos desses cursos d'águas.

~~Art. 313 - Na infração de qualquer artigo deste Capítulo, será imposta a multa de 1 (uma) a 5 (cinco) UVF (Unidade de Valor Fiscal), aplicando-se o dobro na reincidência específica, seguindo-se de interdição das atividades e cassação de licença de funcionamento, conforme o caso.~~

Art. 313. Na infração de qualquer artigo deste Capítulo, será imposta a multa de 30 (trinta) a 60 (sessenta) UVF (Unidade de Valor Fiscal), aplicando-se o dobro na reincidência específica, seguindo-se de interdição das atividades e cassação de licença de funcionamento, conforme o caso. (Redação dada pela Lei nº 1604/1995)

CAPÍTULO XI DO TRÂNSITO PÚBLICO

Art. 314. É proibido embaraçar ou impedir, por qualquer meio, o livre trânsito de pedestres ou veículos nas ruas, praças, passeios, estradas e caminhos públicos, exceto para efeito de obras públicas ou quando exigências policiais o determinarem.

Parágrafo único. Sempre que houver necessidade de interromper o trânsito, deverá ser colocada sinalização adequada, claramente visível de dia e luminosa à noite.

Art. 315. Compreende-se na proibição do artigo anterior, o depósito de quaisquer materiais, inclusive de construção, nas vias públicas em geral.

§ 1º Tratando-se de materiais cuja descarga não possa ser feita diretamente no interior dos prédios, será tolerada a descarga e permanência no leito carroçável da via pública com o mínimo prejuízo do trânsito, por tempo não superior a 6 (seis) horas.

§ 2º Nos casos previstos no parágrafo anterior os responsáveis pelos materiais depositados na via pública deverão colocar sinais de advertência para os veículos, à distância conveniente, dos prejuízos causados ao livre trânsito.

Art. 316. É expressamente proibido nas ruas da cidade:

I - conduzir animais ou veículos em disparada;

II - conduzir animais bravios sem a necessária precaução;

III - atirar à via pública ou logradouro público, corpos ou detritos que possam incomodar os transeuntes.

Art. 317. É expressamente proibido danificar ou retirar sinais colocados nas vias,

estradas ou caminhos públicos para advertência de perigo ou impedimento de trânsito.

Art. 318. Assiste à Prefeitura o direito de impedir o trânsito de qualquer veículo ou meio de transporte que possa ocasionar danos à via pública.

~~**Art. 319** Na infração de qualquer artigo deste Capítulo, será imposta a multa de 1 (uma) a 2 (duas) UVF (Unidade de Valor Fiscal), aplicando-se o dobro da multa na reincidência específica, seguindo-se de interdição, apreensão de bens e cassação de licença, conforme o caso.~~

Art. 319. Na infração de qualquer artigo deste Capítulo, será imposta a multa de 10 (dez) a 30 (trinta) UVF (Unidade de Valor Fiscal), aplicando-se o dobro da multa na reincidência específica, seguindo-se de interdição, apreensão de bens e cassação de licença, conforme o caso. (Redação dada pela Lei nº 1604/1995)

CAPÍTULO XII DAS MEDIDAS REFERENTES A ANIMAIS

Art. 320. É proibida a permanência de animais soltos nas vias públicas, praças, estradas ou caminhos.

§ 1º Os animais encontrados nas condições previstas neste artigo serão recolhidos ao depósito da Municipalidade.

§ 2º Os animais recolhidos, por infringência das disposições deste artigo, deverão ser retirados por seus donos, no prazo de 7 (sete) dias, mediante pagamento da multa e despesas de manutenção.

§ 3º Não sendo retirados, serão os animais levados à venda em hasta pública, precedendo edital, e, do produto descontado o valor da multa e despesas, ficando o saldo a disposição do interessado.

Art. 321. É proibida a criação, permanência ou engorda de porcos no perímetro urbano, já loteado, sem as cautelas necessárias da preservação da higiene e saúde pública, quer na cidade, sede do distrito e povoado, sob pena de apreensão dos animais, recolhimento ao depósito da municipalidade, sua venda em hasta pública, com o recolhimento do valor da multa e despesas.

§ 1º Fica fixado o prazo de 90 (noventa) dias de vigência, desta lei para a remoção dos animais encontrados em desobediência a este artigo, e extinção das covas.

Art. 322. É proibida a criação de qualquer espécie de gado no perímetro urbano já loteado da sede municipal ou distrital, sob pena de multa e recolhimento dos animais ao depósito da municipalidade.

~~Art. 323 Os cães, ainda que de raça, que forem encontrados soltos, nas vias públicas da cidade, dos distritos e dos povoados, serão apreendidos e recolhidos ao depósito da Prefeitura.~~

~~§ 1º Ainda que de raça e registrado o cão, quando em companhia do dono, circulando na via pública, deverá estar amordaçado e seguro por um guia.~~

~~§ 2º Tratando-se de cão não registrado, será o mesmo sacrificado, quando apreendido e não retirado por seu dono dentro de quinze dias da apreensão, mediante o pagamento da multa e despesas de manutenção.~~

~~§ 3º Também, será sacrificado o cão registrado:~~

~~a) se vencido o prazo do parágrafo 2º;~~

~~b) sendo de raça e levado à hasta pública, não alcançar licitação.~~

Art. 323. Os cães que forem encontrados soltos nas vias públicas da cidade, dos distritos e dos povoados, serão apreendidos e recolhidos ao canil da Municipalidade.

§ 1º O cão quando em companhia do dono, circulando na via pública, deverá estar seguro por um guia.

§ 2º O cão será sacrificado respeitados os seguintes critérios:

a) Após 3 (três) dias, não tendo sido retirado pelo proprietário ou à critério do serviço veterinário da Municipalidade;

b) Após 10 (dez) dias, se não houver interessado na adoção.

§ 2º Os cães apreendidos serão retirados cumpridas as seguintes exigências:

a) Em se tratando de 1ª apreensão, dentro dos três primeiros dias, com cobrança de multa;

b) A partir da 2ª apreensão será cobrada multa em dobro do previsto neste Código de Posturas. (Redação dada pela Lei nº 1475/1992)

Art. 324. Haverá, na Prefeitura, o registro de cães, que será feito anualmente, mediante o pagamento da respectiva taxa.

§ 1º Aos proprietários de cães registrados, a Prefeitura fornecerá uma placa de identificação a ser colocada por seu dono na coleira do animal.

§ 2º Para registro dos cães é obrigatória a apresentação de comprovante de vacinação antirrábica, que poderá ser feita às expensas da Prefeitura.

§ 3º Estarão isentos de matrículas os cães pertencentes a boiadeiros a ambulantes, em trânsito pelo Município, desde que neste não permaneçam por mais de uma semana mas cumprirão a exigência do parágrafo 1º, do artigo 323, se circularem soltos.

§ 4º Fica o proprietário ou possuidor de prédio residencial urbano obrigado a colocar em lugar visível, placa indicativa de existência de cães ou qualquer outro animal de guarda que possa causar danos, direta ou indiretamente a terceiros. (Redação acrescida pela Lei nº 1467/1992)

Art. 325. Não será permitida a passagem ou estacionamento de rebanhos ou tropas na cidade, exceto em ruas que deverão ser designadas e sinalizadas pela Prefeitura Municipal para esse fim.

Art. 326. Ficam proibidos os espetáculos de feiras e as exposições de cobras, e quaisquer animais perigosos, sem as necessárias precauções mediante autorização da fiscalização municipal.

Art. 327. É expressamente proibido:

I - criar abelhas nos locais de maior concentração urbana;

II - criar galinhas nos porões e no interior das habitações;

III - criar pombos nos forros das casas de residência.

Art. 328. É expressamente proibido a qualquer pessoa maltratar os animais ou praticar atos de crueldade contra os mesmos, tais como:

I - transportar, nos veículos de tração animal, cargas ou passageiros de peso superior às suas forças;

II - carregar animais com peso superior a 150 kilos;

III - montar animais que já tenham a carga permitida;

IV - fazer trabalhar animais doentes, feridos, extenuados, aleijados, enfraquecidos ou extremamente magros;

V - obrigar qualquer animal a trabalhar mais de 6 horas contínuas, sem descanso, e mais de 4 horas, sem água e sem alimento apropriado;

VI - martirizar animais para deles alcançar esforços excessivos;

VII - castigar de qualquer modo animal caído, com ou sem veículo; fazendo-o levantar à custa de castigo e sofrimento;

VIII - castigar com rancor e excesso qualquer animal;

IX - conduzir animais de cabeça para baixo suspensos pelos pés ou asas, ou em

qualquer posição anormal, que lhe possibilite causar sofrimento;

X - transportar animais amarrados à traseira de veículos, ou atados um outro pela cauda;

XI - abandonar, em qualquer ponto, animais doentes, extenuados, enfraquecidos ou feridos;

XII - amontoar animais em depósitos insuficientes ou sem água, ar, luz e alimentos;

XIII - usar de instrumento diferente do chicote leve, para estimular e corrigir animais;

XIV - empregar arreios que possam constranger, ferir ou magoar o animal;

XV - praticar todo ou qualquer ato, mesmo não especificado neste Código, que acarrete sofrimento para o animal.

~~Art. 329 Na infração de qualquer dispositivo deste capítulo, será imposta a multa de 50% (cinquenta por cento) e 1 (uma) UVF (Unidade de Valor Fiscal), aplicando-se o dobro da multa na reincidência específica.~~

~~Art. 329 Na infração de qualquer dispositivo deste Capítulo, será imposta a multa de 5 (cinco) a 20 (vinte) UVF (Unidade de Valor Fiscal), aplicando-se o dobro da multa na reincidência específica. (Redação dada pela Lei nº 1604/1995)~~

Art. 329. Na infração de qualquer dispositivo deste Capítulo, será imposta a multa de no mínimo 3 UFM (Unidade Fiscal do Município) e no máximo 10 UFM (Unidade Fiscal do Município), aplicando-se o dobro da multa na reincidência específica. (Redação dada pela Lei nº 2089/2004)

Art. 330. Qualquer pessoa do povo poderá denunciar os infratores, devendo o auto respectivo ser lavrado e assinado pelo funcionário da Prefeitura, bem como por suas testemunhas, devidamente qualificadas, sendo enviado à Prefeitura para fins de direito.

Parágrafo único. Do auto deverá constar o nome do autuante, bem como o número do documento que o identifique além do endereço, sendo este exigido também para as testemunhas.

CAPÍTULO XIII DA EXTINÇÃO DOS INSETOS NOCIVOS

Art. 331. Todo proprietário ou ocupante de terreno, cultivado ou não, dentro dos limites do município, é obrigado a extinguir os formigueiros e cupinzeiros existentes dentro de sua propriedade.

Art. 332. Verificada, pelos fiscais da Prefeitura, a existência de formigueiros ou cupinzeiros, será feita intimação ao proprietário do terreno, seu preposto, inquilino ou empregado, onde aqueles insetos estiverem localizados para proceder a sua extinção, marcando-se o prazo de 30 (trinta) dias para se proceder ao extermínio.

~~**Art. 333** Se, no prazo fixado, não for extinto o formigueiro ou cupinzeiro, a Prefeitura incumbir-se-á de fazê-lo, cobrando o do proprietário as despesas que efetuar, acrescidos de 30% (trinta por cento) pelo trabalho da administração, além da multa de 50% (cinquenta por cento) a 2 (duas) UVF (Unidade de Valor Fiscal), aplicando-se a multa em dobro, na reincidência específica.~~

Art. 333. Se, no prazo fixado, não for extinto o formigueiro ou cupinzeiro, a Prefeitura incumbir-se-á de fazê-lo, cobrando do proprietário as despesas que efetuar acrescidos de 30% (trinta por cento) pelo trabalho de Administração, além da multa de 15 (quinze) a 25 (vinte e cinco) UVF (Unidade de Valor Fiscal), aplicando-se a multa em dobro, na reincidência específica. (Redação dada pela Lei nº 1604/1995)

CAPÍTULO XIV DO EMPACHAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS

Art. 334. Nenhuma obra, inclusive demolição quando feita no alinhamento das vias públicas, poderá dispensar o tapume provisório, que deverá ocupar uma faixa de largura, no máximo, igual à metade do passeio.

§ 1º - Quando os tapumes forem construídos em esquinas, as placas de nomenclatura dos logradouros serão neles afixados de forma visível.

§ 2º Dispensa-se o tapume quando se tratar de:

I - construção ou reparo dos muros ou gradis com altura não superior a 2m (dois metros);

II - pinturas ou pequenos reparos.

Art. 335. Os andaimes deverão satisfazer as seguintes condições:

I - apresentarem perfeitas condições de segurança;

II - terem a largura do passeio, até o máximo de 2m (dois metros);

III - não causarem danos às árvores, aparelhos de iluminação e redes telefônicas e

de distribuição de energia elétrica.

Parágrafo único. O andaime deverá ser retirado quando ocorrer a paralisação da obra por mais de 60 dias.

~~Art. 336. Na infração de qualquer dispositivo deste Capítulo, será imposta a multa de 1 (uma) a 3 (três) UVF (Unidade de Valor Fiscal), aplicando-se o dobro da multa na reincidência, seguindo-se de interdição e cassação de licença, conforme o caso.~~

Art. 336. Na infração de qualquer dispositivo deste Capítulo, será imposta a multa de 10 (dez) a 20 (vinte) UVF (Unidade de Valor Fiscal), aplicando-se em dobro na reincidência, seguindo-se de interdição e cassação de licença, conforme o caso. (Redação dada pela Lei nº 1604/1995)

CAPÍTULO XV DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Art. 337. Os materiais a serem empregados nas instalações elétricas, deverão obedecer as especificações das normas correspondentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas.

Art. 338. As instalações elétricas só poderão ser projetadas e executadas por profissionais habilitados.

Art. 339. As instalações elétricas com motores, transformadores, cabos, condutores, deverão ser protegidas do modo a evitar qualquer acidente.

Art. 340. Quando as instalações elétricas forem de alta tensão deverão ser tomadas medidas especiais como isolamento dos locais, quando necessário, e afixação de indicações visíveis e claras, chamando a atenção das pessoas para o perigo a que se acham expostas.

Art. 341. As instalações elétricas só poderão funcionar se atenderem às disposições constantes do artigo 209 e seu parágrafo deste código.

Art. 342. Os cinemas e teatros com lotação superior a 300 (trezentas) pessoas deverão ser providos, depois do medidor geral, de 3 (três) instalações de iluminação independentes a saber:

I - iluminação de cena, constituída pelas luzes do palco e plateias, comandadas segundo as conveniências da apresentação;

II - iluminação permanente, abrangendo as luzes conservadas acesas durante todo o período de funcionamento do estabelecimento, nas portas de saída, corredores, passagens, escadas, sanitários e outros compartimentos;

III - iluminação de socorro, contendo unicamente as luzes de emergência e lâmpadas indicativas de "SAÍDA", iluminando passagens, escadas e semelhantes.

Parágrafo único. Os cinemas e teatros deverão possuir uma bateria de acumuladores ferro-níquel ou similar permanentemente carregada, ligada a um relê que, automaticamente, faça alimentar a iluminação de emergência, no caso de faltar alimentação externa para as mesmas.

Art. 343. As instalações elétricas para iluminação decorativa permanente, que empreguem lâmpadas incandescentes ou tubos luminescentes em cartazes, anúncios e emblemas de qualquer natureza, deverão observar as prescrições das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas.

Art. 344. A montagem de lâmpadas e outros pertences em cartazes, anúncios, luminosos e semelhantes, deverá ser feita sobre estrutura metálica ou base incombustível isolante, eficientemente protegida contra corrosão e perfeitamente ligada à terra.

Art. 345. Os circuitos de instalações elétricas a que se refere o artigo 343 deste código, deverão ser feitos em eletrodutos.

Art. 346. Quando os eletrodutos forem localizados na parte externa dos edifícios, os condutores no seu interior deverão possuir encanamento de chumbo.

Art. 347. Qualquer que seja a sua carga, toda iluminação decorativa permanente deverá ser alimentada por circuitos especiais, com chaves de segurança montadas em quadro próprio, em local de fácil acesso.

Art. 348. Quando não forem instalados em compartimentos especiais, os aparelhos destinados a produzir diversos efeitos de mutação em cartazes, anúncios ou emblemas, deverão ser protegidos por caixas de ferro, devidamente ventiladas e ligada à terra.

Art. 349. Para os anúncios ou quaisquer outros fins decorativos, as instalações com tubos de gás rarefeito e que funcionarem a alta tensão, deverão observar os seguintes requisitos:

I - possuírem uma placa legível ao público, com o nome ou endereço ou telefone da firma instaladora ou responsável;

II - terem condutores de alta tensão dispostos de forma a impedir contato acidental de qualquer pessoa com os mesmos;

III - ficarem a uma altura mínima de 3m (três metros) acima do passeio;

IV - ficarem a uma distância mínima de 1m (um metro) de janelas, aberturas ou lugares de acesso;

V - terem condutores de alta tensão com diâmetro igual ou superior a 0,5mm (cinco milímetros);

VI - assegurarem que os condutores de alta tensão não ultrapassem a corrente máxima permitida de 30 (trinta) miliampères;

VII - possuírem transformadores com a carcaça ligada à terra, bem como colocados em lugar inacessível e o mais próximo possível das lâmpadas;

VIII - terem os condutores de alimentação com encapamento de chumbo;

IX - terem para-raios instalados nos transformadores, constituídos de dois condutores ligados aos dois bornes de alta tensão do transformador e cujas extremidades distem entre si de 1,50cm (um e meio centímetros) a 2,50cm (dois e meio centímetros).

Art. 350. As instalações a que se refere o artigo anterior só poderão ser executadas após aprovação do respectivo projeto pelo órgão competente.

Parágrafo único. O projeto das instalações deverá conter a vista principal e projeções sobre um plano perpendicular à mesma, constando, em ambas a situação do anúncio em relação à fachada e a indicação, da distância do anúncio para lugares de acesso, passeio e abertura da fachada.

~~**Art. 351** — Na infração de dispositivos deste Capítulo, será imposta a multa correspondente ao valor de 1 (um) a 3 (três) UVF (Unidade de Valor Fiscal), aplicando-se a multa em dobro na reincidência, seguindo-se de apreensão de bens, interdição e cassação de licença.~~

Art. 351. Na infração de dispositivos deste Capítulo, será imposta a multa correspondente ao valor de 10 (dez) a 30 (trinta) UVF (Unidade de Valor Fiscal), aplicando-se a multa em dobro na reincidência, seguindo-se de apreensão de bens, interdição e cassação de licença. (Redação dada pela Lei nº 1604/1995)

CAPÍTULO XVI DA DENOMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E DA NUMERAÇÃO DOS PRÉDIOS

Art. 352. A denominação das vias públicas e logradouros será determinada pela Prefeitura, de acordo com as prescrições legais.

Art. 353. As denominações serão dadas ou substituídas, levando-se em conta as

tradições ou preferências populares, que não forem contrárias ao bom senso, respeitada a lei.

Parágrafo único. As denominações, que poderão ser de pessoas ou fato, levarão em consideração homenagens póstumas, acontecimentos históricos, ou outra circunstância excepcional e notória.

Art. 354. A cada uma rua, avenida, logradouro, vila ou povoado, será dado um nome, devendo ser numerados os prédios nas mesmas existentes, ou que vierem a ser construídos.

Art. 355. As placas denominativas e numéricas serão retangulares, de zinco, ferro esmaltado, ou de ferro fundido, obedecendo um modelo uniforme.

Art. 356. As placas denominativas serão colocadas ao lado esquerdo, no começo, e do lado direito, no fim das ruas ou avenidas e serão repetidas no princípio de cada seção formada por travessas ou cruzamento de outras ruas.

Art. 357. As placas numéricas serão colocadas na porta ou portão de entrada do edifício, na face da verga respectiva, ou alto do membro mais central da frente do prédio.

~~Art. 358. A numeração será afixada de modo que fiquem do lado direito os números pares e do lado esquerdo os números ímpares.~~

~~Parágrafo único. Para ponto de partida na orientação das ruas, afim de lhes determinar o flanco, ter-se-á direção de norte a sul e de leste a oeste.~~

Art. 358. A numeração será afixada de modo que fiquem do lado direito os números pares e do lado esquerdo os números ímpares, sendo que em todos os prédios, comerciais, residenciais e outros, haverá apenas uma numeração.

§ 1º A numeração que deverá prevalecer é a estabelecida pelo padrão CESP.

§ 2º Para ponto de orientação das ruas, a fim de lhes determinar o flanco, ter-se-á direção com início da numeração em SUDOESTE a NORDESTE e ter-se-á direção com início da numeração em NOROESTE a SUDESTE. (Redação dada pela Lei nº 1391/1991)

Art. 359. Na hipótese de construção nova ou criação de prédio interposto as numerações já existentes, esta será repetida com o número anterior, precedido de uma letra na ordem alfabética.

Parágrafo único. Quando, na forma deste artigo, as repetições de numeração com letra alfabética excederem a 10, a Prefeitura deverá proceder à revisão numérica da respectiva rua.

Art. 360. A propriedade ou prédio que der fundos servidos de portão para qualquer via pública, terá neste uma chapa com a letra F, fornecida pela Prefeitura.

Art. 361. É proibido substituir, arrancar ou danificar as placas de denominação das vias e logradouros públicos ou de numeração de prédios.

~~**Art. 362** Na infração de qualquer dos artigos deste Capítulo, será imposta a penalidade de 10% (dez por cento) a 2 (duas) UVF (Unidade de Valor Fiscal), além de outras cominações que couberem.~~

Art. 362. Na infração de qualquer dos artigos deste Capítulo, será imposta a penalidade de 10 (dez) a 20 (vinte) UVF (Unidade de Valor Fiscal), além de outras cominações que couberem. (Redação dada pela Lei nº 1604/1995)

TÍTULO VI DO FUNCIONAMENTO DO COMÉRCIO E DA INDÚSTRIA

CAPÍTULO I DO LICENCIAMENTO

Art. 363. Ninguém poderá, no Município, explorar qualquer ramo de comércio, de indústria ou de profissão, seja estabelecido ou ambulante, sem a prévia licença e com o pagamento de todos os tributos devidos à Prefeitura.

Art. 364. O interessado dirigirá, previamente, requerimento ao Prefeito do que constará:

- I - nome da firma, e sua sede, mencionando rua, número, bairro e distrito;
- II - denominação do estabelecimento;
- III - indicação de filiais, se existirem, e sua exata localização;
- IV - indicação do ramo a explorar;
- V - indicação do capital social;
- VI - indicação de armazém ou depósito, se fora do estabelecimento;
- VII - declaração se tratar ou não de firma nova, renovação ou transferência.

§ 1º O interessado fará juntar aos requerimentos uma via do contrato social, ou registro da firma individual, se for o caso.

§ 2º Quando o ramo de negócio sofrer interferência de legislação Federal ou Estadual exigindo este atendimento prioritário de preceito, a licença não será expedida sem o cumprimento da norma.

Art. 365. A licença concedida a estabelecimento comercial ou industrial localizado, não confere a permissão de venda das mercadorias na via pública, sendo considerados ambulantes aqueles que forem encontrados nesse procedimento.

Art. 366. A licença expedida impõe o seguinte:

I - que o alvará seja colocado em lugar visível no estabelecimento, e será sempre exibido à fiscalização quando esta o exigir;

II - que, seja qual for a data de sua expedição, a validade da licença não ultrapassará o exercício a se findar a 31 de dezembro desse ano;

III - que o interessado ao pretender a mudança do local de estabelecimento consignado no alvará, promova antes, a permissão, mediante requerimento à Prefeitura, porque a inobservância deste preceito importa em outro lançamento para nova licença.

Art. 367. A licença expedida poderá ser cassada por Ato do Prefeito:

I - quando concedida sob falsas declarações do requerente, ou quando o licenciado movimentar negócio diferente do que foi requerido;

II - quando o licenciado se valer da licença para a prática de atos reprovados pelos bons costumes, ou consentir que outrem os pratique no seu estabelecimento;

III - como medida preventiva a bem da higiene, do sossego e da segurança pública;

IV - por faltas reincidentes e obstinação do licenciado em não atender às intimações do Poder Público Municipal, ou por solicitação fundamentada, da autoridade competente.

Parágrafo único. Cassada a licença, o estabelecimento será, em consequência, fechado.

Art. 368. Não será concedida a licença nos estabelecimentos industriais que pela natureza dos produtos, pelas matérias-primas utilizadas, pelos combustíveis empregados, ou por qualquer outro motivo possam prejudicar a saúde pública e a segurança coletiva.

Art. 369. A licença para o funcionamento de açougues, padarias, confeitarias, leiterias,

cafés, bares, restaurantes, lanchonetes, hotéis, pensões e outros estabelecimentos congêneres, será sempre precedida de exames do local e de aprovação da autoridade sanitária competente.

~~Art. 370 A infração de qualquer artigo deste Capítulo, parágrafo ou inciso, importa em cominar ao infrator a multa do valor de 10% (dez por cento) a 2 (duas) UVF (Unidade de Valor Fiscal), sem prejuízo de outras sanções cabíveis.~~

Art. 370. A infração de qualquer artigo deste Capítulo, parágrafo ou inciso, importa em cominar ao infrator a multa no valor de 10 (dez) a 30 (trinta) UVF (Unidade de Valor Fiscal), sem prejuízo de outras sanções cabíveis. (Redação dada pela Lei nº 1604/1995)

CAPÍTULO II DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Art. 371. A abertura e o fechamento dos estabelecimentos comerciais e industriais, no município, obedecerão obrigatoriamente as seguintes normas de horário, sem prejuízo, porém, de serem observados os preceitos da legislação federal no que concerne à duração e às condições de trabalho:

I - Para o comércio em geral:

~~a) abertura às 8 horas e fechamento às 18 horas, nos dias úteis, encerrando aos sábados às 12,30 horas;~~

~~a) abertura às 8:00 horas e fechamento às 18:00 horas, nos dias úteis, encerrando aos sábados às 12:30 horas, com exceção dos estabelecimentos comerciais definidos no artigo 1º, da Lei nº 796/76, que instituiu a "Semana Inglesa" no Município. (Redação dada pela Lei nº 1853/2000)~~

a) de segunda-feira a domingo, com abertura às 8 horas e fechamento às 20 horas; (Redação dada pela Lei nº 3757/2021)

~~b) permanecerão fechados os estabelecimentos nos domingos, feriados nacionais, feriados estaduais ou municipais; (Revogada pela Lei nº 3757/2021)~~

II - Para a indústria em geral:

a) abertura e fechamento entre 6 e 17,30 horas, nos dias úteis;

b) nos domingos e feriados, cumprir-se-á o disposto na letra "b" do inciso anterior.

~~§ 1º Será permitido o trabalho em horários especiais, inclusive aos domingos e feriados, excluindo o expediente de escritório nos estabelecimentos que se dediquem às atividades seguintes: impressão de jornais, laticínios, frios industrial, purificação e distribuição de água, produção e distribuição de energia elétrica, serviço telefônico, produção e distribuição de gás, serviço de esgotos, serviço de transporte coletivo, ou outras atividades, que a juízo das autoridades federais ou estaduais, seja estendida a~~

prerrogativa.

§ 1º Será permitido o trabalho em horários especiais inclusive aos domingos e feriados, excluindo o expediente de escritório, nos estabelecimentos que se dediquem às atividades seguintes: impressão de jornais, purificação e distribuição de água, produção e distribuição de energia elétrica, serviço telefônico, produção e distribuição de gás, serviço de esgotos, serviços de transporte coletivo, ou outras atividades, que a juízo das autoridades federais ou estaduais, seja estendida a prerrogativa. (Redação dada pela Lei nº 1853/2000)

§ 2º O Prefeito poderá, mediante solicitação e acordo das classes interessadas, permitir na prorrogação do horário dos estabelecimentos comerciais, durante o período das festas natalinas, durante a "Semana do Consumidor", na véspera do "Dia das Mães", na véspera do "Dia dos Namorados" o na véspera do "Dia dos Pais", sempre respeitadas as limitações de duração e condição de trabalho preceituadas em legislação específica, mediante o pagamento da taxa de licença especial de que dispõe a legislação tributária do município.

§ 3º As festas natalinas compreendem o período de 1º a 31 de Dezembro.

§ 4º O Dia das Mães, o Dia dos Namorados e o Dia dos Pais, se compreendem nas datas alusivas comemoradas nacionalmente.

§ 5º A Semana do Consumidor compreende o período correspondente à segunda semana do mês de Março.

Art. 372. Terão horário livre de funcionamento:

I - Os hospitais, casas de saúde e clínicas médicas;

II - as lojas de flores e coroas;

III - os distribuidores e vendedores de jornais e revistas;

IV - os postos de gasolina, com as restrições da legislação federal;

V - as empresas funerárias;

VI - os serviços internos, com portas fechadas, das atividades industriais, comerciais e de prestação de serviços, respeitada a legislação trabalhista.

~~VII - as lojas de conveniências. (Redação acrescida pela Lei nº 1628/1995)~~

VII - as lojas de conveniência, respeitadas as normas legais relativas à tranquilidade e sossego público, inclusive o disposto no art. 207, observado ainda o

seguinte:

a) as situadas, no zoneamento do Plano Diretor e da Lei de Uso e Ocupação de Solo, na área de corredores de comércio e serviços diversificados: horário livre de funcionamento diariamente;

b) situados, no zoneamento do Plano Diretor e da Lei de Uso e Ocupação de Solo, fora da área de corredores de comércio e serviços diversificados: horário livre de funcionamento e com atendimento ao público restrito apenas ao delivery (retirada no local) da 01h00 às 06h00. (Redação dada pela Lei Complementar nº 57/2023)

~~Parágrafo único. Fica vedada a comercialização de bebidas alcoólicas em postos de combustíveis e lojas de conveniência nos seguintes dias e horários:~~

~~1 - Às sextas-feiras, sábados, domingos e vésperas de feriados e feriados, nos horários compreendidos entre as 03:00 (três) e 05:00 (cinco) horas;~~

~~2 - Nos demais dias da semana, nos horários compreendidos entre as 00:00 (zero) e 05:00 (cinco) horas. (Redação acrescida pela Lei nº 2481/2009)~~

Parágrafo único. A loja de conveniência situada em postos de combustível terá horário livre de funcionamento, vedada a venda de bebida alcoólica entre a 01h00 e 06h00, independentemente da localização segundo o Plano Diretor e a Lei de Uso e Ocupação de Solo. (Redação dada pela Lei Complementar nº 57/2023)

Art. 373. Para as farmácias e drogarias, fica estabelecido:

I - que observarão, em geral, as determinações do artigo 371, parágrafos e incisos;

II - que, pela Prefeitura, serão organizados grupos desses estabelecimentos, impondo-se um plantão semanal a cada um deste, em revezamento de modo que em cada sábado, domingo ou feriado, possam funcionar as farmácias de um grupo, enquanto as outras permanecerão fechadas, guardada a ordem de classificação adotada.

III - é permitida a adoção de regime de funcionamento de estabelecimentos farmacêuticos noturno, cuja licença será fornecida pela Prefeitura aos interessados;

Parágrafo único. O horário de funcionamento dos estabelecimentos farmacêuticos - noturnos será das 18:00 às 8:00 horas do dia imediato, inclusive aos domingos e feriados. (Redação acrescida pela Lei nº 1565/1994)

§ 1º Fica facultado às farmácias, quando de plantão, que no horário da noite, depois das 22 horas, o atendimento se possa fazer mediante um toque de campainha, afim de se resguardarem com as portas cerradas.

§ 2º As farmácias, quando fechadas, poderão em caso de emergência, atender ao público a qualquer hora do dia ou da noite, sem que tal importe em transgredir o

sistema de plantão.

§ 3º Quando fechadas, as farmácias deverão afixar, à porta, uma placa com a indicação dos estabelecimentos análogos que estiverem de plantão.

§ 4º As farmácias e drogarias terão os seus plantões entre 8 horas e 22 horas, com início às 12,30 horas no sábado.

Art. 374. Por motivo da conveniência do público, poderão funcionar com horários especiais os seguintes estabelecimentos:

I - varejistas de frutas, legumes, verduras, aves e ovos,

- das 6 às 20 horas nos dias úteis.
- das 6 às 12 horas nos domingos e feriados.

II - açougues e varejistas de carne frescas e peixes:

- das 5 às 22 horas, nos dias úteis.
- das 5 às 12 horas, domingos e feriados.

~~III - padarias:~~

- ~~- das 5 às 22 horas nos dias úteis.~~
- ~~- das 5 às 12 horas nos domingos e feriados.~~

~~III - Padarias:~~

- ~~- Das 05:00 às 22:00 horas nos dias úteis;~~
- ~~- Das 05:00 às 12:00 horas aos domingos e feriados, observado o sistema de plantão elaborado pela Associação Comercial e Industrial de Andradina e Sindicato do Comércio Varejista de Andradina, de comum acordo com os proprietários das padarias, impondo-se dois (02) plantões por semana, de modo que a cada domingo ou feriado, funcione um (01) estabelecimento de cada um dos grupos, considerados estes os conjuntos formados pelos estabelecimentos situados acima ou abaixo da Estrada de Ferro que divide a cidade. (Redação dada pela Lei nº 1386/1991)~~

~~III - Padarias:~~

- ~~- das 05:00 às 22:00 horas nos dias úteis;~~
- ~~- das 05:00 às 18:00 horas nos domingos e feriados, observado o sistema de plantão elaborado pela Associação Comercial e Industrial de Andradina, impondo-se 2 (dois) plantões por semana, de modo que a cada domingo ou feriado funcione 1 (um) estabelecimento de cada um dos grupos, considerados estes os conjuntos formados pelos estabelecimentos situa dos acima ou abaixo da estrada de ferro que divide a cidade, publicando-se a escala de plantões, aprovada pela Prefeitura Municipal, com 15 (quinze) dias de antecedência. (Redação dada pela Lei nº 1407/1991)~~

III - padarias, confeitarias, cafeterias, bomboniere e sorveterias: horário livre de funcionamento, independentemente de localização segundo o zoneamento do Plano

Diretor e da Lei de Uso e Ocupação de Solo, respeitadas as normas legais relativas à tranquilidade e sossego público, inclusive o disposto no art. 207; (Redação dada pela Lei Complementar nº 57/2023)

~~IV - restaurantes, bares, botequins, confeitarias, sorveterias, lanchonetes e bilhares:~~

~~- das 5 às 24 horas diariamente.~~

~~IV - Bares, botequins, confeitarias, sorveterias e bilhares, das 05:00 (cinco) às 24:00 (vinte e quatro) horas, diariamente; (Redação dada pela Lei nº 2481/2009)~~

~~IV - Bares, botequins, confeitarias, sorveterias e bilhares: das 05h00 às 24h00 diariamente, respeitadas as normas legais relativas à tranquilidade e sossego público, inclusive o disposto no art. 207; (Redação dada pela Lei Complementar nº 40/2018)~~

IV - bares, botequins (botecos), pubs e bilhares:

a) situados, no zoneamento do Plano Diretor e da Lei de Uso e Ocupação de Solo, na área de corredores de comércio e serviços diversificados: horário livre de funcionamento diariamente, respeitadas as normas legais relativas à tranquilidade e sossego público, inclusive o disposto no art. 207;

b) situados, no zoneamento do Plano Diretor e da Lei de Uso e Ocupação de Solo, fora da área de corredores de comércio e serviços diversificados: das 6h00 às 24h00, respeitadas as normas legais relativas à tranquilidade e sossego público, inclusive o disposto no art. 207. (Redação dada pela Lei Complementar nº 57/2023)

~~V - charutaria e "bomboniere", identicamente ao item anterior;~~

V - charutarias: idêntica ao inciso III; (Redação dada pela Lei Complementar nº 57/2023)

VI - barbeiros, cabeleireiros, massagistas e engraxates:

- das 8 às 22 horas, dias úteis.

- das 7 às 12 horas, domingos e feriados.

~~VII - cafés e leiterias:~~

~~- no horário das 5 às 22 horas. (Revogado pela Lei Complementar nº 57/2023)~~

VIII - carvoarias e similares:

- das 6 às 18 horas, dias úteis.

- das 6 às 12 horas, nos domingos e feriados.

IX - dancing, cabarés e similares:

- das 20 às 2 horas da manhã seguinte, respeitados os preceitos atinentes à

tranquilidade ou sossego público.

X - casa de loteria:

- das 8 às 24 horas.

~~XI - Restaurantes, lanchonetes e pizzarias:~~

~~a) das 05:00 (cinco) às 02:00 (duas) horas da manhã seguinte, diariamente, exceto sextas-feiras, sábados, domingos, vésperas de feriados e feriados, respeitados os preceitos atinentes à tranquilidade e sossego público;~~

~~b) das 05:00 (cinco) às 03:00 (três) horas da manhã seguinte, às sextas-feiras, sábados, domingos, vésperas de feriados e feriados, respeitados os preceitos atinentes à tranquilidade e sossego público. (Redação acrescida pela Lei nº 2481/2009)~~

~~XI - Restaurante, lanchonete e pizzeria: horário livre de funcionamento, respeitadas as normas legais relativas à tranquilidade e sossego público, inclusive o disposto no art. 207, observado ainda o seguinte:~~

~~a) Vedação da venda de bebidas alcoólicas, no período das 03h00 às 05h00, às sextas-feiras, sábados, domingos e vésperas de feriados, bem como em datas e horários definidas em lei específica;~~

~~b) Vedação da venda de bebidas alcoólicas, no período das 02h00 às 05h00, nos dias não referidos na alínea "a" deste inciso. (Redação dada pela Lei Complementar nº 40/2018)~~

XI - restaurantes, lanchonetes e pizzarias: horário livre de funcionamento, independentemente de localização segundo o zoneamento do Plano Diretor e da Lei de Uso e Ocupação de Solo, respeitadas as normas legais relativas à tranquilidade e sossego público, inclusive o disposto no art. 207; (Redação dada pela Lei Complementar nº 57/2023)

XII - diversões públicas e entretenimento:

a) shows artísticos, exposições, rodeios e congêneres: horário livre de funcionamento, independentemente de localização no zoneamento do Plano Diretor e da Lei de Uso e Ocupação de Solo, respeitadas as normas legais relativas à tranquilidade e sossego público, inclusive o disposto no art. 207;

b) casas de eventos:

1 - situados, no zoneamento do Plano Diretor e da Lei de Uso e Ocupação de Solo, na área de corredores de comércio e serviços diversificados: horário livre de funcionamento diariamente, respeitadas as normas legais relativas à tranquilidade e sossego público, inclusive o disposto no art. 207;

2 - situados, no zoneamento do Plano Diretor e da Lei de Uso e Ocupação de Solo, fora da área de corredores de comércio e serviços diversificados: das 06h00 às 02h00, respeitadas as normas legais relativas à tranquilidade e sossego público, inclusive o

disposto no art. 207. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 57/2023)

XIII - parque aquático, parque temático, parque de diversões: horário livre de funcionamento, respeitadas as normas legais relativas à tranquilidade e sossego público, inclusive o disposto no art. 207; (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 57/2023)

XIV - praça de alimentação em feiras livres, nos locais designados pela autoridade municipal: horário livre de funcionamento, respeitadas as normas legais relativas à tranquilidade e sossego público, inclusive o disposto no art. 207. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 57/2023)

§ 1º Consideram-se como bares e similares, para efeito desta lei, os estabelecimentos nos quais, além da comercialização de produtos e gêneros característicos desse tipo de atividade, haja venda de bebidas alcoólicas para consumo imediato no próprio local. (Redação acrescida pela Lei nº 2481/2009)

§ 2º O disposto no inciso IV deste artigo aplica-se também ao comércio informal, ambulantes, barracas, trailers e similares. (Redação acrescida pela Lei nº 2481/2009)

§ 3º Não estão sujeitos ao horário fixado no inciso IV deste artigo, os bares dos seguintes locais: hotéis; flats; clubes; shoppings, os quais poderão funcionar em horário diferenciado, ficando vedada a venda de bebidas alcoólicas no horário compreendido entre as 02:00 e as 6:00 horas. (Redação acrescida pela Lei nº 2481/2009)

§ 4º Para efeito deste artigo, consideram-se restaurantes, pizzarias e lanchonetes, os estabelecimentos que possuem relacionados em cardápio os pratos elaborados e servidos no local. (Redação acrescida pela Lei nº 2481/2009)

~~Art. 375 Para funcionamento dos estabelecimentos de mais de um ramo de comércio, será observado o horário determinado para a espécie principal, tendo em vista o estoque e a receita do estabelecimento.~~

Art. 375. Para funcionamento dos estabelecimentos de mais de um ramo de comércio, será observado o horário determinado para a espécie principal, tendo em vista o estoque e a receita do estabelecimento, bem como o seguinte:

I - a concessão da licença de localização e funcionamento, para efeito do horário de funcionamento a ser permitido, será precedida de vistoria, na forma do art. 369, para a verificação do cumprimento de requisitos de estrutura mínima exigida para o tipo de estabelecimento em relação a normas sanitárias e às normas de higiene das instalações estipuladas neste Código, observado, em especial, o disposto nos arts. 107, 160 e 364, § 2º;

II - o descumprimento de qualquer requisito estrutural impedirá a concessão da licença de funcionamento para a atividade declarada como principal e ou, conforme o caso, para as secundárias, com anotação das não permitidas segundo os códigos de atividade indicados nos documentos de registro comercial da pessoa jurídica ou equivalente. (Redação dada pela Lei Complementar nº 57/2023)

~~Art. 376 As infrações resultantes do não cumprimento das disposições deste capítulo, serão punidas com multa correspondente ao valor de 1 (uma) a 3 (três) UVF (Unidade de Valor Fiscal), aplicando-se o dobro na reincidência específica, seguindo-se da apreensão de bens, interdição de atividades e cassação da licença de funcionamento, quando for o caso.~~

~~Art. 376 As infrações resultantes do não cumprimento das disposições deste Capítulo, serão punidas com multa correspondente ao valor de 10 (dez) a 30 (trinta) UVF (Unidade de Valor Fiscal), aplicando-se o dobro na reincidência específica, seguindo-se da apreensão de bens, interdição de atividades e cassação da licença de funcionamento, quando for o caso. (Redação dada pela Lei nº 1604/1995)~~

~~Art. 376 As infrações resultantes do não cumprimento das disposições deste Capítulo, serão punidas com multa correspondente ao valor de 450 UFIRs a 900 UFIRs, aplicando-se o dobro na reincidência específica, seguindo-se da apreensão de bens, interdição de atividades e cassação da licença de funcionamento, quando for o caso." (Redação dada pela Lei nº 1853/2000)~~

Art. 376. a fiscalização das disposições constantes deste capítulo será de responsabilidade do Poder Executivo Municipal, através de seu departamento competente.

Parágrafo único. As infrações serão punidas com multa correspondente ao valor de 150 (cento e cinquenta) Unidades Fiscais do Município (UFM), aplicando-se em dobro na reincidência específica, seguindo-se da apreensão dos bens, interdição de atividades e cassação da licença de funcionamento, quando for o caso. (Redação dada pela Lei nº 2481/2009)

CAPÍTULO III DO COMÉRCIO AMBULANTE

Art. 377. O exercício do comércio ambulante dependerá sempre de licença especial da Prefeitura, mediante requerimento do interessado.

§ 1º A licença que se refere o presente artigo, será concedida em conformidade com as prescrições deste Código e da Legislação Fiscal deste Município.

§ 2º A licença do vendedor ambulante será concedida exclusivamente a quem exercer o mister sendo pessoal e intransferível.

Art. 378. Todo aquele que pretender comerciar como ambulante transportador, fica obrigado a inscrever-se no Cadastro Fiscal antes do início de suas atividades.

Art. 379. O pedido de licença a requerimento do interessado, conterà, entre outros, os seguintes elementos:

I - no caso de ambulante:

- a) nome, residência e identidade;
- b) espécie de mercadoria colocada à venda;
- c) data do início da atividade;
- d) especificação do meio de transporte;
- e) logradouros pretendidos.

II - no caso de ambulante transportador:

- a) nome, residência e identidade;
- b) espécie de mercadoria colocada à venda;
- c) característica e prova de licenciamento do veículo.

Art. 380. O pedido de inscrição deve ser instruído com os seguintes documentos:

I - carteira de saúde e prova de aptidão para exercer a atividade pretendida;

II - atestados de bons antecedentes passado pela autoridade competente;

III - prova de identificação;

IV - certificado de propriedade e comprovante de licença do veículo, quando for o caso;

V - Alvará sanitário, expedido pela autoridade competente, quando se tratar de comércio de gêneros alimentícios.

§ 1º Os ambulantes licenciados são obrigados a exibir à fiscalização municipal a licença da Prefeitura, quando solicitada.

§ 2º O vendedor ambulante não licenciado para o exercício ou período em que esteja exercendo a atividade ficará sujeito à apreensão das mercadorias encontradas em seu poder.

§ 3º A devolução das mercadorias apreendidas só será efetuada depois de ser

concedida a licença no respectivo vendedor ambulante e de paga pelo mesmo, a multa a que estiver sujeito.

§ 4º A licença será renovada, anualmente, por solicitação do interessado, exigindo-se, no ato, nova apresentação dos documentos mencionados neste artigo.

Art. 381. Os ambulantes não poderão fixar-se ou estacionar, nas vias públicas, ou qualquer outro lugar de servidão pública, senão o tempo necessário ao ato da venda.

Parágrafo único. Por tempo necessário ao ato da venda, entende-se aquele consumido com a entrega da mercadoria e consequente pagamento.

Art. 382. Os vendedores de alimentos preparados não poderão estacionar, ainda que para efetuar a venda, nas proximidades de locais em que seja fácil a contaminação dos produtos expostos à venda ou em pontos vedados pela saúde pública.

Art. 383. Os vendedores ambulantes de gêneros alimentícios deverão:

I - usar vestuário adequado, mantendo-se em rigoroso asseio;

II - velar para que os gêneros não estejam deteriorados, nem contaminados e apresentem perfeitas condições de higiene.

Art. 384. A venda de sorvetes, refrescos, artigos alimentícios prontos para imediata ingestão só será permitida em carrocinhas, cestos ou receptáculos fechados, excetuados as balas, bombons, biscoitos e similares empacotados ou em embalagens de fabricação, cuja venda será permitida em caixas ou cestas abertas.

Art. 385. Os comerciantes ambulantes, de qualquer gênero ou artigos que demandem pesagem ou medição, deverão ter aferidas as balanças, pesos e medidas em uso.

Art. 386. Ao ambulante é vedado:

I - o comércio de qualquer mercadoria ou objeto não mencionado na licença;

II - a venda de bebidas alcoólicas;

III - a venda de armas e munições;

IV - a venda de medicamentos ou quaisquer produtos farmacêuticos;

V - a venda de aparelhos eletrodomésticos;

VI - a venda de quaisquer gêneros ou objetos que a juízo da Prefeitura, sejam julgados inconvenientes ou possam oferecer dano à coletividade.

Art. 387. As carrocinhas de pipocas, sorvetes e outros produtos só poderão estacionar a distância mínima de 5m (cinco metros) das esquinas.

~~**Art. 388** Às infrações a qualquer artigo deste Capítulo, será imposta a multa correspondente ao valor de 2 (duas) UVF (Unidade de Valor Fiscal), aplicando-se o valor da multa em dobro na reincidência específica, seguindo-se da apreensão de bens, interdição de atividade e cassação da licença de funcionamento, conforme o caso.~~

Art. 388. As infrações a qualquer artigo deste Capítulo, será imposta a multa correspondente ao valor de 25 (vinte e cinco) UVF (Unidade de Valor Fiscal), aplicando-se o valor da multa em dobro na reincidência específica, seguindo-se da apreensão de bens, interdição de atividades e cassação da licença de funcionamento conforme o caso. (Redação dada pela Lei nº 1604/1995)

CAPÍTULO IV DA AFERIÇÃO DE PESOS E MEDIDAS

Art. 389. Nas transações de compra e venda, em que intervenham pesos e medidas de qualquer natureza, deverão estes estar aferidos de conformidade com o que dispõe a legislação metrológica federal.

§ 1º A aferição consiste na comparação dos pesos e medidas com os padrões oficiais metrológicos e aposição do carimbo da Prefeitura ou da autoridade aferidora, naqueles instrumentos ou aparelhos que forem julgados legais.

§ 2º Somente serão aferidos os pesos de metal, sendo rejeitados os de madeira, pedra, argila ou substância equivalente.

§ 3º Os estabelecimentos comerciais ou industriais serão obrigados, antes do início de suas atividades a submeter à aferição os aparelhos ou instrumentos de medir ou pesar, a serem utilizados em suas transações.

§ 4º As balanças, pesos e medidas novos, ainda que o negócio seja antigo, não serão usados antes da aferição.

Art. 390. A operação de aferição se repetirá, anualmente, mas a Prefeitura, ou a autoridade aferidora, poderá em qualquer data, mandar proceder a exame de verificação dos instrumentos e aparelhos de pesar e medir.

§ 1º As balanças, pesos e medidas adulterados, serão apreendidos pelo órgão competente da Prefeitura, que em seguida comunicará do fato o órgão federal de metrologia.

§ 2º A aferição, quanto ao comércio localizado e a indústria, será feito nos

próprios estabelecimentos com o prévio recolhimento do imposto e taxas respectivos.

§ 3º Quanto ao comercio ambulante, a aferição se fará no local indicado pela autoridade, para o qual deverão ser transportados os aparelhos e instrumentos do negociante.

Art. 391. A medida, usualmente, admitida para venda de fazendas, é o metro, e, excepcionalmente a pesagem.

Parágrafo único. Para a transação de lenha em quantidade, poderá ser adotado o metro cúbico, também aferido.

~~Art. 392. Na infração de qualquer dos artigos ou parágrafos deste Capítulo, será aplicada a multa correspondente ao valor de 1 (uma) UVF (Unidade de Valor Fiscal), sem prejuízo das cominações outras cabíveis.~~

Art. 392. Na infração de qualquer dos artigos ou parágrafos deste Capítulo, será aplicada a multa correspondente ao valor de 25 (vinte e cinco) UVF (Unidade de Valor Fiscal), sem prejuízo das cominações outras cabíveis. (Redação dada pela Lei nº 1604/1995)

CAPÍTULO VII DO SERVIÇO FUNERÁRIO

Art. 393. Os serviços funerários do Município serão explorados por particulares, mediante prévia autorização da Prefeitura, a título precário.

Art. 394. Os modelos de ataúdes, urnas ou caixões, em categorias, serão aprovados pela Prefeitura por Decreto do Executivo.

Art. 395. Os serviços funerários terão preços tabelados pelo Prefeito e deverão ser rigorosamente observados pelas empresas autorizadas, sendo vedada a cobrança de acréscimos a qualquer título.

Art. 396. A autorização de que trata o artigo 389 só será concedida e mantida desde que o permissionário se obrigue a atender a requisição de caixões para sepultamento de indigentes.

§ 1º O fornecimento de caixões para indigentes obedecerá o rodízio que será estabelecido por Decreto do Executivo entre os diversos permissionários dos serviços.

§ 2º As requisições de que trata este artigo emanarão exclusivamente da autoridade policial.

§ 3º O permissionário que desatender as requisições previstas neste artigo e

parágrafos anteriores terão cassadas as respectivas licenças de funcionamento e fechados seus estabelecimentos.

TÍTULO VIII DO CEMITÉRIO

CAPÍTULO I DA ADMINISTRAÇÃO

Art. 397. O cemitério público será administrado e fiscalizado pela Prefeitura.

Art. 398. O titular da administração do cemitério urbano é o Administrador, de nomeação do Prefeito.

Art. 399. A permanência do Administrador e seus auxiliares na Necrópole e nas proximidades desta, obedecerá o horário de expediente normalmente das 6 às 13 horas, podendo se ausentar para as refeições ou a serviço, e tal permanência deverá, também, ser observada em horário extraordinários, quando de ocorrências excepcionais que envolvem as atividades do Cemitério.

Art. 400. A administração do Cemitério terá a seu cargo os seus servidores municipais da Necrópole, como sejam: zeladores auxiliares, coveiros, pessoal de limpeza e outros que forem necessários.

Parágrafo único. Os empreiteiros, construtores e zeladores de sepulturas, embora autônomos devem obediência à Administração da Necrópole.

Art. 401. Compete ao Administrador nos respectivos Cemitérios a seu cargo:

I - dirigir os serviços, fazendo realizar os trabalhos e cumprir as ordens, inclusive emanadas das autoridades superiores a que estão subordinadas;

II - manter o silêncio, a ordem, disciplina e o respeito que merecem o sentimento religioso e a veneração aos mortos;

III - examinar, diligenciar, encaminhar com claras informações, registrar, arquivar todos os documentos e papéis de seu trato, principalmente os que se referem a inumação e exumação, perpetuação, temporaneidade ou arrendamento;

IV - impedir o ingresso, na área de Necrópole, de pessoas que, por seus antecedentes e condições personalíssimas de saúde física e mental revelem o ânimo de fazer desordens, algazaras ou de realizar violação, dano ou depredação do sepulturas ou do próprio municipal;

V - fiscalizar pessoalmente a abertura de sepulturas, construção e reconstrução de túmulos, a fim do que, principalmente, seja mantido rigor no arruamento e alinhamento das quadras e seções, bem como a localização posição e a distancia entre sepulturas e túmulos;

VI - atender e estar atento a todas as autoridades de serviço e pessoas relacionadas com o Cemitério.

Art. 402. São livros obrigatórios da escrituração do cemitério:

- a) Registro geral de sepultamento;
- b) Registro geral de sepulturas perpetuadas e temporárias;
- c) Protocolo para registro de requerimentos e outros papeis necessários dessa exigência;
- d) Registro de ocorrências.

Art. 403. Todos os livros de registros deverão ter os termos de abertura e de encerramento assinados pelo responsável do órgão competente, que rubricará todas as folhas devidamente numeradas.

Art. 404. Toda a escrituração obedecerá a ordem sucessiva de dia, mês e ano, com clareza, correção, sem rasura, emendas, entrelinhas e sem folhas em branco de permeio.

Art. 405. As caiações, pinturas, obras simples de limpeza, reparo, não dependem de licença, nem requerimento, taxa ou emolumentos, e podem ser feitas mediante anuência da Administração.

Art. 406. Os tributos e emolumentos serão cobrados de acordo com a Lei Tributária do Município.

CAPÍTULO II DO ARRUAMENTO E DO ALINHAMENTO DAS QUADRAS

Art. 407. A área do Cemitério será dividida em Quadras.

Art. 408. Haverá, sempre, pelo menos um arruamento central e outro perimetral, mormente na linha do muro divisório. Outros arruamentos internos serão criados e mantidos em número e posição que facilitem o trânsito de pedestres, evitando o pisoteio das sepulturas.

Parágrafo único. A Administração do Cemitério deverá por em prática providências de alinhamento para as novas sepulturas, de forma a que, de futuro, estejam instituídos e rigorosamente mantidos os arruamentos.

Art. 409. Os arruamentos principais entre Quadras e Perimetrais, deverão ter a largura mínima de 2 metros, de meio fio a meio fio, ou de muro divisório à linha do sepulturas, e não estando assentados os meios fios, subentende-se entre dois alinhamentos de sepulturas.

Art. 410. As quadras serão identificadas por letras alfabéticas maiúsculas, inscritas em placas que ficarão encimadas em posteção, no arruamento ou cruzamento deste.

CAPÍTULO III DAS SEPULTURAS

Art. 411. As sepulturas são particulares ou comuns. As particulares são perpétuas e temporárias, ou de arrendamento.

I - A perpetuação assegura irrevogável concessão diária, após expedição do respectivo alvará, ressalvada a retomada pela Prefeitura quando ocorrer continuado "abandono" ou desasseio da sepultura ou túmulo;

II - a temporaneidade ou arrendamento e a concessão ditada pelo período de três anos, sem direito a construção de "caixa" ou de "carneira" na sepultura;

III - comuns são todas as demais sepulturas cujos restos mortais são removidos tão logo vencidos 36 (trinta e seis meses), quando de adultos ou de 24 (vinte e quatro) meses para menores de dez anos.

Art. 412. As sepulturas perpétuas são as permissíveis de "caixa" simples, ou dupla, admitindo-se a sobreposição para até 3 (três) Sepultamentos para cada "caixa".

Art. 413. O prazo de intocabilidade da sepultura é de 36 (trinta e seis) meses a de adulto, e de 24 (vinte e quatro) meses a de menores de 10 (dez) anos.

Art. 414. Caracteriza o estado de "abandono" o fato da sepultura perpétua ou temporária, se apresentar em continuado estado de decomposição ou desasseio por 3 (três) anos ou mais, o que autoriza:

I - a Administração do cemitério instaurar o processo de "abandono", consignando com clareza esse estado, encaminhando, em seguida o instrumento à Secretaria da Saúde;

II - promover a Prefeitura a notificação do responsável pela sepultura com o prazo de 60 (sessenta) dias:

a) por correspondência, sob AR, se residente no município, com endereço conhecido;

b) por edital publicado 2 (duas) vezes no órgão oficial de atos da municipalidade.

Comparecendo o responsável e requerendo a recomposição da sepultura ser-lhe-á fixado prazo para a realização da obra, pagando, inclusive as despesas do processo de notificação e emolumentos a recuperação;

III - na hipótese de não comparecimento do responsável pela sepultura o Prefeito decretará o despacho "estado de abandono" da sepultura, autorizando a demolição dos remanescentes pela Administração da Necrópole, com o recolhimento do material em como os restos mortais, estes ao ossário;

IV - O Prefeito, no mesmo despacho, declarará desocupada a área e restabelecido o pleno direito de outro sepultamento sem qualquer indenização pelo motivo da perpetuação abandonada.

Art. 415. A perpetuação e a temporaneidade serão concedidas mediante requerimento do responsável ao Prefeito, que ouvirá a Administração do Cemitério, expedindo-se o alvará, mediante o pagamento dos tributos e emolumentos.

Parágrafo único. Será permitido após 10 anos entre pessoas físicas, detentores de alvarás de aquisição de sepulturas perpétuas, a cessão a terceiros, mediante autorização do Prefeito Municipal, com registro no livro de Registro Geral de sepulturas. (Redação acrescida pela Lei nº 1572/1994)

Art. 416. A temporaneidade ou arrendamento poderá ter renovação uma única vez, por mais um período de 2 (dois) anos, sendo, porém, permitida a conversão em perpetuação com o pagamento dos tributos devidos.

Art. 417. Somente cruzeiros, emblemas e lapide de fácil remoção, se permitirão nas sepulturas de arrendamento e comuns, mas, vencido o prazo respectivo serão removidos e recolhidos pela administração que lhes dará o destino conveniente, sem indenização.

Art. 418. As sepulturas, túmulos, mausoléus deverão obedecer, rigorosamente, ao arruamento e o alinhamento das Quadras e Alamedas.

Art. 419. As covas para sepultamento terão as seguintes medidas:

I - para adultos e infantes maiores de dez anos, dois metros de comprimento, por oitenta centímetros de largura e um metro e vinte centímetros a um metro e cinquenta centímetros de profundidade, conforme a natureza do terreno;

II - para infantes menores de 10 anos, um metro e vinte centímetros de comprimento, cinquenta (50) centímetros de largura, e a profundidade de até um metro e vinte centímetros;

III - quando a sepultura se destinar à perpetuação ou temporaneidade, sendo para

menor de 10 (dez) anos, será sempre as medidas como de adulto.

Art. 420. Toda sepultura deverá ter no seu frontal uma placa com a inscrição do número.

Art. 421. Os túmulos e os jazigos terão gravados por seu construtor na face anterior, o número da sepultura.

CAPÍTULO IV DA INUMAÇÃO E EXUMAÇÃO

Art. 422. O sepultamento somente se fará quando exibida a certidão de óbito (guia de enterramento) expedida pelo Oficial de Registro Civil do local em que ocorreu o falecimento, a qual receberá o "visto" da Administração da Necrópole, se não houver impedimento.

Art. 423. Quando ocorrer o inatendimento da exibição de certidão de óbito, poderá o sepultamento ser realizado em "cova rasa", se o corpo vier acompanhado de ordem escrita de autoridade judicial da Comarca, ou policial do Município, ou do Prefeito, todavia, sempre, com o "visto" da Administração do Cemitério.

Parágrafo único. Ocorrendo a hipótese deste artigo e vencido o prazo de 15 (quinze) dias, sem que haja apresentada a certidão de óbito à Administração do Cemitério, dará por escrito ciência do ocorrido ao Prefeito, em expediente com os seguintes esclarecimentos extraídos do livro de Ocorrências:

- a) nome do falecido;
- b) procedência do corpo;
- c) indicação da autoridade de quem emanou a ordem;
- d) outros esclarecimentos.

Art. 424. Se algum corpo for apresentado para sepultamento sem a exibição de certidão de óbito e sem ordem da autoridade nos termos dos artigos anteriores, a Administração da Necrópole reterá seus condutores, levando-os à autoridade policial local, ou convocando esta ao cemitério, a cujo agente da lei os confiará, e, incontinenti, dará ciência pelos meios rápidos a seus superiores, registrando o fato no livro de Ocorrências, recolhendo o corpo ao Necrotério.

§ 1º Decorridos 24 horas da comunicação, sem providências reclamadas, será feito o sepultamento em "cova rasa", dando-se, novamente, ciência aos superiores com registro no mesmo livro.

§ 2º Sendo a comunicação feita verbalmente, será esta em seguida confirmada por ofício.

Art. 425. Nenhum corpo será sepultado antes do decorridas 24 horas do óbito, a não ser que se cuide de pessoa falecida em virtude de doença contagiosa mencionada na respectiva certidão.

Parágrafo único. Estando presente algum medico que assuma a responsabilidade do sepultamento a inumação é poderá ser realizada.

Art. 426. A entrada do corpo no cemitério, poderá o Administrador ordenar a abertura do ataúde, e, havendo fundamento para qualquer suspeita de violência ou outro crime, suspenderá o sepultamento procedendo de conformidade com o artigo 424 deste Código.

Art. 427. Os Sepultamentos serão efetuados de sol a sol, isto é, de seis às dezoito horas e, não será em nenhuma hipótese, enterrado mais de um cadáver na mesma sepultura, simultaneamente nem desrespeitado o período de tempo fixado no artigo 413.

Art. 428. Antes de expirado o prazo de 36 (trinta e seis) meses para os adultos e de 24 meses para menores de dez anos, será permitida a abertura da sepultura, quer para exumação de restos mortais, quer para outro sepultamento.

Parágrafo único. Todavia, em casos excepcionais, justificados em requerimentos dirigidos ao Prefeito ou em virtude de diligência judicial ou policial, as sepulturas poderão ser abertas, e, como nos casos de exumação, tomando-se as providencias de cautela à saúde dos exumadores, presente o médico legista e seu auxiliar.

Art. 429. O sepultamento gratuito far-se-á em quadra especial e somente será considerado tal se o corpo vier acompanhado de atestado policial ou declaração da Santa Casa de Misericórdia.

Art. 430. Somente, mediante autorização do Prefeito em requerimento firmado por quem de direito, com os esclarecimentos de motivação e destino, será permitida a saída de ossos.

Art. 431. Na ocasião do sepultamento, o ataúde será levado perante a Administração da Necrópole, a cuja autoridade os condutores entregarão os respectivos documentos e, obtido o "visto", satisfeitas as exigências do fisco, anotará a Administração no conhecimento os números da Quadra, e da Sepultura, consignando o valor das despesas efetuadas, restituindo em seguida os documentos aos interessados.

CAPÍTULO V

CONSTRUTORES E EMPREITEIROS DOS ZELADORES DE SEPULTURAS

Art. 432. Construtor ou empreiteiro é a pessoa, sem vínculo empregatício com a

municipalidade, que, como autônomo, se obriga a exercer o seu ofício de pedreiro ou construtor no Cemitério para o qual esteja habilitado, por alvará respectivo, nos trabalhos de feitura das "caixas" de sepulturas, assentamento de túmulos, jazigos, realização de reparos, caiação e outras tarefas de sua profissão e sob as seguintes condições:

I - deverá o interessado encaminhar previamente requerimento ao Prefeito, em que:

- a) requer inscrição para executar os trabalhos de sua profissão;
- b) indique o Cemitério no qual pretende exercer a sua atividade;
- c) afirme em documento que se obriga a cumprir as normas deste Código de Posturas, atinentes a Cemitérios e às determinações emanadas da respectiva Administração;
- d) faça juntar prova de inscrição, como contribuinte ao IAPAS, e de estar em atividade e quites com essa autarquia;
- e) afirme desobrigar a municipalidade do ônus empregatício ou de responsabilidade por acidente;
- f) junte dois retratos 3x4, afim de ser um afixado no requerimento da solicitação e o outro na hipótese do deferimento, no alvará ou certificado expedido pela Municipalidade.

II - deverá satisfazer o pagamento que lhe for exigido na Lei Tributária em cada exercício, exibindo a Administração da Necrópole o comprovante para anotação.

Art. 433. Construtor ou empreiteiro, desde que portador do alvará ou certificado, estará obrigado, em seguida, perante a Administração da Necrópole:

I - relacionar em documento, os operários a seu serviço, com a respectiva qualificação de cada um, mencionando o número da carteira de trabalho, e da inscrição no IAPAS, comprovando a quitação para a autarquia, documento esses que exhibirá;

II - afirmar, em documento, a sua exclusiva responsabilidade com os operários a seu cargo, no que concerne a salários, riscos por acidente e demais obrigações das leis trabalhistas;

III - firmar compromisso em documento, em que se obriga a construir ate quatro "caixas" de sepulturas continuamente por determinação e indicação da Administração da Necrópole, para que esta possa atender às exigências eventuais dos interessados, sendo o construtor reembolsado das mesmas a proporção da concessão de cada uma;

IV - comparecer, mesmo por preposto autorizado, diariamente, perante o Administrador ou qualquer auxiliar deste, sob pena de cassação do alvará quando

ocorrerem faltas repetidas anotadas no Livro de Ocorrências.

Art. 434. A ninguém, seja Construtor ou Marmoraria:

I - se permitirá possuir, no Cemitério, "Caixa" para sepultamento, a fim de ser vendida ou negociada com interessados, direito que assiste exclusivamente à Prefeitura;

II - se permitirá o armazenamento de materiais na área do Cemitério, senão na quantidade à feitura de "caixas" ou assentamento de túmulos, para os quais o alvará tenha sido expedido.

Art. 435. Construtor e Marmoraria:

I - removerão, imediatamente, à conclusão de cada obra, e todas as vezes que a permanência é desaconselhada pela Administração da Necrópole, todos os detritos resultantes dos seus trabalhos;

II - somente farão transportar por carrinhos ou carrocinhas empurradas a mão, o material a empregar na área do Cemitério, inclusive a argamassa para a execução dos serviços, e esta será preparada em local indicado pela Administração da Necrópole.

Art. 436. "Zeladores de Sepulturas" são pessoas, sem vínculo empregatício com a Prefeitura, que, a serviço de interessados, se propõem a manter o asseio das sepulturas e, para obterem a credenciação ao exercício de seus trabalhos, estão obrigados a:

I - dirigir requerimento ao Prefeito, mencionando domicílio, estado civil e nacionalidade, e, também, indicando o Cemitério no qual desejam ser credenciadas;

II - juntar dois retratos 3x4, para ser afixado no requerimento, e outro no alvará de credenciação;

III - relacionar filhos e dependentes, maiores de 14 anos, de que se farão acompanhar no trabalho; assinar declaração desobrigando a Prefeitura de qualquer reivindicação salarial ou indenização por acidentes, inclusive quanto aos acompanhantes, declarando mais uma inexistência de qualquer vínculo empregatício, mas se, obrigando a cumprirem os preceitos deste Código no que se refere a Cemitério e às ordens emanadas da Administração deste;

V - assinar declaração se obrigando a manter o máximo de asseio não sepulturas e túmulos a seu cargo, removendo os restos de flores e outros adornos em decomposição para local indicado pela Administração da Necrópole;

VI - recolher os tributos devidos, anualmente.

~~Art. 437. Na infração dos artigos deste Capítulo, parágrafos e incisos, se aplica a penalidade do valor de 20% (vinte por cento) a 1 (um) UVF (Unidade de Valor Fiscal), sem prejuízo de outra cominação que couber.~~

Art. 437. Na infração dos artigos deste Capítulo, parágrafos e incisos, se aplica a penalidade do valor de 20 (vinte) a 30 (trinta) UVF (Unidade de Valor Fiscal), sem prejuízo de outra cominação que couber. (Redação dada pela Lei nº 1604/1995)

CAPÍTULO VI DA FREQUÊNCIA E DO POLICIAMENTO

Art. 438. É franco o ingresso de qualquer pessoa, corporação e agremiação no Cemitério, em qualquer dia, das 6 (seis) às 18 (dezoito) horas, não se podendo impedir, durante esse tempo, quaisquer celebrações ou comemorações coletivas, fardadas as disposições atinentes ao policiamento interno, principalmente dos bons costumes, decência e veneração.

Art. 439. É proibido o ingresso, e, conseqüentemente, o trânsito de veículos na área interna do Cemitério.

Art. 440. É proibido, nos Cemitérios:

- a) faltar com o respeito e perturbar o silêncio;
- b) escalar muros;
- c) andar, assentar-se, deitar-se sobre jazigos, túmulos, sepulturas ou canteiros;
- d) subir em árvores, túmulos e sepulturas;
- e) escrever, desenhar figuras nos muros, paredes e lápides;
- f) danificar árvores, túmulos, sepulturas com violação destas e extrair os objetos do seu interior;
- g) lavrar e cortar pedras;

Art. 441. Na infração dos artigos deste Capítulo, parágrafos e incisos, se aplicam as penalidades:

- a) de advertência pela Administração da Necrópole, (não se compreendendo as simples faltas), que constará do livro de Ocorrências;
- b) de cassação do alvará, ou cancelamento da credenciação, mediante processo, nas faltas gravíssimas, sem prejuízo da ação penal, a cassação e atribuição do Prefeito;
- ~~c) da multa de 20% (vinte por cento) até 1 (um) UVF (Unidade de Valor Fiscal), sem prejuízo de outras cominações.~~
- c) da multa de 20 (vinte) até 30 (trinta) UVF (Unidade de Valor Fiscal), sem prejuízo de outras cominações. (Redação dada pela Lei nº 1604/1995)

CAPITULO VII DOS TRIBUTOS E DAS LICENÇAS

Art. 442. Todos os tributos que gravarem serviços e obras no Cemitério serão recolhidos diretamente à Prefeitura.

Art. 443. As licenças para serviços e obras somente serão expedidas mediante o prévio recolhimento dos respectivos tributos, e nenhuma obra ou serviço poderá ter início ou ser concluído sem sua rigorosa obediência aos preceitos deste Código e as recomendações da Administração da Necrópole, sob pena de ser embargada, incontinenti, com a cominação da penalidade, do procedimento administrativo e judicial que couber, instaurando-se processo que será encaminhado, ao conhecimento e decisão do Prefeito, sendo o fato registrado no Livro de Ocorrências.

TÍTULO IX DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 444. Para efeito deste Código, UVF (Unidade de Valor Fiscal), é a vigente no Município, a 31 de Dezembro do ano anterior em que a multa for aplicada.

Art. 445. As penas estabelecidas neste Código não isentam o infrator da responsabilidade civil ou criminal em que tiver incorrido, concomitantemente.

Art. 446. Os funcionários municipais serão responsáveis civil e criminalmente, pelos danos e prejuízos que, por dolo, culpa, negligência, erro ou omissão causarem, no exercício de suas funções ao patrimônio municipal.

Art. 447. Os funcionários Municipais são testemunhas idôneas em qualquer caso de infração deste Código.

Art. 448. A penalidade será pecuniária, consistindo em multa, mas, cumulativamente com esta, a Prefeitura poderá, incontinenti, impor ao infrator a obrigação do fazer ou desfazer o ato incriminado, fixando prazo para o cumprimento dessa obrigação.

Art. 449. Vencido o prazo do artigo anterior, se a obrigação for inatendida, a autoridade encarregada da fiscalização lavrará auto de desobediência ou de desacato, mencionando a ocorrência, local, dia e hora, arrolando duas testemunhas, com a menção do domicílio destas:

§ 1º Cuidando-se de desobediência ou desacato, o responsável será sempre pessoa física, componente da firma ou seu preposto.

§ 2º Se da infração, desobediência ou desacato resultar a necessidade de remoção ou apreensão da coisa, do material ou do animal, a autoridade promoverá essa diligência, consoante as normas deste Código, consignando no auto que o

infrator responderá pelas despesas, além da multa.

§ 3º A autoridade fará o relacionamento das despesas, incluindo o seu montante no processo da infração com um extrato da conta.

§ 4º Concluído o processo de desobediência ou desacato, a Prefeitura o encaminhará ao Juízo Criminal, para ação penal.

~~Art. 450 Na infração de qualquer dispositivos desta Seção será punido o infrator, com a multa correspondente ao valor de 1 (uma) a 3 (três) UVF (Unidade de Valor Fiscal), aplicando-se o dobro na reincidência específica, seguindo-se da apreensão de bens, interdição e cassação de licença, conforme o caso.~~

Art. 450. Na infração de qualquer dispositivo desta Seção será punido o infrator, com a multa correspondente ao valor de 10 (dez) a 30 (trinta) UVF (Unidade de Valor Fiscal), aplicando-se o dobro na reincidência específica seguindo-se da apreensão de bens, interdição e cassação de licença, conforme o caso. (Redação dada pela Lei nº 1604/1995)

Art. 451. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Andradina, em 25 de Fevereiro de 1980.

EDMON ALEXANDRE SALOMÃO
Prefeito Municipal

Publicado na Secretaria Geral da Prefeitura, na data supra, mediante fixação no lugar público de costume.

PÉRCIO CELESTINO DE OLIVEIRA
Secretário Geral da P.M.A

 **Nota:** Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial.

 **Data de Publicação no Leis.org:** 26/04/2024